

감사결과 처분요구서

자회사 종합감사

2024. 1.

한 국 공 항 공 사

감 사 실

처분요구 사항 일람표

연번	구분	지적사항	처분	인원(명)	비고	
1	총무	홍보물품 구매 및 사후관리 부적정	기관경고	-	★	★
2	총무	복지포인트 제도 운영 업무 소홀	통보	-	★	★
			권고	-	○	○
3	총무	상품권 구매·관리 업무 소홀	주의 통보	1 -	○	○
4	총무	휴양소 운영 업무 소홀	주의 통보	1 -	○	○
5	총무	근무복 지급·관리 업무 소홀	주의 개선	1 -	○	○
6	총무	기록물 생산·관리에 관한 사항	권고	-	◆	◆
7	총무	개인정보 관리에 관한 사항	권고	-	★	★
8	계약	인사제도 컨설팅 용역 계약 부적정	주의 통보	1 -	★	★
9	계약	수의계약 관련 지침 불합리	개선	-	★	★
10	계약	계약업무처리지침과 현행 계약절차에 관한 사항	기관주의	-	★	★
11	계약	계약 절차 기록·보고 소홀	개선	-	○	○
12	계약	용역 계약 및 관리 소홀	통보	-	○	○
13	계약	용역 계약 및 관리 소홀	기관경고	-	◆	◆
14	계약	외부 회계감사 용역 수의계약 업무처리 부적정	주의 개선	2 -	◆	◆

연번	구분	지적사항	처분	인원(명)	비고	
15	노무	성과급 지급기준 수립 부적정	권고	-	★	★
16	노무	급여 관련 업무 내부통제 미흡	권고	-	○	○
17	노무	퇴직금 지급기한 미준수	주의 개선	1 -	○	○
18	노무	특별근무수당 부당 수령	주의 시정	1 -	★	★
19	노무	특별근무수당 부당 수령	문책 주의 시정 개선	13 3 - -	○	○
20	인사	임원 공직복무 준수에 관한 사항	기관주의	-	★	★
21	인사	공정채용 절차 미준수	기관경고 경고 주의 통보	- 2 1 -	★	★
22	인사	인사위원회 운영 업무 소홀	주의 개선	2 -	○	○
23	인사	인사위원회 운영 업무 소홀	주의 개선	1 -	◆	◆
24	감사	외부강의 등 신고절차 미준수	주의 통보	6 -	◆	◆
25	법무	사규 관리 부적정	개선	-	○	○
26	법무	계약 업무 관련 규정 미비	개선	-	◆	◆
27	기획	이사회 운영 절차에 관한 사항	통보	-	○	○
28	기획	이사회 운영 절차에 관한 사항	통보	-	◆	◆

연번	구분	지적사항	처분	인원(명)	비고	
29	예산	예산제도 운영 불합리	권고	-	★	★
30	예산	예산 업무처리 부적정	개선 권고	- -	◆	◆
31	재무 회계	자금 내부통제 미흡	권고	-	★	★
32	재무 회계	월차결산에 관한 사항	개선	-	★	★
			개선	-	◆	◆
33	위탁 관리	대체근무수당 청구 및 지급 부적정	시정 통보	- -	○	○
34	위탁 관리	연차수당 정산 세부기준 미정립	주의 개선	1 -	□	□
35	위탁 관리	위탁관리 감독업무 소홀	주의 시정	4 -	□	□
36	위탁 관리	자회사 변동비 기성검사 소홀	주의	1	□	□
37	위탁 관리	자회사 위탁관리 업무에 관한 사항	통보	-	□	□

경 고 요 구

1

제 목 홍보물품 구매 및 사후관리 부적정
관 계 기 관 ★★(주)
구 분 총무
내 용

★★(주)는 □□가 100% 출자한 법인으로 ㄹㄹ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었으며, 「공직자윤리법」 제3조의2에 따라 공직유관단체로 지정되었다.

★★(주)는 예산과 회계 업무처리 기준을 정하기 위해 「예산운용지침」과 「회계규정」을 각각 제정·운용하고 있다.

★★(주) JJ팀은 2021. 12. 31. 대외 홍보 이미지 제고, 직원 격려 등의 목적으로 회사 홍보물품을 【표1】과 같이 구매하였다.

【표1】 홍보물품 구매 내역

연번	품목	수량	업체	금액
1				약 18백만원 (VAT 포함)
2				
3				

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

가. 예산집행의 타당성에 관한 사항

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조에 따라, 공사의 출자회사이자 공직유관단체인 ★★(주)는 국민권익위원회의 의결사항인 「공공기관 등의 출자출연기관 설립·운영 투명성 제고¹⁾」(이하 “제도개선안”이라 한다)를 반영하여 예산·회계 집행의 투명성을 확보하여야 한다.

또한, 「회계규정」 제32조에 따라 지출원인행위는 예산 범위 내에서 하여야 하며 지출원인행위에 의하지 아니하고는 지출할 수 없도록 하고 있고 「예산운용 지침」 제18조에서는 주요 계정의 예산 집행 시에는 [별표 1]의 「예산항목별 집행 세부지침」을 따르도록 하고 있다. 「예산항목별 집행 세부지침」에 따르면 경상경비 관련 회계연도 말에 경상경비를 집중적으로 집행하거나 과다 전용이 발생되지 않도록 하고, 불용이 예상되는 집행잔액은 불가피한 경우를 제외하고는 소모성 물품구입비, 인쇄비, 홍보비 등 불요불급한 일상적·경상적 경비로 전용하여 집행하지 않도록 해야 한다.

그런데 ★★(주)는 18백만원의 예산을 집행하면서 집행계획 문서에는 “대외 홍보 및 이미지 제고”라는 사유만 명시되어 있을 뿐 홍보물품의 사용대상 및 관리 계획, 비교 건적 등 업체 선정 경위, 홍보물품 세부 단가 등 해당 예산에 대한 원인행위의 타당성을 확인할 수 있는 세부내용이 포함되어 있지 않았다.

또한, 연도말 예산 잔액을 소진하기 위하여 경상경비를 집중적으로 집행하지 않도록 해야 하나, 2021. 12. 31. 구매 타당성을 확인할 수 없는 불요불급한 홍보 물품 구매를 위해 18백만원의 예산을 집행하였다.

1) 의안번호 제2013-424호(2013. 11. 18.) “공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고”

나. 홍보물품 사후 관리에 관한 사항

대외 홍보를 위한 홍보물품은 물품의 사적사용 방지 및 투명한 내역 관리를 위하여 사용 시 사용대상을 명시하고 입출고 내역을 관리하여야 한다.

그런데 [별표] “홍보물품 관리대장”을 확인한 결과, 집행대상이 기재되어 있지 않거나, 대외협력기관으로만 기재되어 정확한 사용처를 알 수 없었고, 일부 내역은 홍보물품을 반출한 확인자를 확인할 수 없으며, 누적 사용량에 따른 잔량이 맞지 않는 등 사실상 관리가 되고 있지 않았다.

감사기간 중 홍보물품의 세부 단가 등을 확인한 결과²⁾, ★★(주)는 【표2】와 같이 부가세 포함 5만원 이상 단가 물품을 구매 목적도 정확하게 명시하지 않은 채 대량 구매하였고, 특히 [별표] ‘연번 20’ 사용실적의 경우 하루 동안 합계금액으로 150만원을 초과하는 30개의 홍보물품을 한꺼번에 반출하면서도 집행대상을 기재하지 않았으며, 【표2】 ‘연번 1, 2’ 물품은 재고 수량과 장부상 잔량이 28개에서 40개까지 차이가 나는 등 관리 소홀이 심각한 수준이었다.

【표2】 홍보물품 수량, 단가, 금액

(단위: 개, 원)

연번	품목	수량	단가	금액
1			67,400	6,066,000
2			48,400	4,356,000
3			61,700	5,553,000
4			600	54,000
공급가액				16,029,000
부가가치세				1,602,900
합계				17,631,900

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

2) 2021. 12. 31. 결재 당시에도 단가가 포함된 견적서를 보유하고 있었지만 문서에 첨부하지는 않았다고 진술함

이와 같은 홍보물품의 무분별한 구입과 부적정한 사후관리는 예산낭비와 함께 횡령 등 부정의 발생 위험을 높일 수 있고 예산 집행의 투명성을 저하시킬 수 있다.

[관계기관 의견] ★★(주)는 대표이사 지시에 따라 홍보물품을 구매하였으며 추후 재발 방지에 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는 홍보물품 구매 시 목적과 집행대상을 명확히 정하고 지출 타당성을 검토하는 등 예산이 낭비되는 일이 없도록 소속 직원에 교육을 실시하며 홍보물품 집행의 투명성을 제고하기 위한 사후관리 방안을 마련하시기 바랍니다. (기관경고)

[별표] 홍보물품 관리대장

연번	일자	품목	입고	출고	잔량	집행대상	집행사유	확인자
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								

연번	일자	품목	입고	출고	잔량	집행대상	집행사유	확인자
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

권 고 · 통 보

2

제 목 복지포인트 제도 운영 업무 소홀
관 계 기 관 ★★(주), ○○(주)
구 분 총무
내 용

★★(주)와 ○○(주)는 선택적 복지제도의 일환으로 직원들에게 매년 복지포인트를 지급하고 있으며 이를 위하여 ★★(주)는 「복리후생규정」과 「복지포인트 제도 운영지침³⁾」(이하 “지침”이라 한다)을, ○○(주)는 「복리후생규정」을 근거로 연도별 세부 계획을 수립하여 복지포인트 제도를 운영하고 있다.

가. 복지포인트 지급기준 수립 부적정

★★(주) 지침 제7조에 따르면 복지포인트는 연도별 만근 근로자 1인당 500,000포인트를 배정하도록 하고 있고 경영 여건의 변화, 예산 부족 등의 사유로 복지에 산이 축소되거나 확대되는 경우 복지포인트를 하향 또는 상향 조정할 수 있다.

이에 ★★(주)는 2021년 임금 협약을 체결(2021. 12. 1.)하면서 지침의 복지포인트 지급 기준보다 300,000포인트를 인상한 연간 총 800,000포인트를 지급하는 조항을 포함한 임금협약서(이하 “협약서”라고 한다)를 작성하였으며 이를 근거로 2021년에는 1년 만근 근로자에게 500,000포인트를 지급한 이후 300,000포인트

3) 「복지포인트 제도 운영지침」(2020. 9. 3. 제정)

를 추가로 지급하였고 2022년에도 2021년 협약서를 근거⁴⁾로 1년 만근 근로자에게 800,000포인트를 지급하였다.

그런데 ★★(주)는 2022년 임금 협약을 체결하면서 2021년 협약서의 기존 복지포인트 지급 관련 조항은 포함하지 않았고, 지침의 복지포인트 지급액에 관한 조항도 개정하지 않은 채 효력⁵⁾이 지난 2021년 협약서를 근거로 2023년 복지포인트 지급 기준을 수립하여 1년 만근 근로자에게 800,000포인트를 지급하였다.

나. 퇴직자의 복지포인트 정산 소홀

○○(주) 「복리후생규정」 제15조에 따라 매년 복지포인트 지급에 대한 기준을 수립하여 재직 중인 직원들의 개인별 근무기간에 따라 복지포인트를 지급하고 있고 2022년에 수립한 복지포인트 지급 기준⁶⁾⁷⁾에 따라 재직 중인 직원들을 대상으로 2022. 8. 1.에 복지포인트를 지급하였다.

그런데 그해 퇴사한 직원들의 복지포인트 지급 내역을 확인한 결과, 【표】와 같이 일부 직원은 근무 기간에 따라 일할계산하지 않았고, 일부 직원은 퇴직일이 같은데도 개인별 사용실적에 따라 과다 지급하는 등 정산업무를 소홀히 하였다.⁸⁾

4) 2022년 임금 협약 체결(2022. 9. 7.) 이전으로 2021년 임금협약서 내용 적용 가능

5) 새로운 임금협약서 체결 시 종전 임금협약서는 효력을 상실함

6) ○○(주) ●●과-1350(2022. 7. 28.) “2022년도 상생 협력비(복지포인트) 지급 보고”

7) ○○(주) 복지포인트 세부 지급기준 : 정규직 근무자(800천원/인), 기간제 근무자(3개월 이상 일할 지급), 신규입사자(수습기간 3개월 종료 후 일할계산 후 지급 예정), 무급 휴직자(휴직기간 제외 일할 지급)

8) ○○(주) ●●과-2167(2022. 12. 21.) “2022년도 선택적 복지제도(복지포인트) 종료 및 정산금액 지급 보고”

【표】 ○○(주) 2022년도 퇴직자 복지포인트 과다 지급 내역

(단위: 원)

연번	사번	이름	소속	퇴직일	부당 지급액 (A)	정당 지급액 (B)	과다 지급액 (A-B)
1		▼▼	♫ 공항	2022.09.16.	800,000	565,479	234,521
2		→→	Ⓜ 공항	2022.09.19.	800,000	572,055	227,945
3		↑↑	Ⓜ 공항	2022.09.29.	596,164	593,973	2,191
4		= =	♫ 공항	2022.10.01.	800,000	598,356	201,644
5		≫≫	♫ 공항	2022.10.01.	800,000	598,356	201,644
6		∫ ∫	♫ 공항	2022.10.01.	700,600	598,356	102,244
7		√√	Ⓜ 공항	2022.11.08.	800,000	681,644	118,356

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

[관계기관 의견 및 검토결과] ★★(주)는 ‘가’와 관련하여 “2023년도 상생협력비 운용 계획(보완)”⁹⁾을 사장의 결재를 받아 1인당 800,000포인트를 지급하기로 정하였고 이후 지침 제7조 제9항에 따라 “2023년 복지포인트 제도 운영 계획”¹⁰⁾을 수립하였다는 의견을 제시하였다.

또한, 모회사 ~~PP~~부와 상생협력비 중 복지포인트 지급 금액에 대해 사전에 협의하였고 2021년 임금협약서는 복지포인트 관련 최신 노사합의서로서 참고자료로 활용했다는 의견을 제시하였다.

사전에 “2023년도 상생협력비 운용계획”에 1인당 800,000포인트를 지급하기로 하고 사장의 결재를 받아 모회사와 협의한 점은 지침을 준용한 것으로 인정된다. 다만, “2023년 복지포인트 제도 운영 계획”에 효력이 지난 2021년 임금협약서를 관련 근거로 작성한 것이 최신 노사합의서로서 참고 사항으로 활용한 것이라는 의견은 받아들이기 어렵다.¹¹⁾

9) ★★(주) ##팀-1092(2023. 8. 28.) “2023년도 상생협력비 운용 계획(보완)”

10) ★★(주) ##팀-1126(2023. 8. 31.) “2023년 복지포인트 제도 운영 계획”

11) “2023년 복지포인트 제도 운영 계획” 수립 시 관련 근거를 「복지후생규정」, 「복지 포인트 제도 운영지침」, 「2021년 임금협약서」, “2023년도 상생협력비 예산 운용 계획”, “상생협력비 운용 계획 관련 회신” 순으로 작성하였음

○○(주)는 ‘나’와 관련하여 복지포인트 운영 기준 수립 시 퇴직자의 복지포인트 사용 금액에 대한 회수 조치사항이 규정되어있지 않았으므로 퇴직자의 복지포인트를 환수할 경우 「근로복지기본법 시행규칙」 제29조 제2항¹²⁾에 따라 부가적인 문제점이 발생할 수 있으므로 향후 퇴직자 복지포인트 회수 관련 기준을 수립하여 적용하겠다는 의견을 제시하였다.

그러나 당초 「근로복지기본법 시행규칙」 제29조 제2항에 따라 복지포인트 제도 운영기준에 ‘퇴직 등의 사유 발생 시 처리기준’을 필수로 포함하지 않았고, 일부 퇴직자에 대해서는 퇴직일 기준으로 복지포인트를 정산하면서 다른 일부 퇴직자는 정산하지 않아 이러한 이유로 퇴직자에 대한 처리기준을 명확히 정립할 필요가 있음을 권고하는 본 건 지적에는 무리가 없다고 판단된다.

조치할 사항

① ★★(주) 대표이사는 「복지포인트 제도 운영지침」을 준수하여 복지포인트 운영 계획 수립을 철저히 하시고, 복지포인트 지급금액 등 「복지포인트 제도 운영지침」의 현행화가 필요할 경우 관련 조문을 개정하는 방안을 마련하시기 바랍니다.

(통보)

② ○○(주) 대표이사는 향후 복지포인트 운영 계획 수립 시 「근로복지기본법 시행규칙」에 따른 ‘퇴직 등의 사유 발생 시 처리기준’을 포함하여 직원 복지 관련 예산 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (권고)

12) 「근로복지기본법 시행규칙」 제29조 ② 선택적 복지제도를 운영하는 사업주는 다음 각호의 내용을 포함한 선택적 복지제도 운영기준을 정하고 이를 소속 근로자에게 알려주어야 한다. 1. 선택적 복지 구성항목 2. 복지혜택 부여기준, 부여기간, 채용·퇴직 등의 사유 발생 시 처리기준 등 선택적 복지 운영에 관한 사항 3. 그 밖에 사업장별 선택적 복지제도 설계 및 운영에 필요한 사항

주 의 요 구 · 통 보

3

제 목 상품권 구매·관리 업무 소홀
관 계 기 관 ○○(주)
구 분 총무
내 용

○○(주)는 상품권 구매·사용·관리에 관한 사항을 「상품권 관리지침」(이하 “지침”이라 한다)으로 제정·운용하고 있다.

가. 상품권 구매 및 배부대장 작성에 관한 사항

지침 제7조에 따라 상품권을 구매하고 배부하는 부문관리자는 상품권을 구매·배부한 경우, 구매·배부목적, 일자, 수량 및 상품권 종류 등을 [별지 제1호 서식] “상품권 구매 및 배부대장”에 작성하도록 하고 있으며, 지침 제9조에 부문관리자가 상품권을 배부할 경우 [별지 제2호 서식] “상품권 수령증”에 수령인의 자필서명을 받아야 한다. 다만 불가피한 사유로 최종 수령인의 자필서명이 불가한 경우에는 그 사유를 명시하고 중간 수령인의 자필서명으로 갈음할 수 있다.

그런데 ○○(주)는 2021. 1. 1.부터 감사일(2023. 11. 20.) 현재까지 직원 포상 및 행사 등을 위해 상품권 구매·배부한 상품권 구매수량, 배부수량 등이 상품권 수령증의 수령내역과 수량이 일치하지 않고¹³⁾, 상품권 수령증의 수령인이 최종 수령

13) [별표] 상품권 구매 및 배부대장의 ‘연번 1, 2, 3’ 구매·배부수량(40매, 80매, 240매)과 상품권 수령증의 ‘연번 1, 2, 3’의 수량(200매, 40매, 120매)이 불일치

인이 아닌 중간 수령인이 자필서명한 경우 중 일부는 사유를 작성하여 관리하지 않았다.

나. 상품권 관리실태 점검에 관한 사항

지침 제10조에 따르면 총괄관리자는 감사부서와 협조하여 상품권 구매·배부 내역을 수시로 모니터링하여 이상 유무를 확인하고 사용내역이 불분명한 경우에는 상품권 사용을 즉시 중단 조치하도록 하고 있고, 감사부서는 정기감사를 통해 상품권 구매·지급의 적정성 등에 대하여 점검을 실시하도록 하고 있다.

그런데 ○○(주)는 2021. 1. 1.부터 감사일(2023. 11. 20.) 현재까지 상품권 구매·배부 등 관련 업무에 대해 수시 모니터링 및 관련 점검을 실시하지 않았다.

[관계기관 의견 및 검토결과] ○○(주)는 ‘가’와 관련하여 상품권 구매 및 배부대장에 기재된 수량이 수령증과 불일치한 점은 인정하면서도 전산파일 내 수식 오류 및 오기재로 인한 실수라는 의견을 제시하였다.

‘나’와 관련하여 지출결의서 상신 시 상품권 구매 및 배부내역을 총괄관리자가 확인할 수 있다는 의견을 제시하였다.

그러나 지출결의서를 통해 상품권 구매수량, 구매금액, 목적 등은 확인할 수 있지만 지침에 따라 총괄관리자가 감사부서와 협조하여 실제로 수시 모니터링을 한 실적이 없고, 현재와 같이 상품권 구매 및 배부대장과 상품권 수령증의 수량이 일치하지 않는 등 향후 지침에 따른 관련 업무에 대한 수시 모니터링 및 관련 점검업무 수행이 필요하므로 위 주장은 받아들일 수 없다.

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는

① 상품권 구매·관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시고,

[관련자] △△본부 △△부 ♀♀과 ♂♂ 급 ∞ ∞

② 상품권 관리실태에 대한 수시 점검을 철저히 하고, 상품권 구매·배부·수령 업무에 대해 본사 소속 직원에 교육을 실시하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별표] ○○(주) 상품권 구매 및 배부대장, 상품권 수령증

□ 상품권 구매 및 배부대장

(단위: 매, 원)

연번	구매내역					배부내역				
	구매일자	상품권 종류	구매목적	구매수량	구매금액	배부일자	배부목적	수령인	배부수량	배부금액
1	2021.09.29.	온누리상품권	21년도 안전보건 공모전 시상 상품권 구매	40	2,000,000	2021.10.05.	21년도 안전보건 공모전 시상 상품권 구매	♠♠	40	2,000,000
2	2022.04.18.	온누리상품권	포상 관련 상품권 구매	320	1,600,000	2022.04.18.	포상 관련 상품권 구매	♣♣	80	400,000
3	-	-	-	-	-	2022.04.25.	2022년 근로자의 날 포상 상품권 지급	♣♣	240	1,200,000
4	2023.06.23.	기프트카드	본사 주관 소통 DAY	10	200,000	2023.06.27.	본사 주관 소통 DAY	⊙⊙	20	200,000

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

□ 상품권 수령증

(단위: 매, 원)

연번	수령내역						
	수령일자	상품권 종류	지급목적	수량	총 금액	수령인	비고 (중간수령인 경우 사유)
1	2021.10.05.	온누리상품권	안전·보건 공모전 상금 지급	200	2,000,000	♠♠	등기발송
2	2022.04.18.	온누리상품권	2022년도 1분기 정기포상	40	400,000	♣♣	-
3	2022.04.25.	온누리상품권	2022년 근로자의 날 포상	120	1,200,000	♣♣	등기발송

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

주 의 요 구 · 통 보

4

제 목 휴양소 운영 업무 소홀
관 계 기 관 ○○(주)
구 분 총무
내 용

○○(주) 「복리후생규정」 제12조에 따르면 직원의 여가선용을 위하여 휴양소를 취득·임차하거나 위탁하여 운영할 수 있고, 휴양소 지원을 위한 세부사항은 사장이 정하도록 하고 있다.

이에 ○○(주)는 매년 위탁운영 업체 선정, 운영기간, 휴양시설 현황 및 사용 시 유의사항¹⁾ 등을 포함한 하계 및 연중 휴양소 운영계획을 수립하여 휴양소를 운영 중이며, 직원들에게 공정한 휴양소 이용 기회를 제공하기 위해 휴양소에 당첨된 직원 중 예약 취소 통보기간(이용 시작일 8일 전)을 준수하지 않거나 예약 부도²⁾를 낸 직원은 향후 3년간 휴양소 이용을 제한하고 있다.

그런데 2020. 1. 1.부터 감사일(2023. 11. 22.) 현재까지 휴양소 이용내역을 확인한 결과, 【표】와 같이 과거 예약 부도를 낸 직원이 휴양소 이용 제한기간인 3년이 지나지 않았음에도 휴양소를 이용한 실적이 있어 휴양소 운영의 공정성을 훼손하였다.

1) 휴양소 이용권 타인 양도 금지, 이용시설 파손 및 물품 분실 시 본인 부담, 예약 취소 통보기간 미준수 혹은 예약 부도 시 불이익 등을 포함한 휴양소 사용 시 유의사항

2) 예약했지만 취소한다는 연락 없이 예약 장소에 나타나지 않는 행위

【표】 과거 휴양소 예약 후 미이용한 직원의 3년 내 휴양소 이용내역

연번	예약자	사번	이용내역	과거 예약 후 미이용 실적	비고
1	ㅌㅌ		2022.07.28.~2022.07.30.(2박)	2021년 휴양소 당첨 후 미이용	선착순
2	↗↗		2022.09.04.~2022.09.06.(2박)	2021년 휴양소 당첨 후 미이용	추첨
3	ㅅ ㅅ		2023.07.02.~2023.07.04.(2박)	2022년 휴양소 당첨 후 미이용	선착순
4	ㅈ ㅈ		2023.07.09.~2023.07.11.(2박)	2022년 휴양소 당첨 후 미이용	선착순
5	ㅌㅌ		2023.07.31.~2023.08.02.(2박)	2021년 휴양소 당첨 후 미이용	선착순

자료: ○○주 제출자료 재구성

[관계기관 의견 및 검토결과] ○○주는 휴양소의 경우 매년 위탁업체를 선정하여 운영하고 있으며 예약 부도를 낸 직원에 대해 3년 이용 제한 방침을 수립하였으나, 코로나19로 인해 공실이 지속적으로 발생하여 공실을 발생시키는 자체가 고정비용을 낭비하는 것이라고 판단하여 노사 협의에 의해 선착순 이용 시 3년 이용 제한을 해제하여 공실을 줄인 것이라고 의견을 제시하였다.

그러나 【표】 ‘연번 2’는 2021년도 휴양소 당첨 후 미이용하여 향후 3년간 휴양소 이용에 제한이 되어야 함에도 2022년 휴양소 신청 추첨방식에 신청하여 이용대상자로 선정되었으므로 이는 노사 협의에 의한 휴양소 운영 원칙도 위배한 사항으로 위 주장은 받아들일 수 없다.

조치할 사항 ○○주 대표이사는

① 휴양소 운영 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시고,

[관련자] ◆◆본부 ◆◆부 ●●과 ☎급 ■■■■

② 과거 사용실적이 있는 직원의 선착순 이용에 대한 세부 기준을 수립하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

주 의 · 개 선 요 구

5

제 목 근무복 지급·관리 업무 소홀
관 계 기 관 ○○(주)
구 분 총무
내 용

○○(주)는 직원이 착용하는 근무복의 지급, 착용 및 관리에 관하여 필요한 사항을 정하기 위해 「근무복관리지침³⁾」(이하 “지침”이라 한다)을 제정하여 운영하고 있으며 지침 제2조에서는 지침의 적용범위를 회사로부터 근무복을 지급받아 착용하는 현장 근무직원으로 정하고 있다.

○○(주) ●●과는 2021년 직원 근무복 제작을 위해 【표1】 과 같이 5년간의 장기계속계약으로 계약을 체결하였다.

【표1】 계약체결 현황

구분	계약금액(VAT포함)	계약일자	납품기한	수량	비고
총괄계약					
1차년도 계약					
2차년도 계약					
3차년도 계약					

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

3) 「근무복관리지침」(2022. 1. 4. 제정)

가. 본사 임직원 근무복 지급에 관한 사항

사규는 적용범위를 면밀히 검토하여 제정해야 하며, 관련 사규 제정 후에는 사규에 따라야 하고, 사규가 제정되기 전이거나 불가피하게 적용범위로 정하지 않고 있는 사항에 대해서는 별도의 방침을 수립하여 시행하여야 한다. 또한 「회계 규정」 제32조에 따르면 지출원인행위는 예산 범위 내에서 하여야 하고 지출원인행위에 의하지 아니하고는 지출할 수 없도록 하고 있다.

이에 따라 직원의 근무복 지급·관리에 대해서는 지침에 따라야 하고 지침이 제정되기 전이거나 지침에 적용범위로 정하지 않고 있는 본사 임직원의 근무복 지급 관리에 대해서는 별도의 방침으로 지급 및 관리기준을 정하여 구매를 시행하여야 한다.

그런데 ○○(주)는 2021년 지침이 없는 상황에서 직원의 근무복 제작을 위해 【표 1】과 같이 계약을 체결하면서 본사 임직원의 근무복은 시행계획 보고에 포함하지 않아 계약서 산출내역서에 내역이 없고 계약에 포함되어 있지 않은 상황임에도 별도의 방침 수립 없이 【표2】와 같이 2021년, 2022년 본사 임직원의 근무복을 근무복 제작 계약상대자에게 구매하였다. 또한 지침 제정 시에도 지침의 적용범위에 본사 임직원은 포함하지 않아 지침이 제정된 이후에도 본사 임직원의 근무복 지급에 대한 근거가 없는 상황에서 구매방침 문서 등 지출원인행위 없이 구매 후 대금을 지급하였다.

【표2】 본사 임직원 근무복 구매 내역

구분	종류	구매금액(VAT 포함)	구매업체	비고(관련문서 ¹⁾)
2021년				
2022년				

주1. 해당문서는 “본사 임직원 근무복 제작·구매 대금 지급 보고” 문서로 근무복 제작·보고에 대한 계획 보고 없이 구매 후 대금지급을 위해 작성된 문서임

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

나. 여유수량 및 재고 관리에 관한 사항

○○(주) ●●과는 위 【표1】의 계약을 체결하면서 [별표]와 같이 매년 근무복 종류별로 여유수량을 포함하여 계약을 체결⁴⁾하였고, 여유수량은 현원에 대한 필요 수량의 1%에서 최대 48%까지 근무복 종류별로 다르게 책정하였다. 또한 계약체결 이후 여유 근무복은 매년 일정 재고로 쌓여 업체에 보관⁵⁾하고 있으며 매년 말 재고 수량에 대한 사진 등을 업체로부터 제출받아 실제 재고 보유현황을 확인하고 있다고 하였다.

여유수량을 두고 있는 사유에 대해서는 해당연도에 입사할 신입사원과 기간제 직원들에 대한 정확한 근무복 수량을 책정할 수 없고, 퇴직 등의 사유로 근무복 지급 관련 수량 변경이 빈번히 이루어지기 때문이라고 하였고, 근무복 계약은 5년간의 장기계속계약이므로 1차년도 계약에는 여유수량을 다른 차수에 비해 상대적으로 많이 보유하고 차수가 더해질수록 전년 재고현황을 고려하여 여유수량을 적게 또는 두지 않거나 현원 대비 적게 수량을 책정하는 등의 방식으로 재고를 소진할 계획이라고 하였다.

그러나 근무복은 현원에 맞게 제작·지급하여 예산 낭비가 없도록 하여야 하고 이와 같은 불가피한 사유로 여유수량을 책정하기 위해서는 해당 사유, 책정기준, 재고 관리에 대해 사업계획 시 명시해야 한다. 또한 재고 관리에 대해서는 계약 상대방과 계약을 체결할 시에도 계약조건⁶⁾으로 포함하여야 하나 여유수량 및

4) 물품구매 계약을 시행하기 위해서는 품목 및 예상수량을 고려하여 예산을 편성하고 입찰 시 품목에 대한 세부 가격 조사 및 예상 수량을 고려한 기초금액을 설정해야 하나, 2020. 12. 근무복 지급, 착용 및 관리 등에 대한 주체가 공사에서 자회사로 이관됨에 따라 2021년에 ○○(주)에서 입찰 시행 시 공사에서 책정한 2021년 근무복 비용의 5년치를 반영하는 등 자체적으로 예산 및 기초금액 산정이 어려웠던 상황임을 고려하여 기초금액 산정 시 추정 수량의 적정성에 대해서는 검토에서 제외하였음. 참고로 공사에서는 매년 외부 전문기관을 통해 해당연도 계약인원의 근무복 적정 단가를 산정하고 자회사별 이직률 등을 고려하여 비용을 책정하고 있음

5) 회사 내에 근무복을 보관할 창고가 없어 제작 업체에서 보관하고 있음

6) 재고 보관 및 관리에 관한 사항은 계약상대자에게도 비용 부담이 될 수 있는 사항이며, 재고 분실이나 장부와 현 수량의 차이 등 문제가 발생 시에 책임소재를 명확히 하여 관리해야함

재고관리에 대해서는 문서상으로 명시되어 있는 바가 전혀 없고, 계약서에도 포함 되어 있지 않다.

더욱이 여유수량은 불필요하게 과다 책정 시 예산이 낭비될 우려가 있어 책정 기준을 신중히 검토해야 하고, 재고 관리 소홀 시 횡령 등 각종 부정이 일어날 수 있는 위험이 있음에도 담당자의 판단으로만 수량이 정해지고 있고 재고 수량에 대해서는 전자 문서상으로 보고 없이 업체로부터 현황을 제출받고 있으며 연말 재고는 업체가 보내주는 사진으로만 확인하는 등 사실상 관리가 제대로 이루어 지지 않고 있다.

[관계기관 의견 및 검토결과] ○○(주)는 근무복 계약은 5년 장기계속계약으로 체결하였고 매년 모자회사 위수탁계약을 통해 근무복 예산이 편성되기에 2차년도, 4차년도 동복 점퍼 지급(2년 1회)에 따라 1차년도, 3차년도 재고 수량을 넉넉히 가져갈 수밖에 없는 불가피한 상황이었다고 의견을 제시하였다.

또한 단순히 숫자로 보면 재고수량이 많아 보이지만 근무복 지급 형태를 보면 각 근무복별로 사이즈를 다양하게 보유해야하고 셔츠 및 티셔츠의 경우 1인당 2벌로 지급이 되고 있어 불필요한 여유수량의 과다 책정, 그로 인한 예산 낭비 및 여타 각종 부정에 대한 우려는 근무복 지급 및 운영실정이 고려되지 않은 의견이라 주장하였다.

그런데 여유수량 및 재고 관련한 본 처분의 취지는 여유수량의 책정을 지적한 것이 아니라 불가피한 사유로 여유수량을 책정하기 위해서는 해당사유, 책정 기준 및 재고관리에 대한 사항을 사업계획 시 명시해야 하고 재고관리는 계약서 등에 명시하여 계약상대자 간 책임소재를 명확히 하여 관리해야 한다는 것인데

근무복 관련한 여유수량에 대해서는 세부 책정 사유 및 기준은 물론 보유 여부
조차 문서상으로는 확인할 수 없었고⁷⁾ 재고가 계약상대자에 있다는 것 또한 전혀
알 수 없는 상황으로 관리가 제대로 되지 않을 시 위에서 언급한 부정이 충분히
우려되는 상황이므로 근무복 운영실정이 고려되지 않은 의견이라는 위 주장은
받아들일 수 없다.

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는

① 근무복 지급·관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시고,

[관련자] ◇◇본부 ◇◇부 ●●과 ☎급 ■■■■

② 본사 근무복 지급·관리 기준에 대해서는 지침에 반영하거나 지침에 반영할 수
없는 경우 별도 수립하여 시행하도록 하고, 향후 사업 시 계획 수립 단계에서부터
근무복 여유수량을 반영하고 계약조건으로 포함하시기 바라며 현재 진행 중인
계약 건은 여유수량 및 재고 관련 사항이 전산으로 기록·관리되도록 하여 업무의
투명성을 제고하시기 바랍니다. (개선)

7) 계약체결 완료보고 문서에도 계약서의 가장 중요한 문서인 “산출내역서”는 첨부되어 있지 않아 여유수량의 존재 여부를 전혀
알 수 없었음

[별표] 연도별 근무복 여유수량 및 재고 현황

2021년 여유수량 및 재고 현황

(단위: 벌)

구분	근무복명	성별	구성품	발주 수량	여유 수량	계약 수량	여유수량 비율(%)	현 재고

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

2022년 여유수량 및 재고 현황

(단위: 벌)

구분	근무복명	성별	구성품	발주 수량	여유 수량	계약 수량	여유수량 비율(%)	현 재고

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

2023년 여유수량 및 재고 현황

(단위: 벌)

구분	근무복명	성별	구성품	발주 수량	여유 수량	계약 수량	여유수량 비율(%)	현 재고

자료: ○○주 제출자료 재구성

권 고

6

제 목 기록물 생산·관리에 관한 사항

관 계 기 관 ◆◆(주)

구 분 총무

내 용

◆◆(주)은 사무의 간소화·표준화·과학화 및 정보화를 도모하여 행정의 효율을 높이고, 기록물을 안전하게 보존하고 효율적으로 활용하기 위해 「사무 및 기록물 관리규정」(이하 “규정”이라 한다)을 제정·운용하고 있다.

가. 사무 관리에 관한 사항

규정 제5조에 따르면 문서는 결재권자가 해당 문서에 서명(전자결재 포함)의 방식으로 결재함으로써 성립하며 전자문서는 전자문서시스템의 수신함에 도달함으로써 효력이 발생한다. 따라서 다른 기관·부서에서 발송(생산)한 전자문서가 수신처로 지정된 부서의 문서 관련 업무 담당자의 전자문서시스템에 도달하면 담당자는 문서를 접수하여 문서의 내용을 내부적으로 부서원들이 신속히 알 수 있도록 하여야 한다.

그런데 2023. 1. 1.부터 감사일(2023. 11. 17.) 현재까지 ◆◆(주) 전자문서시스템에서 기관 내·외부로부터 발송된 문서에 대한 문서 접수현황을 확인한 결과, 문서 시행일로부터 최대 478일 이후에 접수⁸⁾하는 등의 문서접수 지연 사례가 빈번하게 발생하였다⁹⁾.

8) 🖱🖱실은 “여비규정에 대한 지침 통보” 문서를 2022. 7. 5. 시행하였고 ☺☺팀은 그 문서를 2023. 10. 26.에 접수함

나. 기록물 생산 등 관리에 관한 사항

규정 제33조에 따르면 문서주관부서는 기록물의 생산부터 활용까지의 모든 과정에 걸쳐 진본성, 무결성, 신뢰성 및 이용가능성이 보장될 수 있도록 관리하여야 하고, 규정 제34조에 따르면 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력하여야 한다.

그런데 일부 현장(지사, 표지소 포함)¹⁰⁾에 선임된 비상근 경비지도사는 매월 정기적으로 작성하는 경비원 교육계획·실적 및 경비지도사 정기점검 계획·결과 등 공문서를 전자문서시스템에 등록하지 않고 비전자기록물(한글파일로 작성)로 생산¹¹⁾하여 관할 경찰서에 제출하고 있다.

[관계기관 의견] ◆◆(주)은 감사 결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ◆◆(주) 대표이사는

- ① 대내외로부터 수신한 문서는 바로 전자문서시스템에 접수하고, 전자문서시스템 사용자를 대상으로 「사무 및 기록물관리규정」 관련 교육을 실시하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바라며,
- ② 기록물은 원칙적으로 전자문서시스템으로 생산하고 비전자로 생산한 기록물도 전자문서시스템에 등록하여 모든 기록물을 전자적으로 관리하시고, 비상근 경비지도사가 생산하는 문서 등의 관리방안을 수립하시기 바랍니다. (권고)

9) 2023. 1. 1. 이후 전자문서시스템에 접수된 문서 중 시행일자과 접수일자 차이가 7일 이상은 2,853건, 14일 이상은 1,816건임

10) ☎☎(☎☎·☎☎표지소), ✈✈공항, ✓✓본부, ☐☐표지소, ✕✕공항, ✕✕표지소, ✚✚공항, ☆☆공항, >>표지소, >>공항, ✕✕공항, ✕✕공항, ☐☐공항, ✚✚표지소

11) 전자문서시스템을 이용하지 않고 비전자(한글파일로 작성)로 기록물을 생산함에 따라 경비지도사마다 작성하는 문서 양식이 다르고, 작성 과정에서 일부 문서는 대표이사 인장 사용 등의 오류가 확인되었음

권 고

7

제 목 개인정보 관리에 관한 사항

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 총무

내 용

★★(주)는 VOC의 효율적인 운영 및 관리를 위해 「VOC운영지침」을, 개인정보 보호에 관한 세부 사항을 정하기 위해 「개인정보보호지침」을 제정·운용하고 있다.

「VOC운영지침」에 따르면 모든 직원은 고객으로부터 VOC를 접수할 수 있고 접수 시 고객 이름, 성별, 연령대, 답변 회신 여부, 회신받을 이메일 주소 및 전화번호 등의 개인정보를 기록매체¹²⁾에 등록하여 관련 업무를 처리하고 있으며 그 과정에서 인지한 개인정보를 외부로 유출하거나 업무 이외의 목적으로 이용하는 것을 금지하고 있다.

또한, 「개인정보보호지침」 제15조에 따라 개인정보처리자¹³⁾는 개인정보 처리 업무의 적절한 관리·감독을 위해 개인정보취급자¹⁴⁾에게 「개인정보보호지침」 [별지 제1호서식] “개인정보보호 보안서약서”(이하 “보안서약서”라 한다)를 제출받아야 한다.

12) 「VOC운영지침」제2조 제3호 “VOC 기록매체”란 고객이 제기한 VOC를 접수 및 등록하는 매체를 말하며, VOC 시스템 및 VOC 접수관리 대장(별지 제1호 서식) 등을 말한다.

13) 「개인정보보호지침」 제3조 제4호 “개인정보처리자”란 업무를 목적으로 법 제2조제4호에 따른 개인정보파일을 운용하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 모든 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등을 말한다.

14) 「개인정보보호지침」 제3조 제7호 “개인정보취급자”란 개인정보처리자의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 업무를 담당하는 자로서 임직원, 파견근로자, 시간제근로자 등을 말한다.

그런데 ★★(주)는 VOC를 운영하면서 VOC 접수 시 [별표]와 같이 이름, 연락처 등 개인정보로 식별할 수 있는 정보를 수집·취급함에도 불구하고 고객만족센터 근무자 외 공항에 근무하는 VOC 접수 담당자와 본사에서 VOC를 관리하는 담당자에 대해서는 보안서약을 제출받지 않고 있다.

따라서 향후 개인정보가 유출되거나 업무 이외의 목적으로 이용되지 않도록 개인정보 처리업무에 대한 적절한 관리·감독에 대한 대책을 포함한 VOC 운영계획 수립이 필요하다.

[관계기관 의견] ★★(주)는 감사 결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는 개인정보를 취급하는 VOC 업무 담당자들에게 ‘개인정보보호 보안서약서’를 제출받는 등 개인정보 관리대책을 수립하여 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (권고)

[별표] VOC 접수·관리대장(양식)

☐ VOC 접수·관리대장(시설)

< 사업소 명 : , VOC담당자 : >

관리 번호	접수 일	민원인			접수자			민원내용	조치			확인 (소장)
		소속	성명	연락 처	소속	성명	연락 처		조치 일시	조치 및 답변 내용	결과	

☐ VOC 접수·관리대장(운영)

< 사업소 명 : , VOC담당자 : >

관리번호					
접 수 일					
민 원 인	소 속		접 수 자	소 속	
	성 명			성 명	
	연락처			연락처	
민원 내용					
조 치 사 항	조치일시				
	조치 및 답변 내용				
	결과				
	확인(소장)				

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

주 의 요 구 · 통 보

8

제 목	인사제도 컨설팅 용역 계약 부적정
관 계 기 관	★★(주)
구 분	계약
내 용	

★★(주)는 □□가 100% 출자한 법인으로 ΩΩ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었으며, 용역 및 물품 계약의 업무처리 기준 및 절차 등을 정하기 위하여 「계약업무처리지침」(이하 “지침”이라 한다)을 제정·운용하고 있다.

지침 제2조에서는 이 지침에 정하지 아니한 사항에 대하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 기획재정부 계약예규 등 정부의 계약 관련 법령을 준용하도록 하고 있다.

★★(주) ①①팀은 직제 개편 후 조직·인력구조의 변화에 따른 인사제도 전반에 대한 진단이 필요하여 2023. 3. 정부에서 무료로 지원해주는 “일터혁신 컨설팅”을 신청하였다. 인사제도 전반에 대한 진단 및 분석, 근무평정제도 및 승진체계 개선 등을 주요 컨설팅 내용으로 하여 2023. 3. 24. 컨설팅 신청을 하고 2023. 4. 25. 선정발표가 나면 2023. 5.부터 2023. 7.까지 3개월간 컨설팅을 시행하는 것으로 세부 추진계획을 수립하였다.

그런데 ★★(주) ①①팀은 2023. 7. 정부 지원 컨설팅 사업에 선정되지 않자 【표】와 같이 자체적으로 인사제도 컨설팅 계약을 체결¹⁵⁾하였다.

【표】 계약체결 현황

용역명	계약상대자	계약금액 (VAT포함)	업체 선정 사유

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

지침 제5조에 따르면 용역에 대한 발주계획을 수립하는 발주부서에서는 계약에 필요한 제반서류인 해당사업 시행계획, 계약목적물¹⁶⁾, 계약방법, 예산확보 여부 및 사업 금액 등이 기재된 계약 관련 서류를 첨부하여 계약부서의 장에게 계약을 요청하여야 하고, 지침 제10조에 따르면 계약부서의 장은 계약 시행계획, 계약의 특성 등을 고려하여 계약방법을 결정하여야 하며 수의계약의 경우에는 수의계약 사유·계약상대자 선정방법, 관련 법규 조항 등을 포함하여 계약방침 문서로써 결정하여야 한다. 즉 계약을 체결하고자 할 때 계약체결 전 계약목적물에 대한 세부 내용을 정하고 예산확보 내용을 포함하여 시행계획 보고를 하여야 하며 특히 수의 계약의 경우는 수의계약 사유 및 관련 법규 조항을 시행계획 방침에 포함하여 사전에 수의계약 타당성을 검토하여야 한다.

그런데 ★★(주) ①①팀은 “인사제도 개선 컨설팅 용역” 계약체결 완료보고¹⁷⁾를 하면서 인사제도 개선을 위해 정부 무료 컨설팅을 신청하겠다는 계획문서를 관련근거로 들었지만 해당 계획문서에는 무료 컨설팅 시행 절차에 대한 계획만 들어 있을 뿐, 무료 컨설팅에 선정되지 않았을 경우 절차에 대해서는 명시된 바 없고¹⁸⁾, 컨설팅 계획문서에는 무료 컨설팅 지원 시 컨설팅 받을 범위에 대해서만 열

15) ★★(주) ①①팀-1250(2023. 7. 4.) 「2023년도 인사제도 컨설팅 업체 선정」

16) 과업내용서, 명세서, 계약이행 조건 등

17) 지침에 따라 발주부서인 ①①팀에서 계약담당부서인 ##팀으로 계약 요청해야 하지만 ①①팀에서 자체 계약을 체결한 것으로 자체 계약기준이 없음에도 자체 계약을 체결한 건이 본건을 포함하여 다수 있어 해당사항은 별도의 주체로 처분 요구함

18) 최초 계획 시 정부 무료 컨설팅 지원에 관한 내용만을 포함하고 있었고 무료 컨설팅에 선정되지 않았을 경우의 절차는 없었으므로 무료 컨설팅에 선정되지 않았을 경우에는 컨설팅업체를 선정할 별도의 계획보고를 수립하여 본 용역업체 선정 등에 대한 타당성을 검토하여야 함

거하고 있을 뿐 실제 용역 시행 시 과업 성과품 제출 및 확인방법 등 세부 과업 이행조건에 대한 기준이 없다.¹⁹⁾

또한 예산 확보 관련하여서도 무료 컨설팅에 일부 필요한 7,650,000원²⁰⁾에 대해서만 명시하고 있고 실제 시행한 “인사제도 개선 컨설팅 용역”에 대한 예산 확보는 명시된 바 없다.

이와 같이 ★★(주) ①①팀은 자체적으로 업체를 선정하여 수의계약을 체결하면서도 정부 무료 컨설팅 지원 계획을 해당 용역계약의 근거로 삼아 수의계약에 대한 사전 타당성 검토 없이 수의계약 체결 후 사후보고만 시행하였다.

[관계기관 의견] ★★(주)는 감사 결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는

- ① 인사제도 컨설팅 용역 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시고,
[관련자] ∈∈본부 ㅅㅅ실 ㉠급 ㉡㉢
- ② 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

19) 계약서 제2조에는 ‘구체적인 용역범위는 별첨에서 정하는 바에 따른다’라고 되어 있지만 별도 첨부된 자료를 확인할 수 없었음

20) 노사발전재단에서 진행하는 일터혁신 컨설팅은 상시근로자가 1,000명 이상이면 일부 자부담이 발생하여 ★★(주)에서는 예산 7,650,000원(지급수수료)을 확보하여 무료 컨설팅에 지원하였으나 최종 선발되지 않았음

개 선 요 구

9

제 목	수의계약 관련 지침 불합리
관 계 기 관	★★(주)
구 분	계약
내 용	

★★(주)는 □□가 100% 출자한 법인으로 ㄹㄹ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었으며, 「공직자윤리법」 제3조의2에 따라 공직유관단체로 지정되었다.

★★(주)는 용역 및 물품계약의 업무처리 기준 및 절차 등을 정하기 위하여 「계약업무처리지침」(이하 “지침”이라 한다)을 제정·운용하고 있으며 지침 제2조에 따라 이 지침에 정하지 아니한 사항에 대하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 정부 공공계약 기준을 준용하도록 하였다.

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조에 따라 공직유관단체인 ★★(주)는 국민권익위원회의 의결사항인 「공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고²¹⁾」(이하 “제도개선안”이라 한다)를 반영하여 내부 규정의 객관성 및 예산·회계 집행의 투명성을 확보하여야 한다.

제도개선안은 내부 규정의 자의성이 과다하거나, 투명성·공정성 보장 장치가 미비한 공공기관 등의 출자·출연기관에 대하여 임원의 전횡 및 부패행위 개입이

21) 의안번호 제2013-424호(2013.11.18.) “공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고”

발생하지 않도록 모회사의 규정을 우선 준용하여 내부 규정을 정비하고, 특히 수의계약에 관해서는 허용범위를 엄격하게 적용하기를 권고하였다.

그런데 ★★(주)는 「계약업무처리지침²²⁾」을 제정하면서 지침 제6조 제1항에는 긴급에 따른 수의계약 및 단축공고가 가능한 경우를 규정하고, 제2항에는 제1항의 내용 외에 사장이 정하는 경우 특정업체와의 수의계약 및 입찰공고 일정 단축 등이 가능하도록 규정하여 계약업무의 투명성·공정성이 저해될 수 있는 계약기준을 규정에 포함하였다.

[관계기관 의견] ★★(주)는 감사 결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는 투명하고 공정한 계약업무 추진을 위해 사장에 의해 특정업체와의 수의계약 및 입찰공고 단축 등이 가능하지 않도록 「계약업무처리지침」을 개정하시기 바랍니다. (개선)

22) 「계약업무처리지침」(2020. 1. 29. 제정)

주 의 요 구

10

제 목	계약업무처리지침과 현행 계약절차에 관한 사항
관 계 기 관	★★(주)
구 분	계약
내 용	

★★(주)는 □□가 100% 출자한 법인으로 ΩΩ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었으며, 용역 및 물품 계약의 업무처리 기준 및 절차 등을 정하기 위하여 「계약업무처리지침」(이하 “지침”이라 한다)을 제정·운용하고 있다.

지침 제2조에서는 이 지침에 정하지 아니한 사항에 대하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 기획재정부 계약예규 등 정부의 계약 관련 법령을 준용하도록 하고 있다.

지침 제5조에 따르면 발주부서의 장은 계약을 요청하고자 할 때에는 계약에 필요한 제반서류(해당 사업 시행계획, 시행결의서, 계약목적물²³⁾, 계약방법(입찰방법과 낙찰자 선정기준), 예산확보 여부 및 사업금액 등이 기재된 계약 관련 서류를 첨부하여 계약부서의 장에게 요청하여야 한다.

계약부서의 장은 제5조 제1항에 따른 계약요청을 받으면 지침 제10조에 따라 시행계획, 계약의 특성, 입찰 참가 자격요건 등 입찰 집행에 필요한 사항을 고려하여 계약방법을 결정하여야 하며, 요청된 계약방법이 적절하지 않다고 판단될

23) 지방서·과업내용서·규격서·명세서, 계약이행 조건 등

때는 그 사유를 명백히 하여 발주부서의 장과 협의하여 결정하여야 하며, 수의 계약의 경우에는 수의계약 사유·계약상대자 선정방법, 관련 법규 조항 등을 포함하여 계약방침 문서로써 결정하도록 하고 있다.

또한, 낙찰자가 결정되어 계약서 작성 시에는 지침 제26조에 따라 계약부서의 장은 나라장터를 이용하여 전자계약을 체결하여야 하고 시스템 장애 등 불가피한 사정이 있거나 계약 상대 업체의 나라장터 미사용 등의 경우에 한 해 서면으로 계약을 체결할 수 있도록 하고 있으며, 계약체결 시에는 동 지침 제27조에 따라 시행령 제50조부터 제52조까지의 규정에 따른 계약보증금을 계약상대자로부터 납부받거나 이행보증서를 제출받아야 하고 시행령 제50조 제6항에 따라 계약보증금 납부를 면제하는 경우에는 계약상대자로부터 계약보증금 납부각서를 제출받아야 한다.

가. 계약주체에 관한 사항

그런데 ★★(주)는 지침 제5조에 따라 발주부서에서 계약에 필요한 제반서류를 첨부하여 계약부서의 장에게 계약을 요청하여야 하나 [별표]의 계약은 발주부서에서 자체적으로 계약을 체결하였으며, 지침에는 발주부서 자체 계약 기준이 명시되어 있지 않음에도 통상적으로 2천만원 이하의 계약은 발주부서에서 자체 계약체결하고 있다고 하였다²⁴⁾.

24) [별표]의 '연번 13~15' 외부회계감사용역의 경우는 최초 입찰 시 기초금액이 9천만원, 계약금액은 73,636,363원(VAT제외)으로 통상적으로 2천만원 이하의 발주부서에서 자체적으로 계약하고 있다는 기준에서도 벗어남

나. 수의계약 체결 방침에 관한 사항

지침 제10조에 따라 수의계약의 경우에는 수의계약 사유·계약상대자 선정방법, 관련 법규 조항 등을 포함하여 계약방침 문서로써 결정하여야 함에도 [별표]의 계약 건 중 ‘연번 1~8’의 수의계약은 수의계약 관련 법규 조항 및 그에 따른 구체적 사유와 업체 선정 배경에 관한 기술 없이 “최저견적 업체 선정”이라는 결과만을 명시하였다.

그래서 해당 사업 관련 경쟁이 가능한 다수 업체가 존재하는 상황에서도 수의계약이 필요한 구체적 사유 및 업체 선정 배경에 대한 세부내용을 확인할 수 없었고, ‘연번 9, 10’은 근로자 지원 프로그램을 시행할 수 있는 업체는 다수이나 수의계약 사유에 “전문기관(계약업체)와 용역계약 체결”이라는 계약체결 결과만을 기재하는 등 업체 선정 사유를 전혀 확인할 수 없었다.

[별표] ‘연번 1~10’까지의 수의계약 건은 2천만원 이하의 계약으로 「국가계약법」상 수의계약이 가능한 범주이지만, 수의계약이 가능한 범주라 할지라도 해당 건과 같이 경쟁이 가능한 다수업체가 존재하는 사업의 경우에는 공정하고 투명하게 업체를 선정하기 위해 수의계약이 필요한 구체적 사유 및 업체 선정 사유를 면밀히 검토해야 할 필요가 있다.²⁵⁾

다. 전자계약 및 계약보증금 징구에 관한 사항

지침 제26조에 따라 불가피한 경우를 제외하고는 전자계약을 체결해야 하나 [별표]의 계약 건은 불가피한 경우에 대한 사유를 확인할 수 없는 상황에서 서면

25) 공사의 경우, 수의계약 시 수의계약 필요성에 대해 상세히 기재하고 사업의 자격요건 및 선정된 업체의 자격 유무, 단일사업 분할 시행여부 등 수의계약 시 검토해야하는 사항을 표준화하여 “수의계약사유서” 양식으로 정하여 검토하고 있음

으로 계약을 체결하고 있으며²⁶⁾, 지침 제27조에 따라 계약체결 시에는 계약보증금 또는 이행보증서를 제출받거나 계약보증금 납부를 면제하는 경우에도 계약보증금 납부각서를 제출받아야 하나, [별표] ‘연번 13~15’의 경우를 제외하고는 계약보증금·이행보증서·납부각서 중 어느 하나도 제출받지 않았다.

[관계기관 의견] ★★(주)는 감사 결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는 「계약업무처리지침」에 따라 계약업무를 수행하여 유사 사례가 재발하지 않도록 철저히 하시기 바라며, 계약체결 주체에 관해서는 현실과 맞지 않거나 비효율적인 내용을 개정하여 현행화하시기 바라며, 수의계약 체결 시에는 수의계약 타당성을 표준화된 기준으로 검토할 수 있도록 “수의계약 사유서” 양식을 제정하여 「계약업무처리지침」에 반영하시기 바랍니다.
(기관주의)

26) [별표] 계약 건은 서면계약을 체결하면서 서면계약이 불가피한 사유에 대해 전혀 명시하지 않고 있고, 특히 ‘연번 13~15’의 외부회계감사용역의 경우 1차년도 계약을 전자계약으로 체결하여 전자계약을 체결할 수 없는 불가피한 경우가 아님에도 2차년도 3차년도 계약은 서면계약을 체결하고 있음

[별표] 계약체결 현황

연번	계약건명	계약방법	계약업체	계약금액 (VAT 제외)	계약보증금 징구여부	계약기간	발주부서	계약부서	나라장터 계약여부
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

주1. '연번 11, 12'는 계약담당부서인 ##팀에서 계약을 하였지만 계약담당자가 아닌 근무복 담당자가 계약체결하여 발주부서 자체구매 건으로 분류
주2. '연번 13~15' 외부회계감사용역은 장기계속계약으로 최초 계약체결 시 나라장터로 전자계약 체결하였으나, 2차년도 이후부터는 수기계약 체결, 2차년도 수기계약부터는 감사 대상 기간만 명기되어 있을 뿐 용역 기간은 명시되어 있지 않아 계약체결일로부터 대금지급일 등 고려하여 표기함
자료: ★★(주) 제출자료 재구성

개 선 요 구

11

제 목 계약 절차 기록·보고 소홀
관 계 기 관 ○○(주)
구 분 계약
내 용

○○(주) 「사무 및 기록물 관리규정」 제34조에 따르면 문서주관부서는 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 필요한 조치를 마련하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력하여야 한다. 같은 규정 제35조에 따르면 문서주관부서는 효율적이고 책임 있는 업무수행을 위하여 업무의 입안단계부터 종결단계까지 업무수행의 모든 과정 및 결과가 기록물로 생산·관리될 수 있도록 업무과정에 기반한 기록물관리를 위하여 필요한 조치를 마련하도록 하고 있다.

또한 ○○(주) 「계약업무처리지침」 제22조는 입찰 시행 시 입찰공고문에 포함되어야 하는 사항을 【표1】 과 같이 정하고 있다.

【표1】 입찰공고문에 포함되어야 하는 사항

연번	내용
1	입찰에 부치는 사항
2	입찰 또는 개찰의 일시와 장소
3	제안요청설명 또는 현장설명의 장소·일시·참가자격 및 참가의무 여부에 관한 사항
4	입찰참가자의 자격에 관한 사항
5	입찰보증금과 귀속에 관한 사항
6	낙찰자 결정방법
7	공동계약 가능여부 및 공동계약이 가능한 경우 공동계약 이행방식
8	기타 입찰에 관하여 필요한 사항

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

입찰공고문은 【표1】 과 같이 입찰 참가 자격, 낙찰자 결정방식 등 입찰에서 가장 중요한 사항을 포함하여야 하고, 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행령」 제4조 제3항에 따르면 전자조달시스템에 게시된 내용과 붙임 파일 형태의 입찰공고문의 내용이 다른 경우에는 입찰공고문의 내용이 우선하도록 정하고 있는 등 중요한 문서로 계약담당자는 입찰공고문을 신중히 작성해야 하며 입찰 방침에 포함하여 보고하여야 한다.

그런데 ○○(주)는 【표2】 의 계약 건에 대한 입찰공고를 시행하면서 단계별 절차에 대해 전자문서로 기록해야 하고 「계약업무처리지침」에서 정하고 있는 입찰공고문에 포함되어야 하는 사항을 검토하여 입찰공고문을 입찰 계획 보고 시에 보고하여야 함에도 전자문서로 보고·기록하지 않은 채 나라장터에 공고를 게시하여 ○○(주) 전자문서상으로 입찰공고 세부내역을 확인할 수 없었다.

【표2】 경쟁입찰 건 중 입찰공고문 미보고 현황(2022~2023년 입찰시행 건)

연번	건명	계약상대자
1	2022년 임직원 단체상해보험 가입	
2	공항시설물 유지보수 장비 구매(㉠㉠공항 및 ㉡㉡공항)	
3	2023년 업무용차량 자동차 보험 가입	
4	2023년 ㉢㉢ 및 ㉣㉣ 국제공항 영업배상책임보험 가입 용역	
5	2023년 임직원 단체상해보험 가입 용역	
6	미래비전 중장기 발전계획 수립에 대한 연구용역	
7	2023년 장비 및 공구류 구매	
8	2023년 해외연수 프로그램 위탁운영 용역	

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

특히 ‘연번 1, 5’의 단체상해보험 가입 건의 경우, 단체상해보험 가입에 대한 계획보고에서는 참가자격, 공동수급 구성 조건, 적격심사 서류 제출 방법, 적격심사 평가자료의 유효 조건 사항 등을 포함하지 않고 입찰공고문에만 포함하였는데 입찰공고문은 전자문서로 보고하지 않고 나라장터에만 게시하여 계획 보고 결재과정에서도 참가자격 등의 적정성을 확인할 수 없었다.

이와 같이 입찰공고문을 보고·기록 없이 입찰을 진행할 경우에는 입찰공고문 작성 내용에 대한 적정성 검토가 어려워져 입찰공고문에 포함되어야 할 사항이 누락되거나 참가자격 등의 적정성에 관한 문제, 공고문 문구가 명확하지 않을 경우 해석상 문제²⁷⁾가 발생하여도 사전 검토를 할 수 없게 된다.

[관계기관 의견 및 검토결과] ○○(주)는 2022. 1. 25. 「계약업무처리지침」이 제정됨에 따라 업무 절차 관련 설명회를 2023. 2. 1.에 시행하면서 계약요청 시 근무일 기준 14일 전 요청하도록 하였고 사업부서 제출 양식에 입찰공고문을 포함하였다고 하였다.

또한 「미래비전 중장기 발전계획 수립에 대한 연구용역」 입찰 건은 발주부서에서 공고 게시 희망일을 2023. 5. 26.자로 긴급히 요청하였으며, 발주부서에서 사업계획 보고 시 입찰공고문이 첨부되어 있지 않아 입찰공고문은 별도로 메일을 통해 송부받았고, 타 입찰 건은 국가종합전자조달시스템 나라장터 상 입찰공고문 게시로 전자문서 보고·기록을 갈음하였다고 의견을 제시하였다.

그런데 본 처분의 취지는 입찰의 핵심내용이 포함되어 있는 입찰공고문이 전자문서로 보고되지 않고 외부 입찰 사이트에만 게시되는 것에 대한 위험성을 지적한 것으로 외부 사이트인 국가종합전자조달시스템에는 입찰 담당자만이 올릴 수 있고 그 외 인원은 사후적으로 볼 수밖에 없는 등 검토와 결재기능이 없어 입찰공고문에 포함되는 내용이 적정한지에 대한 검토과정을 거칠 수 없다.

또한 ○○(주)는 입찰공고문을 발주부서에서 계약요청 시 준비해야 하는 서류로 정하고 있어 발주부서에서 사업계획 보고 시 또는 계약부서로 입찰공고 요청

27) 참가자격, 공동수급 구성 조건 등에 있어 명확하지 않은 문구로 발주기관과 입찰자 간 소송 등을 진행한 사례가 많음

시에 누락할 경우는 전자문서로 보고할 수 없다는 취지의 의견²⁸⁾을 제시하였는데 입찰공고문은 입찰공고 게시 전에 계약담당자가 입찰방침에 포함하여 보고하여야 하고, 발주부서에서 입찰의 기본조건을 입찰공고문에 기재하여 입찰을 요청한다고 하더라도 최종적으로 입찰공고문에 대한 검토 및 결재는 계약 담당부서에서 하여야 하므로 위 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 ○○㈜ 대표이사는 입찰공고 시에 반드시 입찰공고문을 전자문서로 사전 보고·결재 후 공고를 게시하시기 바라며, 입찰에 부칠 사업의 사업계획 보고, 계약요청, 입찰 방침 등 일련의 절차가 전자적으로 기록·관리될 수 있도록 하시기 바랍니다. (개선)

28) 발주부서는 입찰로 부칠 사업에 대한 사업계획을 보고 후 「계약업무처리지침」 제8조에 명시된 서류를 구비하여 계약요청 하여야 하며, 계약담당부서는 발주부서에서 제출한 서류를 검토하여 입찰공고 전에 최종적으로 입찰계획에 대한 방침을 수립·보고해야함

통 보

12

제 목 용역 계약 및 관리 소홀
관 계 기 관 ○○(주)
구 분 계약
내 용

○○(주)는 □□(이하 “공사”라 한다)가 100% 출자한 법인으로 ~~mm~~ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었으며, 「공직자윤리법」 제3조의2에 따라 공직유관단체로 지정되었고, 공사, 용역 및 물품구매계약 기준 및 절차, 업무처리 등에 필요한 사항을 정하기 위해 「계약업무처리지침²⁹⁾」(이하 “지침”이라 한다)을 제정·운용하고 있다.

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조에 따라 공사의 출자회사이자 공직유관단체인 ○○(주)는 국민권익위원회의 의결사항인「공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고³⁰⁾」(이하 “제도개선안”이라 한다)를 반영하여 내부 규정의 객관성 및 예산·회계 집행의 투명성을 확보하여야 한다.

제도개선안에 따르면 내부 규정은 모회사인 공사 규정을 우선 준용하되, 기관 사정에 맞지 않는 규정은 개정하는 등 내부 규정을 정비하고, 인사·보수·계약 등 중요 규정부터 우선 적용하도록 요구하고 있으며, 특히 수의계약에 관해서는 허용 범위를 엄격하게 적용하기를 권고하였다.

29) 「계약업무처리지침」(2022. 1. 25. 제정)

30) 의안번호 제2013-424호(2013. 11. 18.) “공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고”

따라서 ○○(주)의 자체 규정이 없었던 2022. 1. 25. 이전에는 업무수행을 위해 필요한 물품, 용역 등 구매 관련 일련의 계약 절차에 대해서는 공사 규정과 공사에서 적용·준용하고 있는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다), 「계약예규」 등 정부 계약 법령을 준용³¹⁾하여 계약 절차를 이행하여야 하며 세부적인 절차와 관련해서는 모회사 계약업무 기준을 적용함이 타당하다.

○○(주) ①①과는 2020. 12. 전환채용, 신규채용으로 이원화되어있는 임금체계를 단일화된 임금체제로 개편하기 위해 “합리적 임금체계 개편 연구용역” 사업을 추진하였고, 회사의 임금체계를 잘 이해하고 있고 적절한 용역금액을 제시했다는 사유를 들어 ‘노무법인 XX’를 용역수행업체로 선정하고 【표1】 과 같이 수의계약을 체결하였다.

【표1】 계약체결 현황

용역명	계약상대자	계약금액(VAT포함)	계약기간

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

가. 수의계약 적정성에 관한 사항

제도개선안에 따라 수의계약은 계약 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 시행하여야 한다. 그런데 ○○(주) ①①과는 【표1】 의 수의계약에 관한 계획보고를 하면서 관련 법령을 근거로 하는 수의계약 가능 여부에 대한 검토과정을 누락하였다.

다만 본 건은 회사 임금체계에 대한 개편(안)을 수립하는 학술연구용역으로 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목에 따라 수의계약이 가능한 범주로

31) 모회사는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」을 적용하여 계약업무를 처리하고 있으며, 규칙 제2조 제5항에 따라 이 규칙에서 정하고 있지 않은 사항에 대해서는 「국가계약법」을 준용하도록 하고 있음

판단³²⁾되나 용역 추진에 대한 방침 수립 시에 명확한 법적 근거 및 타당성을 검토·반영했어야 했다.

또한 노무법인 및 컨설팅 업체 3곳을 선정하여 견적을 비교하였는데 노무법인 및 컨설팅 업체가 다수임에도 어떠한 사유로 해당 업체 및 법인으로부터 견적을 받게 되었는지 그 배경을 확인할 수 없었고³³⁾, 해당 계약업체 선정에 관해서는 ○○(주)의 임금체계를 잘 이해하고 있다는 사유를 들었지만 관련 실적과 경험 등 객관적인 증빙자료가 포함되지 않아 선정에 대한 타당성·투명성을 확인할 수 없었다.

최종 계약업체의 선정 사유를 확인하기 위하여 본 건 기안자와 면담한 결과, 기안자는 2020년 9월에 입사하였는데 같은 해 12월에 ≡≡이사가 임금체계 개편이 시급하다는 이유로 본 건 추진내용을 적어 급여담당자인 기안자에게 그대로 결재 올릴 것을 지시하였고 관련 내용을 정확히 인지하지 못한 채 ≡≡이사의 지시를 따를 수밖에 없었던 상황이라고 하였다.

또한 현재 퇴사한 ≡≡이사에게 업체 선정 배경에 대해 문의한 결과 공사가 자회사 전환채용자 및 신규입사자 급여를 산정할 때 업무를 수탁한 노무법인이어서 임금체계 개편용역을 위탁하게 되었다고 하였다.

기안자 의견에 대한 사실관계를 조사해 보니 공사가 2017년에 한국능률협회 컨설팅과 “좋은 일자리 만들기 세부 추진방안 및 로드맵 수립 연구용역” 계약을 체결하였고, 당시 용역 연구진으로 임금체계 개편 연구용역의 연구진인 ☂☂ 노

32) 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제5호 4)에 따르면 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 용역계약인 경우 수의계약이 가능하고 같은 영 제30조 제2항에 따라 추정가격 2천만원 이상인 경우는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 해야하나 계약 특성상 전자조달시스템에 의한 견적서제출이 곤란한 경우로서 기획재정부령으로 정하는 경우에는 그렇지 않음. 「국가계약법 시행규칙」 제33조 제1항은 「국가계약법 시행령」 제30조 제2항의 단서조항에 해당하는 경우를 전문적인 학술연구용역의 경우로 정하고 있어 본 건 용역이 회사의 임금체계를 개편하는 고도의 학술연구용역인 경우에는 수의계약이 가능하다고 볼 수 있음

33) ○○(주)가 소재하지 않는 서울의 특정 노무법인과 컨설팅 업체 3곳을 선정하여 견적을 받음

무사(노무법인 XX 소속)가 포함되어 있음을 확인하였다.

그러나 계약상대자 선정 보고 시 이러한 세부적인 배경을 설명했더라면 계약 상대자가 ○○(주)의 임금체계를 잘 이해하고 있다는 사유가 이해될 수 있는 상황이었으나 그러한 사유를 전혀 기재하지 않아 문서만으로는 타당성 확인이 어려웠다.

나. 변경계약의 적정성에 관한 사항

○○(주) 11과는 【표1】의 계약을 체결하면서 발주자가 필요한 경우 계약기간의 변경, 연구내용의 추가 또는 제외, 연구방법 등을 도급자와 협의하여 변경할 수 있음을 과업내용서에 명시하고 계약체결계획 내부 보고 문서³⁴⁾에는 임금 단일화 작업 완료 시까지 기간 연장³⁵⁾이라고 명시하였다.

○○(주)는 본 용역으로 도출된 임금체계(안)에 따라 2021. 12. 16. 임금단체협약을 체결하였고 11과는 이에 따른 임금제도 실행 지원을 위해 계약기간을 연장하는 변경계약을 【표2】와 같이 체결하였다.

【표2】 변경계약 체결 현황

구분	최초계약	변경계약	비고
계약기간			
계약금액			
계약일자			

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

「용역계약일반조건³⁶⁾」 제19조에 따르면 계약상대자는 제18조 제3항 각호의

34) ○○(주) 11과-566(2020. 12. 17.) “임금체계통합 용역계약 체결 보고”

35) 다만 계약서상으로는 과업내용서에 명시된 변경 가능 내용만 있을 뿐 임금단일화 작업 완료라는 구체적인 시점을 명시하지는 않음

사유(제5호 제외)가 계약기간 내에 발생한 경우에는 계약기간 종료 전에 지체없이 계약담당공무원에게 서면으로 계약기간의 연장신청과 동 연장으로 인하여 추가 비용이 발생하는 경우에는 계약금액 조정신청을 함께하도록 규정하고 있다.

또한, 계약서는 계약당사자 간 의무와 책임의 한계를 명시함으로써 계약의 이행을 담보할 뿐만 아니라 분쟁이 발생할 경우 판단기준이 되므로 해석에 논란이 없도록 명확히 작성하는 것이 바람직하다.

그런데 ○○(주) ①①과는 계약기간 만료 전에 기간을 연장하는 변경계약을 체결해야 했으나 계약기간이 이미 만료된 지 8개월 후에 10개월의 기간을 연장하는 변경계약을 체결하였다.

또한 본 계약의 과업내용서 상의 기간 변경에 대한 사항은 필요할 경우 변경이 가능하다는 의미이지 변경사항을 계약조건으로 확정된 것이 아니며, 내부 보고 문서에만 임금 단일화 작업 완료 시까지 기간 연장이라고 기재해 놓았을 뿐 계약 상대방과의 합의 내용이 명시되어야 하는 계약서에는 연장 기간에 대해서 명시한 바가 없으므로 확정된 계약조건으로 볼 수 없다.

이와 같이 기간 연장에 대한 사항이 계약조건으로 명확히 작성되지 않은 상황에서는 최초 계약기간의 완료 전에 기간 연장에 대한 합의내용을 포함하여 변경계약을 진행했어야 했다.

그리고 용역의 완료 시점을 명확하게 예상할 수 없었을지라도 본 용역으로 도출된 임금체계(안)에 따라 2021년 단체협약이 체결될 것이고 변경된 임금제도 적용에 대한 계약상대자의 지원이 필요함을 사전에 인지할 수 있었으므로 2021년 단체협약 시기 등을 고려하여 목표기한을 설정, 계약기간을 연장하는 것이 바람직하다.

36) 기획재정부 계약예규(2020. 12. 28.)

다. 예산 이월에 관한 사항

○○(주)는 예산 편성 및 집행에 필요한 세부사항을 정하여 투명하고 효율적인 예산관리를 하기 위하여 「예산편성 및 집행지침」을 제정·운용하고 있으며, 같은 지침 제13조에서는 예산은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 없으나 명시 이월비 또는 회계연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 회계연도 내에 지출하지 못한 사업비 및 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대 경비의 금액으로서 이사회 승인을 받은 경우에는 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있도록 하고 있다.

그런데 ○○(주)는 【표1】의 계약을 2020. 12.에 체결하면서 해당 사업을 2020년 예산 편성 시 명시 이월비로 승인받지 않았으므로 예산 이월을 전제로 회계연도를 초과하는 계약을 체결할 수 없음에도 회계연도를 초과하는 계약을 체결하였고 【표2】에 따라 계약기간을 연장하는 변경계약을 진행하면서 또다시 최초 계약 완료기한의 회계연도를 초과하는 계약을 체결하고도 사업예산에 대한 이월 검토 없이 2020년부터 2022년까지 【표3】과 같이 계약대금의 지급 연도 별로 매해 예산을 책정하여 집행³⁷⁾하였다.

【표3】 사업의 계약대금 지급 및 해당사업 예산편성 현황

구분	지급 금액	지급 일자	예산 편성 현황
1차 지급			
2차 지급			
3차 지급			

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

[관련자 의견 및 검토결과] [별표] 참조

37) 단일 사업예산을 대금 지급시기에 따라 매년 책정하였음

조치할 사항 ○○㈜ 대표이사는 본 감사를 통해 확인된 주요 지적사항을 관련 부서에 공유하고 소속 직원에 대한 교육 실시로 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별표] 관련자 의견 및 검토결과

○○(주)의 본 건 기안자는 임금체계 개편 용역 사업은 당시 ∈∈이사가 단독 진행한 것으로 본인은 급여담당자라는 이유로 이사가 적어준 내용만을 전달받아 기안을 상신하였을 뿐 직접적인 업무는 이행하지 않았으며 결재자인 ◇◇부장 역시 해당 업무 진행 시 구두상 배제를 당하여 참여하지 못하였다고 의견을 제시하였다.

따라서 위 지적사항에 대한 아래 답변은 지금은 퇴직하였지만 당시 ∈∈이사인 ☀☀ 이사와 당시 예산담당자(☹☹, 현재 퇴사)에게 유선으로 문의하여 들은 답변이라고 하였다.

가. 수의계약 적정성에 관한 사항

1) (수의계약 법령 미검토) 노무법인의 자문에 따라 진행하였고 당시 위배되는 사항이 없음을 확인하였고 당시는 계약업무처리지침이 없어 별도로 적용 받는 사항이 없었음

2) (업체 선정 배경) 공사에서 한국능률협회컨설팅과 위탁계약하여 자회사 전환채용자 및 신규입사자의 급여를 산정하였는데 한국능률협회컨설팅이 제출한 제안서 내 수행노무사로 노무법인 XXX 대표노무사인 ☂☂ 노무사가 명기되어 있고 ○○(주)의 임금체계 개편용역 또한 ☂☂ 노무사가 진행하였음

나. 변경계약의 적정성에 관한 사항

최초 계약 시 협의를 통하여 계약하였고 계약변경에 관해서는 과업지시서에 명시하였고 임금통합개편의 종료 시점을 특정할 수 없었기 때문에 과정지시서³⁸⁾ 등에 협의 종료 시까지로 명시함

다. 예산 이월에 관한 사항

과업종료 시점을 특정할 수 없어 이월이 아닌 매년 해당부분의 예산을 재책정하였고 「예산편성 및 집행지침」이 2021. 2. 23. 제정됨에 따라 본 용역 수행에 적용할 수 없었고 예산 이월 관련 개념 및 절차 등의 인지가 어려웠음

그런데 ‘가’에 대해서는 처분요구서 본문에 적시한 바와 같이 수의계약의 적정성 관련은 확인된 바 있으나 계약상대자 선정 보고 시에 적정성 검토 내용을 반드시 포함하여 보고했어야 했다.

또한 ‘나’에 대해서는 처분요구서 본문에 적시한 바와 같이 과업지시서에는 변경 가능성만을 명시하였을 뿐 계약연장을 확정된 내용이 없고, 종료 시점을 특정할 수 없더라도 추진 상황을 고려하여 목표 기한을 설정하여 계약만료일을 정함이 바람직하다.

‘다’에 대해서도 지침이 없을 경우에는 모회사 지침을 준용하려는 노력이 필요하다.

그리고 기안자는 본인 업무에 대한 책임의식을 가지고 기안해야 하며, 문서를 기안하여 처리한 업무에 잘못이 있다면 업무담당자로서 책임을 지는 것이 타당하다.

다만 본건 기안자가 입사한 지 3개월 만에 발생한 사항으로 회사의 임금체계 개선 사업과 계약·예산절차를 숙지하기 어려웠던 점, 계약담당자가 아닌 급여담당자가 본 건 계약을 진행했다는 점, 말단 실무직원으로 △△이사의 지시를

38) 계약서에 포함된 문서는 아니며 과업 수행 중 과업에 대한 세부 내용을 작성하여 지시한 문건임(전자문서로 기록된 바 없음)

거부하기가 쉽지는 않았다고 보여지는 점 등을 고려하여 기안자에 대한 처분요구는 하지 않기로 한다.

또한 본건을 실지로 추진한 $\in\in$ 이사에게도 경고 이상의 처분 요구를 해야 한다고 판단 되지만 계약 및 예산 관련 지침이 본 건 최초 계약 후 제정이 되었고 지침이 없던 시기라 할지라도 정부 법령 및 모회사의 규정을 준용하여야 하나 설립 초기 전반적인 법과 규정에 대한 인지가 어려워 공공기관 수준의 준수가 힘들었다고 보여지는 점, 수의계약의 타당성에 대해 문서상으로는 법적 검토를 누락하였지만 결과적으로 수의계약이 가능한 용역이었다는 점, 이미 퇴사하여 처분 요구의 실효성을 기대할 수 없는 점 등을 고려하여 처분 요구하지 않기로 한다.

다만 개인에 대한 신분상 처분은 하지 않더라도 본 건의 추진 실태 및 문제점에 대한 사항을 보고서에 그대로 기재하여 기관에 통보함으로써 향후 이와 같은 사례의 재발을 방지하고자 한다.

경 고 요 구

13

제 목 용역 계약 및 관리 소홀
관 계 기 관 ◆◆(주)
구 분 계약
내 용

◆◆(주)은 □□(이하 “공사”라 한다)가 100% 출자한 법인으로 ≡≡≡ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었으며, 「공직자윤리법」 제3조의2에 따라 공직유관단체로 지정되었다.

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조에 따라, 공사의 출자회사이자 공직유관단체인 ◆◆(주)은 국민권익위원회의 의결사항인「공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고³⁹⁾」(이하 “제도개선안”이라 한다)를 반영하여 내부 규정의 객관성 및 예산·회계 집행의 투명성을 확보하여야 한다.

제도개선안에 따르면 내부 규정은 모회사인 공사 규정을 우선 준용하되, 기관 사정에 맞지 않는 규정은 개정하는 등 내부 규정을 정비하며, 인사·보수·계약 등 중요 규정부터 우선 적용하도록 요구하고 있다.

따라서 ◆◆(주)은 자체 규정이 없는 상황⁴⁰⁾일지라도 업무수행을 위해 필요한 물품, 용역 등 구매 관련 일련의 계약 절차에 대해서는 공사 규정과 공사에서 적용·

39) 의안번호 제2013-424호(2013.11.18.) “공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고”

40) ◆◆(주)은 설립 후(‘19.11.) 상당기간(약 4년)이 경과하였음에도 계약업무처리지침을 제정하지 않고 있는 유일한 공사 출자회사임. 단, 계약업무처리 기준 관련하여서는 국가계약법령을 준용하여 시행하고 있음

준용하고 있는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다), 「계약예규」 등 정부 계약법령을 준용⁴¹⁾하여 계약 절차를 이행하여야 하며 세부적인 절차 관련해서는 모회사 계약업무 기준을 적용함이 타당하다.

◆◆(주)은 인사급여 경영정보시스템을 구축하고 조직·경영시스템 전 분야에 대한 외부 전문기관 정밀 진단을 위해 각각 협상에 의한 계약으로 아래 【표1】과 같이 낙찰자를 선정하여 계약을 체결하였으며 용역 주요 추진경과는 【표2】와 같다.

【표1】 계약체결 현황

연번	계약건명	계약업체	계약금액 (VAT포함)	계약체결일	계약기간	비고
1						
2						

자료: ◆◆(주) 제출자료 재구성

【표2】 용역 추진경과

1) 인사급여 경영정보시스템 구축 용역

연번	일자	추진사항	비고
1	2022.11.29.	시스템 구축 계획 보고	사업금액에 대한 예산확보 근거 없음
2	2022.12.12.	입찰공고 게시(공고기간 10일)	입찰방침 문서 없음
3	2022.12.14.	입찰경과 보고	단축공고 명시(사유서 없음)
4	2022.12.23.	제안서 평가계획 보고	-
5	2022.12.28.	제안서 평가결과 보고	-
6	2023.01.06.	우선협상대상자 보고	-
7	2023.01.26.	기술협상 결과 보고	-
8	2023.02.01.	계약체결	계약체결 결과보고는 2023.02.23. 시행
9	2023.03.06.	선금지급	계약금액의 40% 지급

자료: ◆◆(주) 제출자료 재구성

41) 모회사는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」을 적용하여 계약업무를 처리하고 있으며, 같은 규칙 제2조 제5항에 따라 이 규칙에서 정하고 있지 않은 사항에 대해서는 「국가계약법」을 준용하도록 하고 있음

2) 경영진단 용역

연번	일자	추진사항	비고
1	2023.02.16.	용역 추진 계획	사업금액에 대한 예산확보 근거 없음 입찰 및 낙찰자결정방법 미기재
2	2023.02.16.	입찰공고 게시(공고기간 19일)	입찰방침 문서 없음 (단축공고 했으나 사유서 없음)
3	2023.02.24.	제안서 평가계획 보고	-
4	2023.03.21.	제안서 평가결과 보고	-
5	2023.04.25.	우선협상대상자 및 기술협상 결과 보고	-
6	2023.04.27.	계약체결	-

자료: ◆◆(주) 제출자료 재구성

가. 사업계획 보고 및 사업 금액의 적정성에 관한 사항

사업 추진에 대한 시행계획 수립 시에는 해당사업의 예산확보 내역을 명시해야 하고, 확보된 예산에 대해서는 산출 근거를 확인할 수 있어야 하며, 용역 발주를 통해 사업을 시행하고자 하면 해당 용역 입찰 방법, 일정, 참가자격 등 주요사항을 포함하여 계획을 수립하여야 한다. 또한 공사의 「계약업무처리지침」 제5조에서도 사업시행 부서에서 계약체결 전에 계약목적물에 대한 세부 내용을 정하고 예산 확보 내용을 포함하여 시행계획 보고를 하도록 하고 있다.

그런데 ◆◆(주)은 【표1】의 용역 계약에 대한 시행계획 보고를 하면서 ‘연번 1’은 예산 6억 6천만원, ‘연번 2’는 예산 6억 1천만원을 명시하고는 있지만 예산과목을 명시하고 있지 않아 어느 예산과목으로 예산을 편성·확보하였는지 확인할 수 없었고 예산금액 산출에 대한 근거자료가 없어 대규모 예산이 투입되는 용역사업 금액의 적정성을 확인할 수 없었다. 또한 ‘연번 2’의 경영진단 용역은 추진계획 보고 시에 위탁 과업의 주요 내용 및 대략적인 추진 단계만 보고하였을 뿐 해당 용역에 대한 입찰 방법, 추진일정, 입찰 참가자격 등에 관한 사항이 누락되어 있다.

나. 입찰공고 계획 보고 및 단축공고의 적정성에 관한 사항

◆◆(주)의 「사무 및 기록관리 규정」제34조에 따르면 문서주관부서는 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 필요한 조치를 마련하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력하여야 하며 같은 규정 제35조에서는 문서주관부서는 효율적이고 책임 있는 업무수행을 위하여 업무의 입안단계부터 종결단계까지 업무수행의 모든 과정 및 결과가 기록물로 생산·관리될 수 있도록 업무과정에 기반한 기록물관리를 위하여 필요한 조치를 마련하도록 하고 있다.

◆◆(주)은 【표1】의 계약 건에 대한 입찰공고를 시행하면서 단계별 절차에 대해 전자문서로 기록해야 함에도 본 용역 건에 대한 입찰에 부치는 세부사항⁴²⁾이 포함된 입찰공고문 등 공고 내역을 전자문서로 보고·기록하지 않은 채 나라장터에 공고를 게시하여 ◆◆(주) 전자문서상으로는 입찰공고 세부내역을 확인할 수 없었다. 특히 【표1】의 ‘연번 1’ 용역 건은 공고 게시 2일 후 입찰 일정에 대한 보고·기록⁴³⁾이 이루어져 입찰 일정에 대해서는 확인이 가능하였으나 ‘연번 2’ 용역 건은 입찰 일정에 대한 사후 보고 내역도 없어 공고기간 등 입찰 일정을 전혀 확인할 수 없었다.⁴⁴⁾

이와 같이 입찰공고문이 전자문서로 보고되지 않고 외부 입찰 사이트에만 게시될 경우, 외부 입찰 사이트에는 입찰 담당자만이 게시할 수 있고 그 외 인원은 사후적으로 볼 수밖에 없는 등 검토와 결재 기능이 없어 입찰공고문에 포함되는 내용이 적정한지에 대한 검토과정을 거칠 수 없게 된다. 즉, 입찰공고문에 포함

42) 본 입찰에 적용되는 입찰유의사항, 계약조건, 사업금액 및 과업기간, 입찰참가자격, 계약 및 입찰방법, 낙찰자 결정방법, 입찰서 제출기간 및 제출방법, 공동계약에 관한 사항 등

43) ◆◆ 88팀-451(‘22.12.14.) 「인사급여 경영정보시스템 구축 경과보고」

44) ‘연번 2’ 경영진단 용역의 경우 입찰공고 내역을 전자문서로 기록·보고하지 않았을 뿐 아니라 용역 시행계획 보고 시에도 입찰 및 낙찰자 결정방법 등에 대한 내용을 누락한 채 과업내용의 일부만 발체·보고하여 입찰에 관한 세부사항을 확인할 수 없었고 특히 용역의 “과업내용서”는 사업 시행계획 보고 및 계약체결 보고 등 일련의 추진 문서상에 단 한번도 첨부되어 보고된 적이 없음(나라장터 용역 공고 게시내용에서만 확인 가능)

되어야 할 사항이 누락되거나 참가자격 등의 적정성에 관한 문제, 공고문 문구가 명확하지 않을 경우 해석상 문제⁴⁵⁾가 발생하여도 사전 검토를 할 수 없게 된다.

「국가계약법 시행령」 제35조에서는 협상에 의한 계약을 진행할 경우 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 40일 전에 공고하여야 하고, 【표3】의 경우에 한해 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 10일전까지 공고할 수 있도록 정하고 있다.

【표3】 단축공고가 가능한 경우

연번	내용
1	추정가격이 고시금액 미만인 경우
2	시행령 제20조22항에 따른 재공고 입찰인 경우
3	국가의 재정정책상 예산의 조기집행을 위해 필요한 경우
4	다른 국가사업과 연계되어 일정조정을 위하여 불가피한 경우
5	긴급한 행사 또는 긴급한 재해예방·복구 등을 위하여 필요한 경우
6	그 밖에 연번 4번 5번에 준하는 경우

자료: 「국가계약법 시행령」 제35조

따라서 협상에 의한 계약 추진 시에는「국가계약법 시행령」에서 명시한 단축 공고 요건이 충족되는 경우를 제외하고는 최소 40일 이상 입찰공고를 하여 업체들에게 제안서 작성 등 입찰참가 준비 시간을 충분히 부여하고 입찰참여 기회를 보장하여야 함에도 ◆◆(주)은 【표1】 용역 계약 건에 대한 입찰공고를 하면서 단축공고 요건의 충족여부에 대한 검토·보고 없이 각각 10일, 19일로 단축공고 하였다.

단축공고 사유에 관해서는 입찰공고에 대한 계획보고를 누락하였으므로 그 내용도 확인할 수 없어 감사기간 동안 담당자에게 ‘사유서⁴⁶⁾’를 추가로 제출받았고, 사유와 근거는 【표4】와 같이 명시되어 있었다.

45) 참가자격, 공동수급 구성 조건 등에 있어 명확하지 않은 문구로 발주기관과 입찰자간 소송 등을 진행한 사례가 많음

46) 담당자는 입찰공고 전에 사유서를 작성하였으나 전자문서상으로는 보고·기록하지 않았다고 진술함

【표4】 단축공고 사유

구분	인사급여 경영정보시스템 구축 용역	경영진단 용역
공고기간	10일	19일
사유	전사 근태 등 인사관리 및 급여 관리, 지급의 안정화 및 체계화를 위한 시스템 구축	전사 현안 및 이슈를 파악하여 개선사항을 도출하고 그로인해 전국 공항의 보안 공백 발생 방지
근거	국가의 재정정책상 예산의 조기집행을 위해 필요한 경우(【표3】 ‘연번 3’의 사유)	

자료: ◆◆(주) 제출자료 재구성

◆◆(주)은 국가의 재정정책상 예산의 조기집행⁴⁷⁾이 필요한 경우를 단축공고의 법적 근거로 들었으나 사유서에 명시된 사유는 국가나 회사 정책상⁴⁸⁾ 예산 조기집행이 필요한 세부 사유가 아닌 용역의 목적만을 기재하여 긴급입찰 사유를 확인할 수 없었고 특히 경영진단 용역의 경우는 계약체결 시 과업종료 후 계약대금을 지급하는 조건으로 계약하여 2023. 4. 계약체결 후 현재까지 대금지급 현황이 없어 조기집행을 위해 긴급입찰을 시행하였다는 것은 사실과 맞지 않다.

다. 계약보증금에 관한 사항

「국가계약법」 제12조 제1항에 따르면 계약담당공무원은 국가와 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 내도록 하여야 하고 대통령령으로 정하는 경우에는 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다. 같은 법 시행령 제50조 제1항에서는 계약담당공무원은 법 제12조에 따른 계약보증금을 계약금액의 100분의 10 이상으로 납부하도록 하고 있고 같은 조 제6항에서는 「국가계약법」 제12조 제1항 단서에 따라 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있는 경우를 【표5】와 같이 정하고 있다.

또한 같은 조 제10항에 따라 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제하는 경우에도

47) 재정 조기집행은 실무상의 용어로 별도의 법적 근거나 정의는 없지만 「국가재정법」에 근거한 예산배정계획 범위 내에서 상반기의 재정집행 비율을 높이는 것을 뜻함

48) 법령은 국가의 재정정책상 예산의 조기집행을 위해 필요한 경우를 말하고 있어 정확하게는 회사의 예산 조기집행과는 차이가 있으므로 적정 근거로 삼기에 다소 부적절한 면은 있으나 국가 또는 공공기관이 아닌 이상 해당 조항을 직접적으로 적용하기에는 무리가 있어 완화하여 적용함

계약보증금의 국고귀속사유가 발생한 때에는 계약보증금에 해당하는 금액을 납입할 것을 보장하기 위해 그 지급을 약속하는 내용의 문서를 제출하게 해야 한다.

【표5】 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있는 경우

연번	내용
1	제37조 제3항 제1호부터 제4호까지 및 제5호의2에 규정된 자와 계약을 체결하는 경우
2	계약금액이 5천만원이하인 계약을 체결하는 경우
3	일반적으로 공정·타당하다고 인정되는 계약의 관습에 따라 계약보증금 징수가 적합하지 아니한 경우
4	이미 도입된 외자시설·기계·장비의 부분품을 구매하는 경우로서 당해 공급자가 아니면 당해 부분품의 구입이 곤란한 경우

자료: 「국가계약법 시행령」 제50조 제6항

그런데 ◆◆(주)은 【표1】의 용역 계약을 체결하면서 【표5】에 해당하는 계약보증금을 면제할 수 있는 사유에 해당하지 않음에도 계약보증금을 현금이나 보증서 등으로 제출받지 않고 계약보증금 지급각서로 대체하여 제출받았다.

라. 계약문서의 구성에 관한 사항

「계약예규」 용역계약일반조건 제4조에 따르면 계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다고 되어 있으며 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시 적용할 기준으로서 계약문서로서의 효력을 갖는다고 되어 있다. 따라서 계약담당자는 계약체결 시에 유의서, 일반조건, 특수조건, 과업내용서 및 산출내역서를 첨부하여 계약을 체결하여야 하며 협상에 의한 계약과 같은 경우는 계약상대자로부터 제출받은 제안서, 기술협상 결과 등이 주요 계약조건으로서 계약서에 첨부되어야 하고 공동계약의 경우에는 공동수급체구성원 상호간의 권리·의무 등 공동계약의 수행에 관한 중요사항을 규정한 문서인 “공동수급협정서”를 계약의 일부로서 포함⁴⁹⁾하여야 한다.

49) 제안서, 기술협상 결과서, 공동수급협정서 등이 계약서의 일부로 포함된다는 조건이 있을 경우 계약서에 첨부하지 않아도 계약문서로서 효력이 발생할 수 있지만 이 또한 계약상대자 간 이견이 없도록 계약서 내에 명시되어야 하고, 각 문서의 원본이 전자문서상으로 보고되어 확인할 수 있어야 함

그런데 위 【표1】의 용역 계약을 체결하면서 계약담당자는 전자계약 확약사항 외에는 어떤 문서도 첨부하지 않았으며, 산출내역서의 경우에는 작성한 사실도 없었다. 또한 【표1】 ‘연번 1’의 인사급여 경영정보시스템 구축 용역의 경우 공동 계약으로 계약을 체결하여 공동수급협정서⁵⁰⁾를 제출받고 계약서에 포함해야 하나 계약서에 포함되어 있지 않아 내역을 확인할 수 없었다.⁵¹⁾

마. 선금지급 시 채권확보에 관한 사항

「계약예규」 정부입찰·계약 집행기준 제12장 선금의 지급 등의 제35조에 따르면 계약담당공무원은 선금을 지급하고자 할 경우에는 채권확보를 위하여 계약상대자로 하여금 「국가계약법 시행령」 제37조 제2항에 의한 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다.

그런데 【표1】 ‘연번 1’의 인사급여 경영정보시스템 구축 용역의 경우 계약금액의 40%에 해당하는 선금을 지급하면서 시행령 제37조 제2항에 의한 증권 또는 보증서를 제출받지 않았다.

[관계기관 의견 및 검토결과] [별표] 참조

50) 제안서 접수시에 제출받았음을 확인하였으나 계약서에 첨부된 내역이 없어 세부내용을 전자문서상으로 확인할 수 없었음

51) ‘계약자는 입찰 시 공시한 용역입찰유의서, 용역입찰특별유의서, 청렴계약입찰특별유의서, 설계서 및 현장설명 사항과 용역 계약일반조건, 용역계약특수조건, 청렴계약특수조건, 공동수급협정서, 산출내역서 및 붙임 전자계약 확약사항이 이 계약의 일부분임을 확인한다’ 라는 문구가 계약서 갑지에 포함되어 있어, 해당하는 문서가 사전에 계약상대자간 정하여져 있다면 계약 시 첨부하지 않을 수도 있으나, 용역입찰유의서 및 용역계약일반조건 외에는 본 입찰의 특성에 맞게 작성해야 하는 특수조건, 공동수급협정서, 산출내역서 등으로 별도 작성하여 계약 시 첨부하여야 하나 작성 내역 또는 첨부내역을 확인할 수 없었음. 또한 위 문구에 포함되지 않는 과업내용서, 제안요청서 및 제안서, 기술협상서 등은 작성되었으나 계약서에 첨부하지 않았음

조치할 사항 ◆◆(주) 대표이사는 계약업무지침을 조속히 제정하고, 사업을 추진 시에는 확보된 예산에 대한 근거를 확인할 수 있도록 기록하며, 용역으로 사업을 추진할 경우 용역 시행계획에 대한 세부사항을 사업 추진 계획보고에 포함하도록 하고 계약업무에 차질이 없도록 인력을 배치하는 등 유사 사례가 재발되지 않도록 철저히 하시기 바랍니다. (기관경고)

[별표] 관계기관 의견 및 검토결과

◆◆(주) 계약담당자는 해당 건에 대한 과오를 인정한다고 하였다. 다만 당시 ① ①팀 소속으로 직제 상 계약이 본인 업무가 아니며 계약 담당부서의 후임자 부재로 대신 투입되다 보니 일부 절차가 누락된 사실이 있고 예산 항목에 관해서는 사업부서 소관이며 사업부서에서 해당 사업이 중요한 사안임을 강조하며 긴급히 시행하다 보니 제한된 정보로 계약을 진행할 수밖에 없었다는 의견을 제시했다.

본 건 해당 2개의 용역은 ◆◆(주)에서 대규모 예산을 투입한 첫 번째, 두 번째 사업으로 감사기간 동안 사업 추진 담당자를 면담한 결과 처음으로 시행한 대규모 예산 투입 사업이다 보니 사업 추진계획에 반드시 포함하여 검토·보고해야 하는 사항들을 잘 숙지하지 못한 채 진행하게 되었다고 하였으며 계약은 전담 인원이 부족하여 ①①팀으로 발령 난 직원이 할 수밖에 없는 상황이었다고 하였다.

계약담당직원의 경우, ①①팀으로 발령이 났음에도 후임자가 없어서 ①①팀 업무와 계약업무를 병행해가며 긴급히 진행된 사업에 대해 계약업무가 요구될 때마다 업무를 수행할 수밖에 없었던 점, ‘다’, ‘라’, ‘마’의 지적사항의 경우는 계약업무지침이 없는 상황에서 「국가계약법」을 폭넓게 인지하기가 어려웠던 점, 특히 ‘다’의 경우는 현금 또는 보증서의 형태로 받지는 않았더라도 계약보증금 지급각서를 제출받는 노력을 하였고 ‘라’의 경우는 해당 용역 건 외의 모든 계약에서도 계약구성문서를 다 첨부하지 않는 등 의도된 업무소홀이라기 보다는 계약 절차에 대해 교육을 잘 받지 못한 상태에서 계약체결을 한 결과라고 보여지는 점 등을 고려 시 개인에게 업무 미흡에 대한 책임을 묻기가 불합리한 점이 있다.

오히려 설립된 지 4년이나 지났음에도 계약 관련 지침을 제정하지 않고, 직원 개개인에 책임을 전가한 채, 직제상 계약업무를 담당하지 않는 ①①팀 직원에게

계약업무를 수행하도록 하는 등 사규와 인적 관리를 소홀히 하였고 대규모 예산이 투입되는 사업을 추진하면서도 예산 근거에 대한 투명성을 확보하지 않은 채 사업을 위탁용역으로 어떻게 진행할 것인지에 대한 세부적인 내부방침 없이 사업을 추진하면서 긴급하다는 이유로 공고게시나 공고기간 등을 사실상 준수할 수 없도록 사업을 추진한 기관에 책임을 묻는 것이 타당하다고 판단된다.

주 의 · 개 선 요 구

14

제 목 외부 회계감사 용역 수의계약 업무처리 부적정
관 계 기 관 ◆◆(주)
구 분 계약
내 용

◆◆(주)은 □□(이하 “공사”라 한다)가 100% 출자한 법인으로 ≡≡ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었으며, 「공직자윤리법」 제3조의2에 따라 공직유관단체로 지정되었다.

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조에 따라 공사의 출자회사이자 공직유관단체인 ◆◆(주)은 국민권익위원회의 의결사항인 「공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고⁵²⁾」(이하 “제도개선안”이라 한다)를 반영하여 내부 규정의 객관성 및 예산·회계 집행의 투명성을 확보하여야 한다.

제도개선안에 따르면 내부 규정은 모회사인 공사 규정을 우선 준용하되, 기관 사정에 맞지 않는 규정은 개정하는 등 내부 규정을 정비하고, 인사·보수·계약 등 중요 규정부터 우선 적용하도록 요구하고 있으며, 특히 수의계약에 관해서는 허용 범위를 엄격하게 적용하기를 권고하였다.

따라서 ◆◆(주)은 자체 규정이 없는 상황⁵³⁾일지라도 업무수행을 위해 필요한 물품, 용역 등 구매 관련 일련의 계약 절차에 대해서는 공사 규정 및 공사에서 적

52) 의안번호 제2013-424호(2013.11.18.) “공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고”

53) ◆◆(주)은 설립 후(‘19.11.) 상당기간(약 4년)이 경과하였음에도 계약업무처리지침을 제정하지 않고 있는 유일한 공사 출자회사임. 단, 계약업무처리 기준 관련하여서는 국가계약법령을 준용하여 시행하고 있음

용·준용하고 있는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다), 「계약예규」 등 정부 계약법령을 준용⁵⁴⁾하여 계약 절차를 이행하여야 하며 세부적인 절차 관련해서는 모회사 계약업무 기준을 적용함이 타당하다.

◆◆(주)은 회계감사 및 세무조정 용역 업체를 선정하기 위하여 2021년부터 2023년까지 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제5호 4⁵⁵⁾의 조항을 근거로 들어 【표1】 과 같이 매년 수의계약을 체결하였다.

【표1】 계약체결 현황¹⁾

연번	계약건명	계약업체	계약금액 (VAT 제외)	계약기간
1	외부감사계약서(2021년)	△ △		
2	외부감사계약서(2022년)	△ △		
3	외부감사계약서(2023년)	△ △		

주1. 계약관련 내부보고 문서나 계약서상에는 감사 대상기간만 명시되어 있을 뿐 계약기간을 확인할 수 있는 내용은 없었음

자료: ◆◆(주) 제출자료 재구성

가. 수의계약 적정성에 관한 사항

◆◆(주)은 【표1】 의 계약을 체결하면서 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제5호 4를 근거로 들어 “회계”는 특정자격을 필요로 하는 용역으로 분류되기에 경쟁입찰이 아닌 수의계약으로 진행하며 수의계약 당사자의 자격요건을 「공인회계사법 시행령」 제12조 제1항⁵⁶⁾에 따라 2년 이상 실무수습을 받은 자로 정하였다.

54) 모회사는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」을 적용하여 계약업무를 처리하고 있으며, 규칙 제2조 제5항에 따라 이 규칙에서 정하고 있지 않은 사항에 대해서는 「국가계약법」을 준용하도록 하고 있음

55) 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우가. 다음의 어느 하나에 해당하는 계약

4) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

56) 제12조(실무수습) ①법 제7조제1항의 규정에 의한 실무수습은 다음 각호의 1의 기관에서 1년 이상 행하여야 한다.

1. 회계법인

1의2. 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제7호나목에 따른 감사반(이하 “감사반”이라 한다)

2. 공인회계사회

3. 금융감독원(「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 의한 외부감사관련업무, 주권상장법인의 재무관리사무를 담당하는 부서에 한한다)

4. 기타 공인회계사회의 추천을 받아 금융위원회가 정하는 기관

회계감사 용역은 재무제표에 대한 감사 등 매년 동일한 업무를 수행하는 용역으로 ◆◆(주)에서 정한 자격 요건을 충족하는 자는 다수이다. 그런데 ◆◆(주)에서는 특정 자격이 필요하다는 이유⁵⁷⁾만으로 매년 수기로 견적을 받아 최저가 견적을 제시한 특정업체를 선정하였는데 결과적으로 3년간 동일한 회계법인을 외부회계감사 수행업체로 선정하였다.

나. 시행계획 보고에 관한 사항

정부 「계약예규」 용역계약일반조건 제4조에 따르면 계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서⁵⁸⁾로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다고 되어 있다. 이러한 계약문서를 구성하는 과업내용서 및 조건 등은 본 사업을 계획하고 시행하는 발주부서⁵⁹⁾에서 계약을 계약부서로 요청하기 전에 제반서류로서 구비해야 한다.

또한, 공사의 「계약업무처리지침」 제5조에서도 발주부서⁶⁰⁾의 장은 계약을 요청하고자 할 때에는 계약에 필요한 제반서류(해당사업 시행계획, 과업내용서, 명세서, 계약이행조건 등)를 구비하고 예산확보 여부 및 사업금액 등이 기재된 서류를 첨부하여 계약부서의 장에게 계약을 요청⁶¹⁾하도록 하고 있다. 즉 계약을 체결하고자 할 경우에는 사업시행 부서에서 계약체결 전에 계약목적물에 대한 세부 내용을 정하고 예산확보 내용을 포함하여 시행계획 보고를 하여야 한다.

그런데 ◆◆(주) ♡♡팀에서는 외부 회계감사 용역 업체 선정에 관한 보고⁶²⁾

57) 특정자격이 필요할 경우에는 「국가계약법 시행령」 제21조에 따른 제한경쟁입찰을 시행하면 됨

58) 산출내역서는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시에 적용할 기준임

59) 공사 「계약업무처리지침」 및 공사 출자 타 자회사 계약업무처리지침 상에서는 ‘발주부서’로 정의함

60) 공사 「계약업무처리지침」 제2조 4. “발주부서”란 공사, 용역 또는 물품구매에 관한 발주계획의 수립, 발주설계, 계약체결 후 사업시행 또는 물품사용에 관한 업무를 담당하는 부서를 말한다.

61) 국가 계약법령이나 공사 계약업무처리지침에는 발주부서와 계약부서를 구분하여 각각의 책임과 의무를 명시하고 있고 ◆◆에서도 통상적으로 발주부서와 계약부서가 구분되어 있으나 본 건은 재무회계부에서 발주와 계약을 동시에 진행하고 있음. 계약절차의 공정성과 투명성 확보를 위하여 발주부서와 계약부서의 구분은 필요하나 세부절차에 속하여 현재 지침이 없는 상황 등을 고려하여 별도로 문제점을 적시하지는 않음

62) ◆◆ ♡♡팀-128(2023. 2. 13.) “2023년 회계감사 및 세무조정 용역 선정 계획 보고”

를 하면서도 과업내용 및 계약이행조건, 해당사업의 예산확보 내역 및 사업기간 등을 포함한 사업 시행계획 등을 누락한 채, 3개의 회계법인으로부터 받은 제안서와 수의계약 사유서만을 첨부하여 용역 업체 선정에 관한 방침을 수립하였다. 또한, 용역 업체 선정에 관한 보고 이후에도 용역계약 체결에 관한 세부 내용을 보고하는 문서가 없었으므로 계약서 및 계약조건을 전혀 확인할 수 없었고, 용역 관리의 마지막 단계인 용역 대금 지급에 관한 보고⁶³⁾를 하면서 관련 근거로서 처음으로 계약서를 첨부하였다.

[관계기관 의견] ◆◆(주)은 감사 결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ◆◆(주) 대표이사는

① 외부 회계감사 용역 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시고,

[관련자] ∈∈본부 □□실 ♡♡팀 ✱급 ♣♣

∈∈본부 □□실 ♡♡팀 ☎급 ✱✱

② 향후 외부 회계감사 용역을 제한경쟁입찰로 진행하시기 바라며, 용역 사업 및 계약에 필요한 문서와 관련된 일련의 절차를 전자문서로 기록·관리하시기 바랍니다.

(개선)

63) 해당 용역 계약서의 내용이 보고된 최초의 문서로 지급에 관한 근거 문서로 계약서가 사용됨

◆◆ ♡♡팀-185(2021. 5. 13.) “21년 외부회계감사 용역수수로 집행 계획보고”

◆◆ ♡♡팀-346(2022. 4. 27.) “22년 외부회계감사 수수료 집행 계획보고”

◆◆ ♡♡팀-287(2021. 4. 26.) “2023년 외부회계감사 수수료 지급”

권 고

15

제 목 성과급 지급기준 수립 부적정

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 노무

내 용

★★(주)는 매년 직원 개인별 성과를 평가하여 성과급을 지급하고 있으며, 성과급에 관한 사항은 「보수규정」과 「보수규정시행세칙」에 정하고 있다.

가. 평가 대상기간에 관한 사항

「보수규정」 제18조 및 「보수규정시행세칙」 제4조에 따라 매년 상생협력 예산 중 일부를 직원들의 성과를 평가하여 지급하고 있으며 평가 대상기간은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 정하고 있다.

그런데 매년 성과평가 계획 수립 시 시설직·운영직·미화직 직원의 평가지표에 □□(이하 “모회사”라 한다)의 자회사 업무품질평가 결과를 반영토록 하면서 회계연도 내 성과급 관련 예산 집행을 이유로 성과평가 대상기간⁶⁴⁾을 전년도 4분기부터 당해연도 3분기까지로 설정하고 있다⁶⁵⁾.

이는 향후에도 모회사 업무품질평가 결과를 평가지표에 반영하는 것을 현재와 같이 유지하는 경우, 성과급 지급을 위한 「보수규정시행세칙」의 평가 대상기간을

64) 평가기간 : 전년도 10. 1.~당해연도 10. 31.

65) 4분기 자회사 업무품질평가 결과는 익년도 1월 중 발표

준수하지 못하므로 현실에 맞게 규정(세칙)을 개정하거나 규정을 준수하기 위한 평가지표의 조정이 필요하다.

나. 차등 지급률 기준 설정에 관한 사항

★★(주)는 성과 중심의 조직문화를 도모하기 위해 「보수규정시행세칙」 제4조 제2항 및 [별표 2] “평가등급별 인원 분포비율 및 차등 지급률”에 따라 【표1】과 같이 성과평가 등급별 인원 비율과 성과급 지급비율에 차등을 두고 성과급을 지급하고 있다.

【표1】 「보수규정시행세칙」의 “평가등급별 인원 분포비율 및 차등 지급률”

등급	S	A	B	C	D
인원 분포 비율	3%	7%	80%	7%	3%
차등 지급률	120%	110%	100%	90%	80%

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

그런데 2021년부터 성과평가 계획 수립 시 성과급의 등급별 차등 지급률을 「보수 규정시행세칙」의 기준(최소 80%~ 최대 120%)을 반영하지 않고, 효력을 상실⁶⁶⁾한 2019년 임금협약 내용⁶⁷⁾(최소 50%~ 최대 150%)을 근거로 【표2】와 같이 차등 지급률을 설정하여 성과급을 지급하고 있다.

【표2】 2019년 임금협약서 상 지급률을 적용한 “평가등급별 인원 분포비율 및 차등 지급률”

등 급	S	A	B	C	D
인원 분포 비율	3%	7%	80%	7%	3%
차등 지급률	150%	125%	100%	75%	50%

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

66) 2020년 임금협약(2020. 12. 24.) 체결일로부터 종전 2019년 임금협약서(2019. 11. 15.)는 효력을 상실함

67) 2019년 임금협약서 제5항 “상생협력비는 50만원을 복지포인트로 지급하는 것을 원칙으로 하고, 나머지는 성과평가 후 차등 지급(50~150%)한다.”

[관계기관 의견] ★★(주)는 향후 관련 사규 개정을 통해 업무 수행 과정에서의 미흡한 사항을 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는 「보수규정시행세칙」을 준수하여 성과평가 계획을 철저히 수립하시고, 성과평가 지표 및 성과급 차등 지급률 조정 등 「보수규정시행세칙」의 현행화가 필요할 경우 관련 조문을 개정하시기 바랍니다. (권고)

권 고

16

제 목 급여 관련 업무 내부통제 미흡

관 계 기 관 ○○(주)

구 분 노무

내 용

○○(주)는 □□가 100% 출자한 법인으로 ㄴㄴ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었다.

○○(주)는 「보수규정」 제5조에 따라 그 달 급여를 다음 달 10일에 지급하는데, ①①과 급여담당자는 다음 달 3일까지 본사 및 10개 사업소⁶⁸⁾ 담당자로부터 근태 현황 및 제반 서류를 제출받아 검토하고, 입·퇴사자, 휴·복직자, 병가자 등의 인사기록 변동사항을 반영하여 기본급(직무급·직능급⁶⁹⁾), 제수당, 성과급, 교통비 등을 확정 지은 후 급여 지급 계획을 사장에게 결재받는다.

이후 급여담당자는 지출결의서와 인원별 급여 지급내역 등 관련 서류를 ♡♡과 지출담당자에게 직접 또는 이메일로 전달하며 ♡♡과 지출담당자는 정기 지불 안을 결재받고 은행 홈페이지에 인원별 급여 지급내역을 업로드하는 절차를 거쳐 급여를 최종 지급하고 있다.

한편 급여담당자는 임직원(약 1,344명⁷⁰⁾)에 대한 급여를 지급함과 동시에

68) ♪♪공항지점, ☐☐공항지점, ✕✕공항지점, ㄹㄹ공항지점, ㄷㄷ지점, ☆☆공항지점, ㉡공항지점, ㉢공항지점, ㉣공항지점, ㉤공항지점, ㉥공항지점, ㉦공항지점, ㉧공항지점, ㉨공항지점, ㉩공항지점

69) 친환경·운영·시설직군의 기본급은 직무급과 직능급으로 구성됨

70) 월별 급여 지급 인원의 평균값으로 작성함

제세공과금(4대보험, 주민세·소득세, 학자금 원천공제)을 관련기관에 납부하고 있는데, 2022년도 급여담당자가 관여한 급여 관련 총 지출금액은 【표】와 같다.

【표】 2022년도 급여 관련 총 지출금액

급여(A)	4대보험(B)	주민세·소득세(C)	학자금 원천공제(D)	계(A+B+C+D)

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

그런데 ○○(주)는 급여담당자에게 연간 약 582억원 상당의 급여 지급 업무 뿐만 아니라 퇴직급여, 연말정산 업무 등을 일임하고 있었으며, 이마저도 급여담당자가 엑셀파일로 수기 계산하여 인원별 급여 산출내역(이하 “산출내역서”라 한다)을 산정하고 있었다.⁷¹⁾

감사기간 중 급여담당자 등 관련자와 면담 결과, 급여담당자는 시간외근무 및 휴일근무가 누적되어 있는 상태였고 경조사 휴가 등 특별휴가 기간에도 급여 지급 업무를 위해 출근한 적이 있었다. 더욱이 급여지급일인 10일이 공휴일인 경우 직전 영업일에 급여를 지급하고 있어 근태 현황 및 제반 서류를 면밀히 검토할 시간이 부족하여 급여지급일 당일 또는 1일 전에 산출내역서를 완성하여 지출담당자에게 관련 서류를 전달한 경우도 있다고 진술하였다.

또한, 산출내역서를 교차 검증하거나 급여담당자 부재시 업무 공백을 메울 수 있는 업무 대체자가 전혀 없었고, 부서장이 인사기록 변동사항 등 전월대비 특이사항을 수시 보고받고 있다고는 하나 급여 지급 계획 최종본을 급여지급일 당일에 단순 승인할 수밖에 없으며, 지출담당자도 마찬가지로 관련 서류를 검토할 시간이 충분하지 않은 실정이다.

이와 같이 ○○(주) 급여 관련 업무는 급여담당자의 고의·과실에 의한 급여 계

71) 감사기간 중 급여 ERP 시스템을 확인한 결과, 근태 등과 연계하여 매월 급여가 자동 계산되는 구조가 아니었으며, 퇴직급여 항목의 경우 최종적으로 급여담당자가 정확한 금액을 입력해야 하는 구조였음

산 오류 및 조작, 임금 체불 가능성을 배제할 수 없는 등 내부통제가 미흡한 실정으로 급여 계산에 대한 검증 절차를 강화하고 업무 대체자를 확보하는 등 급여 관련 업무의 신뢰성과 정확성을 확보하고 안정적인 업무 체계를 구축할 필요가 있다.

[관계기관 의견] ○○(주)는 그룹웨어 인사·근태관리 프로그램 도입, 급여담당부서 인원 증원 등 문제 해결을 위해 노력하고 있으나 인원 부족과 업무 과중으로 업무 개선이 더디게 진행되고 있는 점을 감안해달라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는 급여 관련 업무분장 재조정, 업무 대체자 확보 및 업무 절차 개선 등 내부통제 강화 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

주 의 · 개 선 요 구

17

제 목 퇴직금 지급기한 미준수

관 계 기 관 ○○(주)

구 분 노무

내 용

○○(주)는 □□(이하 “모회사”라 한다)가 100% 출자한 법인으로 ㄹㄹ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었으며, 「취업규칙」 제3조 [별지 제 1호 서식] “근로계약서”에 따라 퇴직금은 근로기준법에 따라 지급한다.

「근로기준법」(이하 “법”이라 한다) 제36조에 따르면 사용자는 근로자가 퇴직한 경우에는 그 지급 사유가 발생한 때부터 14일 이내에 임금, 보상금, 그 밖의 모든 금품을 지급하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있을 경우에는 당사자 사이의 합의에 의하여 기일을 연장할 수 있다.

한편, 법 제37조에 따라 사용자는 제36조에 따라 지급하여야 하는 임금 및 「근로자퇴직급여 보장법」 제2조 제5호에 따른 급여(일시금만 해당된다)의 전부 또는 일부를 그 지급 사유가 발생한 날부터 14일 이내에 지급하지 아니한 경우 그 다음 날부터 지급하는 날까지의 지연일수에 대하여 연 100분의 40 이내의 범위에서 「은행법」에 따른 은행이 적용하는 연체금리 등 경제 여건을 고려하여 대통령령으로 정하는 이율⁷²⁾에 따른 지연이자를 지급하여야 한다.

72) 「근로기준법 시행령」 제17조(미지급 임금에 대한 지연이자의 이율) 법 제37조제1항에서 “대통령령으로 정하는 이율”이란 연 100분의 20을 말함

그런데 2023. 1. 1.부터 감사일(2023. 11. 22.) 현재까지 퇴직금 지급 내역을 확인한 결과, [별표] “2023년도 퇴직금 지급기한 미준수 사례”와 같이 ○○(주)는 퇴직자 33명에 대하여 퇴직금 지급기한을 준수하지 않고 최소 1일에서 최대 38일을 초과하여 퇴직금을 지급하였다.

[관계기관 의견 및 검토결과] ○○(주)는 퇴직금 지급기한이 초과되는 사유에 대하여 모회사 감독자에게 변동비 기성자료를 확인받아야 급여(퇴직금 포함) 작업이 가능하며 퇴직자에 대하여 수시로 기성자료를 요청하기 어려운 점, 기성검사 후 매월 10일 급여를 지급한 후에야 퇴직금 정산·지급이 가능한 점, 이러한 상황을 포함한 퇴직금 지급 절차를 각 지점장에게 메일로 공유하여 퇴직자가 발생할 경우 안내토록 요청한 점, 퇴직자가 퇴직금 지급 계좌를 늦게 제출한 점⁷³⁾ 등을 열거하였다.

그러나 근로자에 대한 급여 및 제수당, 퇴직급여 등의 산정·지급 업무는 ○○(주) 고유의 경영 활동이므로 1차적으로는 자체 근태관리 및 ERP 시스템 등을 통해 관리되어야 하고, 특별한 사정이 있어 퇴직금 지급기한을 초과했다 하더라도 현행 업무 절차는 근로자 본인이 아닌 각 지점장을 통해 퇴직금 지급 절차를 안내하고 있기 때문에 당사자 사이의 합의에 의한 것으로 보기 어렵다.⁷⁴⁾ 이와 같이 ○○(주) 자체 업무 절차의 개선이 선결되어야 함에도 모회사 감독자의 서명이 들어간 변동비 기성자료 청구가 어렵다는 등의 모·자회사 계약 관계를 사유로 퇴직금을 지연 지급하여서는 아니되므로⁷⁵⁾ 위 주장은 받아들일 수 없다.

73) 퇴직자 귀책사유(IRP 계좌 지연 제출 등)의 경우, 증빙을 확인한 후 [별표] “2023년도 퇴직금 지급기한 미준수 사례”에서 제외하려고 하였으나, 업무담당자는 퇴직자에게 IRP 계좌를 요청하는 단체발송 문자 캡처본 일부만 제출하였고 퇴직금 지급 기한 14일을 경과하여 IRP 계좌를 제출한 퇴직자의 문자 캡처본 등 증빙은 제출하지 않았으며, 그 사유로는 시간이 경과하여 보관이 어려웠다고 진술하였음

74) 근로자에게 사용자로부터의 퇴직금 지급 절차 안내가 구두·유선·메일 등을 통해 제대로 도달했는지 정황을 확인하기 어려움

75) 모회사 급여담당자 및 모회사가 출자한 2개 자회사 급여담당자에게 확인한 결과, 퇴직자 귀책사유를 제외하고는 퇴직금 지급 기한을 준수하고 있음

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는

① 퇴직금 지급 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시고,

[관련자] ◇◇본부 ◇◇부 ❶❶과 ☎급 😊😊

② 「근로기준법」 제36조에 따른 퇴직금 지급 기한을 준수하여 퇴직금을 지급하시기 바랍니다. (개선)

[별표] 2023년도 퇴직금 지급 기한 미준수 사례

연번	사번	성명	퇴직일	퇴직금		
				지급기한	실지급일	초과일수
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						

자료: ○○주 제출자료 재구성

주 의 · 시 정 요 구

18

제 목 특별근무수당 부당 수령

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 노무

내 용

★★(주)는 □□가 100% 출자한 법인으로 ΩΩ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었으며, 위탁관리업무 과업내용의 세부기준과 절차를 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」에 정하고 있다.

「일반과업내용서」 제35조에 따르면 ★★(주)는 공사에 변동비 청구 시 실제 지출한 비용에 대한 증빙을 제출하고 기성검사 시 제반 사용내역을 확인 후 정산받도록 하고 있으며, 특별근무수당의 경우 특별근무 후 감독지시서와 작업 결과보고서를 증빙으로 제출하면 공사 감독부서의 기성검사 후에 변동비를 지급받고 있다.

또한 ★★(주)는 복무에 관한 사항을 정하기 위해 「취업규칙」을 제정·운용하고 있으며 같은 규정 제4조, 제5조 및 제7조에 따라 직원은 법령, 정관, 그 밖의 사규를 준수하고 성실 근면하게 근무하여야 하며 회사의 명예와 위신을 손상하는 행위와 회사의 제규정을 위반하는 행위를 하여서는 아니된다.

감사기간 중 ★★(주)가 특별근무를 실제로 실시하였는지 확인하기 위해 연도별로 특별근무수당을 많이 수령한 상위자들을 대상으로 표본조사를 실시하였고,

보호구역 내에서 이루어졌다고 판단되는 특별근무 내역을 대상으로 보호구역 출입 기록을 확인하였다. 그 결과, 결과보고 상 시간과 출입기록이 상이한 사항이 발견되어 【표1】 과 같이 24명에게 105건에 대하여 소명을 요청하였다.

【표1】 특별근무 소명 요청 대상

사업소	분야	인원	소명을 요청한 건수
ㄴ ㄴ	건축	4명	8건
	전기	5명	20건
	통신	2명	4건
	합계	11명	32건
# #	급유	1명	4건
	기계	1명	4건
	미화	2명	11건
	전기	2명	7건
	토목·건축	3명	17건
	통신	4명	30건
	합계	13명	73건
총 합계		24명	105건

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

구역이 혼재되어 보호구역부터 작업하고 일반구역으로 이동위에 대하여 소명 내역을 받은 결과 특별근무가 이루어진 곳이 보호구역과 일반하여 작업했기 때문에 보호구역 출입기록과 차이가 발생하였다고 대부분이 응답하였다.

그러나 소명내용과 관련하여 근무자들의 진술 및 근무자들이 작성한 근무결과 보고서 외에는 새로운 내용을 확인할 수 없었기 때문에 객관적 사실을 입증하기 위하여 직원별 개인차량 입출차기록을 추가적으로 확인하였다. 그 결과 5명의 직원이 [별표]와 같이 결과보고서 상의 특별근무 종료시간보다 더 일찍 출차하거나 특별근무 시작시간보다 더 늦게 입차하여 특별근무시간을 미준수한 내역을 확인하였다.⁷⁶⁾

이와 관련하여 특별근무시간 미준수 내역에 대한 변동비 정당 지급액을 계산한

76) 차량을 등록한 직원에 대해서만 확인이 가능하였고, ✈공항의 경우 입출차기기를 최근에 교체하여 차량번호 조회가 되지 않는 직원이 대다수였음

결과 【표2】와 같이 1,112,380원이 공사에서 ★★(주)로 초과지급된 것을 최초에 확인하였다.

【표2】특별근무수당 초과 지급 내역(최초)

연번	특별 근무자	근무일자	근무시간 (연장)	근무시간 (야간)	산정금액 ¹⁾	정당 근무시간 (연장)	정당 근무시간 (야간)	정당 산정금액	초과 지급액
1	□□	2022.12.01	7.5	7.5	243,050	3.3	3.3	106,940	136,110
2	□□	2022.12.13	7.5	7.5	243,050	2.8	2.8	90,737	152,313
3	☒☒	2023.04.06	7.5	7.5	360,444	1.4	1.4	60,500	299,944
4	☒☒	2023.04.06	7.5	7.5	305,527	1.3	1.3	47,619	257,908
5	☒☒	2023.01.12	3.0		83,218	0.4	-	9,977	73,241
6	☒☒	2023.05.08	7.5	4.5	249,654	6.1	3.9	184,582	65,072
7	☒☒	2023.06.03	3.0	0.5	87,841	-	-	0	87,841
8	●●	2023.05.08	7.5	4.5	189,593	6.6	3.9	149,642	39,951
계			51	39.5	1,762,377	21.9	16.6	649,997	1,112,380

주1. 통상시급 × (근무시간(연장) × 1.5 + 근무시간(야간) × 0.5)

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

[관련자 의견 및 검토결과] ‘연번 1, 2’ □□은 2022. 12. 1. 특별근무내역에 대하여 18:00부터 22:00까지 장식물 전원 설치 자재준비 및 조립을 하였으며 01:17 개인차량으로 이동하여 화물청사 외곽지역 구.공항경찰대 입구에 주차 후 04:50까지 화물청사 입주 업체 전력시설물 설치 작업 지원을 했다고 의견을 제시하였고, 2022. 12. 13. 특별근무내역에 대하여 18:00부터 22:00까지 조명등 교체 작업 자재준비 및 조립을 하였으며 00:47 개인차량으로 이동하여 화물청사 외곽지역 교육센터 입구에 주차 후 항공보안교육센터 노후 전력시설물 교체 작업 지원을 했다는 의견을 제시하였다. 그러나 2022. 12. 1. 04:50까지 화물청사 입주 업체 전력시설물 설치 작업 지원을 하고 2022. 12. 13. 항공보안교육센터 노후 전력시설물 교체작업 지원을 했다는 진술은 사실 확인이 불가능하므로 인정할 수 없다.

‘연번 3’ ☐☐는 2023. 4. 6. 특별근무내역에 대하여 18:00부터 22:00까지 국내선 3층 격리대합실 고천장 조명 교체 작업을 시행하였으며 23:22 화물청사 B 출구 앞 신호등 장애 발생에 따라 현장 확인을 위해 개인차량으로 이동하여 01:30까지 장애복구 상황 확인 및 지휘를 하였으며 복구 후 국내선에 복귀하여 05:00까지 3층 일반대합실 고천장 작업 현장 감독을 실시하였다는 의견을 제시하였다.

‘연번 4’ ■■■은 2023. 4. 6. 특별근무내역에 대하여 18:00부터 22:00까지 국내선 3층 격리대합실 고천장 조명 교체 작업을 시행하였으며 23:18 화물청사 B 출구 앞 신호등 장애 발생에 따라 현장 확인을 위해 개인차량으로 이동하여 00:40까지 장애복구 상황 확인 및 지휘를 하였으며 복구 후 국내선에 복귀하여 05:00까지 3층 일반대합실 고천장 조명보수 작업을 했다는 의견을 제시하였다.

그러나 ☐☐와 ■■■의 경우 장애 발생 및 조치내역, 입차 내역, 국내선에 복귀하여 5시까지 작업한 내역 등 출차 이후의 행위를 입증할 수 있는 자료가 없기 때문에 사실확인이 불가능하므로 인정할 수 없다.

‘연번 5, 6, 7’ △△은 2023. 1. 12. 특별근무내역에 대하여 주차등록이 안된 다른 차량을 이용해 출근하였으며 주차 등록된 차량은 아내가 자녀들 등교 후에 회사로 가져다 주었다는 의견을 제시하였고, 2023. 5. 8. 특별근무내역에 대하여 01:51출차 후 근무조에서 설치품 작동 불량이라고 연락이 와서 여객청사에 임시정차를 하고 재작업을 실시하였다는 의견과 감독자 확인소명서·촬영일자가 있는 핸드폰 사진을 제시하였고, 2023. 6. 3. 특별근무내역에 대하여 작업실시한 의견과 촬영일자가 있는 핸드폰 사진을 제시하였다.

‘연번 8’ ■■■은 2023. 5. 8. 특별근무내역에 대하여 △△과 동일한 의견을 제시하였다.

☂☂, ●●의 2023. 5. 8. 특별근무내역은 사진 촬영된 시간 및 감독자의 확인 소명서를 토대로 판단할 때 근무시간을 준수한 것이 인정된다. 2023. 6. 3. 특별근무내역 또한 근무가 인정된다. 그러나 2023. 1. 12. 특별근무의 경우 제시한 사진의 촬영일자가 2023. 1. 13.인 점 등을 고려할 때 인정할 수 없다.

관련자 의견을 통해 소명받은 내용을 반영하여 특별근무시간 미준수 내역에 대한 변동비 정당 지급액을 재계산한 결과 【표3】과 같이 919,516원이 공사에서 ★★(주)로 초과지급되었다.

【표3】 특별근무수당 초과 지급 내역(최종)

연번	특별근무자	근무일자	근무시간(연장)	근무시간(야간)	산정금액 ¹⁾	정당근무시간(연장)	정당근무시간(야간)	정당산정금액	초과지급액
1	□□	2022.12.01	7.5	7.5	243,050	3.3	3.3	106,940	136,110
2	□□	2022.12.13	7.5	7.5	243,050	2.8	2.8	90,737	152,313
3	☒☒	2023.04.06	7.5	7.5	360,444	1.4	1.4	60,500	299,944
4	■●■	2023.04.06	7.5	7.5	305,527	1.3	1.3	47,619	257,908
5	☂☂	2023.01.12	3.0	-	83,218	0.4	-	9,977	73,241
계			33	30	1,235,289	9.2	8.8	315,773	919,516

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

특별근무시간을 미준수하였으나 준수하였다고 허위로 보고하고 특별근무수당을 부당수령한 관련자들의 행위는 「취업규칙」 제4조(성실의무), 제5조(품위유지), 제7조(금지행위)에 위배된 것으로 같은규칙 제34조(징계)의 징계사유에 해당한다.

그러나 □□, ☒☒, ■●■의 경우 특별근무수당을 부당하게 수령하여 이미 징계처분을 받은 이력이 있어⁷⁷⁾ 별도의 처분은 하지 않고, ☂☂은 위반 횟수와 초과지급액 규모를 고려하여 처분요구를 하고자 한다.

77) 국토교통부 공직자부조리센터 이첩 신고사항 감사결과(2023. 9.) 국내선 수하물처리장 조명설비 개선작업 결과보고서에 작성된 작업시간(2023. 3. 6. 22:00~2023. 3. 7. 06:00)에 실제로 야간작업을 시행하지 않아 전책 처분

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는

① 특별근무시간을 미준수한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시고,

[관련자] ✈✈공항지점 ✨급 ㄷㄷ

② □□로부터 과다수령한 변동비(특별근무수당) 919,516원을 환급하시기 바랍니다.
(시정)

문 책 · 주 의 · 시 정 및 개 선 요 구

19

제 목 특별근무수당 부당 수령

관 계 기 관 ○○(주)

구 분 노무

내 용

○○(주)는 □□(이하 “공사”라 한다)와 용역계약을 체결하여 ㄸㄸ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하고 있으며, 위탁관리업무 과업내용의 세부기준과 절차를 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」에 정하고 있다.

「일반과업내용서」 제35조에 따르면 ○○(주)는 공사에 변동비 청구 시 실제 지출한 비용에 대한 증빙을 제출하고 기성검사 시 제반 사용내역을 확인 후 정산받도록 하고 있으며, 특별근무수당의 경우 특별근무 후 감독지시서와 작업 결과보고서를 증빙으로 제출하면 공사 감독부서의 기성검사 후에 변동비를 지급받고 있다.

또한 ○○(주)는 채용복무에 관한 사항을 정하기 위해 「취업규칙」을 제정·운용하고 있으며 같은 규정 제4조, 제5조 및 제7조에 따라 직원은 법령, 정관, 그 밖의 사규를 준수하고 성실 근면하게 근무하여야 하며 회사의 명예와 위신을 손상하는 행위와 회사의 제규정을 위반하는 행위를 하여서는 아니된다.

가. 특별근무수당 부당수령에 관한 사항

감사기간 중 ○○(주)가 특별근무수당을 적정하게 청구했는지 확인하기 위해 특별근무수당 내역을 확인하였다. 그런데 ☒☒공항의 2022년 특별근무수당 청구내역과 2023년 상반기 특별근무수당 청구내역을 비교해본 결과 2022년에는 【표1】과 같이 31명이 4,934시간 연장근무 및 4,901시간을 야간근무(22:00~06:00)하여 141,630,578원을 청구하였으나 2023년에는 【표2】와 같이 10명이 21시간 연장근무 및 17시간 야간근무를 하여 484,308원을 청구하였다. 또한 ☒☒공항을 타 공항과 비교⁷⁸⁾하였을 때 2022년에 야간근무수당을 청구한 비율(99.3%)이 타 공항 대비 상당히 높고, 2023년 수당 청구금액과 차이가 커서⁷⁹⁾(2022년에 2023년 상반기 금액의 292배 청구) 2022년 ☒☒공항 특별근무내역에 대해 실제 근무여부를 확인하고자 전수조사를 실시하였다.

【표1】 2022년 ☒☒공항 특별근무수당 변동비 청구내역

연번	특별근무자	분야	통상시급(A)	연장 근무시간(B)	야간 근무시간(C)	청구금액(원) (A×(1.5B+0.5C))
1	ㄱㄱ	기계	16,779	304시간	304시간	10,201,632
2	ㄴㄴ	기계	15,336	304시간	304시간	9,314,064
3	ㄷㄷ	관리자	19,004	235시간	235시간	8,944,546
4	ㄹㄹ	기계	14,416	304시간	304시간	8,764,920
5	ㅁㅁ	기계	14,416	304시간	304시간	8,764,920
6	ㅂㅂ	기계	14,416	297시간	297시간	8,563,096
7	ㅇㅇ	전기	16,563	252시간	252시간	8,347,752
8	ㅅㅅ	전기	15,514	252시간	252시간	7,819,056
9	ㅈㅈ	통신	16,105	240시간	240시간	7,730,400
10	ㅋㅋ	기계	12,091	304시간	304시간	7,351,320
11	ㅌㅌ	전기	14,416	252시간	252시간	7,265,664
12	ㅎㅎ	통신	14,293	240시간	240시간	6,860,640
13	ㅊㅊ	장비	13,501	239시간	239시간	6,453,478
14	ㅊㅊ	건축	13,596	235시간	235시간	6,390,120
15	ㅊㅊ	통신	12,091	236시간	236시간	5,706,952
16	ㅋㅋ	토목조경	11,868	240시간	240시간	5,696,640
17	ㅇㅇ	전기	11,868	221시간	221시간	5,245,656

78) ㄱㄱ공항 65.6%, ☆☆공항 0%, ㄴㄴ공항 32.5%, ㄷㄷ 2.7%, ××공항 4.4%, ㄹㄹ공항 12.8%, ㅁㅁ공항 81.8%, ㅂㅂ공항 20.7%, ㅎㅎ공항 70.6%

79) 확인서 청구 이후 ㄱㄱ부에서 확인결과 ○○(주)에서 일근자의 연장·야간근무수당을 한시적으로 2022년에 변동비로 설계하였고, 2023년에는 고정비로 설계하였기 때문에 차이가 나서 2022년과 2023년의 적용기준이 다른 것을 확인하였음

연번	특별근무자	분야	통상시급(A)	연장 근무시간(B)	야간 근무시간(C)	청구금액(원) (A×(1.5B+0.5C))
18	고고	통신	11,595	200시간	200시간	4,638,000
19	ㄷㄷ	기계	15,062	101시간	101시간	3,052,564
20	ㅍㅍ	주차	15,458	51시간	33시간	1,422,136
21	사사	플랜트	12,091	51시간	51시간	1,225,220
22	거거	통신	14,471	40시간	40시간	1,157,680
23	케케	주차	13,455	7시간	4시간	154,732
24	ㄱㄱ	주차	12,856	7시간	4시간	147,844
25	나나	주차	13,452	4시간	4시간	94,164
26	기기	주차	19,259	3시간	-	86,665
27	해해	주차	12,672	3시간	3시간	63,360
28	케케	주차	13,452	3시간	-	60,534
29	ㄱㄱ	주차	13,230	3시간	-	59,535
30	ㄸㄸ	탑승교	11,929	1시간	1시간	23,858
31	ㅅㅅ	카트	11,715	1시간	1시간	23,430
계				4,934시간	4,901시간	141,630,578

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

【표2】 2023년 ☒☒공항 특별근무수당 변동비 청구내역(1~6월)

연번	특별근무자	분야	통상시급(A)	연장 근무시간(B)	야간 근무시간(C)	청구금액(원) (A×(1.5B+0.5C))
1	ㅍㅍ	주차	12,605	7시간	3시간	151,260
2	ㅅㅅ	카트	12,177	4시간	4시간	85,239
3	ㅂㅂ	카트	12,177	2시간	2시간	48,708
4	ㅅㅅ	탑승교운전	13,270	2시간	2시간	44,233
5	ㄸㄸ	탑승교운전	13,270	1시간	1시간	26,540
6	AA	탑승교운전	13,270	1시간	1시간	26,540
7	BB	조류충돌예방	13,270	1시간	1시간	26,540
8	CC	탑승교운전	13,270	1시간	1시간	26,540
9	DD	미화	12,177	1시간	1시간	24,354
10	EE	카트	12,177	1시간	1시간	24,354
계				21시간	17시간	484,308

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

전수조사는 특별근무수당 청구내역, 결과보고서 상의 특별근무내역 및 직원별 개인차량 입출차기록을 대조하는 방식으로 시행하였다⁸⁰⁾. 그 결과 16명의 직원이 [별표]와 같이 결과보고서 상의 특별근무 종료시간보다 더 일찍 출차하거나 특별 근무시간에 전혀 기록이 없는 것을 확인하였고, 특별근무시간을 미준수하였다.

80) 공항 주차장에 차량을 등록하고 출퇴근시 차량을 이용하는 직원에 대해서만 조화가 가능하다는 한계점이 있음

이와 관련하여 특별근무시간 미준수 내역에 대한 변동비 정당 지급액을 계산한 결과 【표3】 과 같이 61,430,768원이 공사에서 ○○(주)로 초과지급되었다.

【표3】 특별근무수당 초과 지급 내역

(단위: 원)

연번	특별근무자	통상시급	근무시간 (연장)	근무시간 (야간)	산정금액	정당 산정금액	초과 지급액
1	ㄱㄱ	16,779	304시간	304시간	10,201,632	2,695,826	7,505,806
2	ㄴㄴ	11,595	200시간	200시간	4,638,000	1,576,920	3,061,080
3	ㄷㄷ	15,514	252시간	252시간	7,819,056	1,784,110	6,034,946
4	ㅇㅇ	16,563	252시간	252시간	8,347,752	2,699,769	5,647,983
5	ㅍㅍ	15,458	51시간	33시간	1,422,136	1,283,014	139,122
6	ㄲㄲ	14,471	40시간	40시간	1,157,680	115,768	1,041,912
7	ㅌㅌ	14,416	252시간	252시간	7,265,664	2,234,480	5,031,184
8	ㅊㅊ	13,596	235시간	235시간	6,390,120	1,985,016	4,405,104
9	ㄴㄴ	15,336	304시간	304시간	9,314,064	2,233,944	7,080,120
10	ㅈㅈ	13,501	239시간	239시간	6,453,478	1,917,142	4,536,336
11	ㅊㅊ	11,868	221시간	221시간	5,245,656	3,346,776	1,898,880
12	ㄱㄱ	12,856	7시간	4시간	147,844	128,560	19,284
13	ㅎㅎ	14,293	240시간	240시간	6,860,640	3,773,352	3,087,288
14	ㄹㄹ	14,416	304시간	304시간	8,764,920	2,220,062	6,544,858
15	ㅁㅁ	14,416	304시간	304시간	8,764,920	3,378,146	5,386,774
16	ㄷㄷ	13,455	7시간	4시간	154,732	144,641	10,091
계			3,212시간	3,188시간	92,948,294	31,517,526	61,430,768

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

나. 수당 부당 수령 시 징계양정기준에 관한 사항

○○(주)는 직원에게 적용할 인사관리의 기준과 절차를 정하여 공정하고 효율적인 인사관리를 목적으로 「인사규정」을 제정·운용하고 있다.

공무원의 경우 「국가공무원법」 제47조⁸¹⁾에 따르면 초과근무수당을 부당수령한

81) 「국가공무원법」 제47조 ① 공무원의 보수에 관한 다음 각 호의 사항은 대통령령으로 정한다.

1. 봉급·호봉 및 승급에 관한 사항

2. 수당에 관한 사항

3. 보수 지급 방법, 보수의 계산, 그 밖의 보수 지급에 관한 사항

③ 제1항에 따른 보수를 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 수령한 경우에는 수령한 금액의 5배의 범위에서 가산하여 징수할 수 있다.

공무원은 부당수령한 금액의 5배 이내를 환수할 수 있도록 하고 있다. 또한 「공무원 징계령 시행규칙」에 따르면 초과근로수당을 부당수령한 공무원은 【표4】와 같이 금액의 규모와 비위의 정도에 따라 징계처분을 하도록 되어있고, 부당수령 금액이 100만원을 넘는 경우 최소 감봉부터 최대 파면까지의 징계 처분을 하는 등 매우 엄중하게 사안을 다루고 있다.

【표4】 공무원 초과근로수당 및 여비 부당수령 징계기준

비위의 유형	부당수령 금액	비위의 정도 및 과실 여부	
		비위의 정도가 약하고 과실인 경우	비위의 정도가 심하거나, 고의가 있는 경우
「공무원수당 등에 관한 규정」제15조부터 제17조까지의 규정에 따른 수당 또는 「공무원 여비 규정」에 따른 여비를 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	100만원 미만	정직-견책	파면-정직
	100만원 이상	강등-감봉	파면-강등

자료: 공무원 징계기준 자료 일부 재구성

그러나 현재 ○○(주) 「인사규정」 제57조 및 [별표2] 징계양정기준에는 수당 및 여비 부당수령에 관한 세부 징계양정기준은 없어 기준이 명확하지 않다.

[관련자 의견 및 검토결과] 【표3】 ‘연번 5’ ππ은 야간정전 작업전 각 기기 소등작업을 위해 외부에 차량을 대기후 정전작업 종료후 외부기기 작동 및 루프코일 점검을 위해 차량을 타고 각 기기마다 테스트 하였는데 정기권은 여객 주차장만 등록되어 있고 직원A주차장, 행사주차장, 화물주차장 등은 등록되어 있지 않아 기록이 되지 않았다고 의견을 제시하였다.

【표3】 ‘연번 12’ ㄱㄱ, ‘연번 16’ 제제은 직원A주차장, 행사주차장, 화물주차장은 정기권이 등록되어있지 않아서 구내도로에 주차 후 직원A주차장, 행사주차장, 화물주차장에서 현장교육을 진행하였기 때문에 기록이 되지 않았다는 의견을 제시하였다.

그러나 ‘연번 5’ ⅡⅡ의 경우 미등록된 차량도 주차료 정산을 위해 차량인식 기에는 기록이 남으나 ⅡⅡ의 차량이 직원A주차장, 행사주차장, 화물주차장에 입출차한 내역을 확인할 수 없었으며, ‘연번12’ ⅢⅢ, ‘연번16’ ⅢⅢ의 경우 넓지 않은 곳을 개인차량으로 이동하여 구내도로에 정차 후 이동했다는 주장은 신빙성이 떨어지고, 같은 근무지임에도 함께 이동하지 않고 출차시간이 18분 차이나는 점 등을 볼 때 위의 의견은 받아들일 수 없다.

한편 【표3】 ‘연번 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15’는 감사 결과에 이견을 제시하지 않았다.

문책요구 양정 특별근무시간을 미준수하였으나 준수하였다고 결과보고서에 허위로 보고하고 특별근무수당을 반복적으로 부당 수령한 관련자들의 행위는 「취업규칙」 제4조(성실의무), 제5조(품위유지), 제7조(금지행위)에 위배된 것으로 같은 규칙 제39조(징계)의 징계사유에 해당한다.

그러나 ○○(주) 「인사규정」 제57조 및 [별표 2] “징계양정기준”에는 수당 및 여비 부당수령에 관한 징계기준은 없으므로, 【표5】와 같이 성실의무 위반, 품위유지 위반의 유형과 비위의 정도를 고려한 징계양정기준을 고려하여 관련자들을 징계 처분요구 한다. 다만, 주차분야 관련자들은 부당수령 금액 규모가 미미하고 일회성임을 고려하여 주의 처분요구 한다.

【표5】 ○○(주) 「인사규정」 [별표2] 징계양정기준 일부

비위의 정도 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 성실의무 위반 아. 허위보고 및 신고	-	강등 - 정직	감봉	견책
6. 품위유지의무 위반 라. 회사직원으로서 품위손상 마. 불법행위, 비위행위	파면-해임	강등 - 정직	감봉	견책
	파면-해임	강등 - 정직	감봉	견책

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

또한, 감사결과 나타난 특별근무수당 부당수령에 대한 내용은 비위의 정도와 반복성, 금액 규모 등에 있어서 매우 엄중하게 다뤄야할 사항이나 현재 ○○(주) 「인사규정」에는 세부적인 기준이 없으므로, 향후 수당 및 여비 부당수령에 관한 징계 세부양정기준을 수립하고 교육을 실시하는 등 재발 방지를 위한 보완대책을 마련하는 것이 필요하다.

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는

① 특별근무수당을 반복적으로 부당 수령한 관련자에 대하여 ‘징계’ 조치하시고, (문책)

[관련자]	☒☒ 공항지점 전기	㉠급 ㄱㄱ
	☒☒ 공항지점 통신	㉠급 ㄱㄱ
	☒☒ 공항지점 전기	㉠급 ㄷㄷ
	☒☒ 공항지점 전기	㉠급 ㅌㅌ
	☒☒ 공항지점 통신	㉠급 ㄱㄱ
	☒☒ 공항지점 통신	㉠급 ㅎㅎ
	☒☒ 공항지점 건축	㉠급 ㅈㅈ
	☒☒ 공항지점 기계	㉠급 ㄱㄱ
	☒☒ 공항지점 기계	㉠급 ㄱㄱ
	☒☒ 공항지점 전기	㉠급 ㅈㅈ

☒☒ 공항지점 기계	✱급 ㄴㄴ
☒☒ 공항지점 기계	✱급 ㄱㄱ
☒☒ 공항지점 전기	●급 ㅇㅇ

② 특별근무수당을 부당 수령한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

[관련자]	☒☒ 공항지점 주차	■급 ㄱㄱ
	☒☒ 공항지점 주차	☎급 제제
	☒☒ 공항지점 주차	✱급 ㅍㅍ

③ □□로부터 과다수령한 변동비(특별근무수당) 61,430,768원을 환급하시기 바랍니다. (시정)

④ ‘공무원 초과근무수당 및 여비 부당수령 징계기준’을 참고하여 수당 및 여비 부당수령에 관한 세부양정기준을 신설하는 내용을 포함하여 「인사규정」을 개정하시기 바랍니다. (개선)

[별표] 차량 입출차기록을 통해 확인한 특별근무시간 미준수 내역

연번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	내용	차량 입출차기록		과다 계상시간	과다 청구액(원)
							출차일시	입차일시		
1	ㄱㄱ	기계	2022-02-22	22:00	5:30	승강기시설 정비(에스컬레이터 1~4호기)	2022-02-22 17:49	2022-02-23 08:21	7	234,906
2	ㄱㄱ	기계	2022-03-03	22:00	5:30	수하물시설 정비(서편 출발)	2022-03-03 17:48	2022-03-04 08:23	7	234,906
3	ㄱㄱ	기계	2022-03-10	22:00	5:50	탑승교시설 정비(1~4호기)	2022-03-10 17:49	2022-03-11 08:15	7	246,092
4	ㄱㄱ	기계	2022-03-15	22:00	5:30	수하물시설 정비(동편 출발)	2022-03-15 17:50	2022-03-16 08:15	7	234,906
5	ㄱㄱ	기계	2022-03-22	22:00	2:00	승강기시설 정비(에스컬레이터 1~5호기)	2022-03-22 17:47	2022-03-23 08:22	4	134,232
6	ㄱㄱ	기계	2022-04-06	22:00	5:50	수하물시설 정비	2022-04-06 17:46	2022-04-07 08:13	7	246,092
7	ㄱㄱ	기계	2022-04-12	22:00	2:00	냉방준비작업	2022-04-12 18:25	2022-04-13 08:04	4	134,232
8	ㄱㄱ	기계	2022-04-20	22:00	5:30	탑승교시설 정비(1~4호기)	2022-04-20 17:49	2022-04-21 08:13	7	234,906
9	ㄱㄱ	기계	2022-04-28	22:00	5:30	승강기시설 정비(에스컬레이터 1~5호기)	2022-04-28 17:47	2022-04-29 08:15	7	234,906
10	ㄱㄱ	기계	2022-05-10	22:00	2:00	탑승교시설 정비	2022-05-10 17:47	2022-05-11 08:13	4	134,232
11	ㄱㄱ	기계	2022-05-17	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-05-17 17:48	2022-05-18 08:11	7	234,906
12	ㄱㄱ	기계	2022-05-24	22:00	5:30	승강기시설 정비	2022-05-24 17:47	2022-05-25 08:05	7	234,906
13	ㄱㄱ	기계	2022-06-07	22:00	5:50	수하물시설 정비	2022-06-07 17:49	2022-06-08 08:17	7	246,092
14	ㄱㄱ	기계	2022-06-16	22:00	5:30	탑승교시설 정비	2022-06-16 17:47	2022-06-17 08:08	7	234,906
15	ㄱㄱ	기계	2022-06-22	22:00	5:30	승강기시설 정비	2022-06-22 17:49	2022-06-23 08:14	7	234,906
16	ㄱㄱ	기계	2022-06-28	22:00	2:00	수하물시설 정비	2022-06-28 17:56	2022-06-29 08:14	4	134,232
17	ㄱㄱ	기계	2022-07-06	22:00	5:50	수하물시설 정비	2022-07-06 17:49	2022-07-07 08:11	7	246,092
18	ㄱㄱ	기계	2022-07-12	22:00	5:30	탑승교시설 정비	2022-07-12 17:46	2022-07-13 08:13	7	234,906
19	ㄱㄱ	기계	2022-07-18	22:00	2:00	승강기시설 정비	2022-07-18 17:49	2022-07-19 08:11	4	134,232
20	ㄱㄱ	기계	2022-07-26	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-07-26 17:50	-	7	234,906
21	ㄱㄱ	기계	2022-08-02	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-08-02 17:53	2022-08-03 08:14	7	234,906
22	ㄱㄱ	기계	2022-08-16	22:00	5:50	승강기시설 정비	2022-08-16 18:08	-	7	246,092
23	ㄱㄱ	기계	2022-08-24	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-08-24 17:52	2022-08-25 08:20	7	234,906
24	ㄱㄱ	기계	2022-09-06	22:00	5:50	수하물시설 정비	2022-09-06 17:46	2022-09-07 08:17	7	246,092
25	ㄱㄱ	기계	2022-09-22	22:00	5:30	승강기시설 정비	2022-09-23 01:12	-	4	134,232
26	ㄱㄱ	기계	2022-10-12	22:00	5:30	탑승교시설 정비	2022-10-12 17:48	2022-10-13 08:13	7	234,906
27	ㄱㄱ	기계	2022-10-19	22:00	2:00	수하물시설 정비	2022-10-19 13:43	2022-10-20 08:13	4	134,232
28	ㄱㄱ	기계	2022-10-24	22:00	5:30	승강기시설 정비	2022-10-24 17:58	2022-10-25 08:21	7	234,906

연번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	내용	차량 입출차기록		과다 계상시간	과다 청구액(원)
							출차일시	입차일시		
29	ㄱㄱ	기계	2022-11-03	22:00	5:50	난방준비작업	2022-11-03 17:47	2022-11-04 08:14	7	246,092
30	ㄱㄱ	기계	2022-11-17	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-11-17 13:24	2022-11-18 08:11	7	234,906
31	ㄱㄱ	기계	2022-11-22	22:00	5:30	승강기시설 정비	2022-11-22 17:46	2022-11-23 08:16	7	234,906
32	ㄱㄱ	기계	2022-12-06	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-12-06 17:46	2022-12-07 08:22	7	234,906
33	ㄱㄱ	기계	2022-12-13	22:00	5:30	탑승교시설 정비	2022-12-13 17:46	2022-12-14 08:17	7	234,906
34	ㄱㄱ	기계	2022-12-20	22:00	2:00	수하물시설 정비	2022-12-20 17:46	2022-12-21 08:22	4	134,232
35	ㄱㄱ	기계	2022-12-28	22:00	5:50	승강기시설 정비	2022-12-28 18:26	2022-12-29 08:22	7	246,092
36	ㄲㄲ	통신	2022-02-22	22:00	2:00	분기 점검 실시(방송장비 절체 점검)	2022-02-22 17:57	2022-02-23 08:24	4	92,760
37	ㄲㄲ	통신	2022-02-24	22:00	2:00	반기 점검 실시(X-RAY)	2022-02-24 18:01	2022-02-25 08:17	4	92,760
38	ㄲㄲ	통신	2022-03-04	23:00	3:00	안전점검의 날 방송장비 및 출입통제 화재테스트작업	2022-03-04 17:59	2022-03-05 08:31	4	92,760
39	ㄲㄲ	통신	2022-03-15	22:00	2:00	FIDS 주/보조 서버 절체기능점검 및 LED BOARD 내부 Unit 점검	2022-03-15 18:01	2022-03-16 08:28	4	92,760
40	ㄲㄲ	통신	2022-03-17	22:00	2:00	출입통제장비 주/보조 절체기능 점검/출입통제시스템 동작 및 외관상태점검	2022-03-17 17:50	2022-03-18 08:42	4	92,760
41	ㄲㄲ	통신	2022-03-29	22:00	2:00	FIDS 운영컴퓨터 청소 및 작동상태 점검	2022-03-29 17:53	2022-03-30 08:20	4	92,760
42	ㄲㄲ	통신	2022-04-04	23:00	3:00	안전점검의 날 방송장비 및 출입통제 화재테스트작업	2022-04-04 17:56	2022-04-05 08:40	4	92,760
43	ㄲㄲ	통신	2022-04-12	22:00	2:00	FIDS 주/보조 서버 절체기능점검 및 LED BOARD 내부 Unit 점검	2022-04-12 17:59	2022-04-13 08:28	4	92,760
44	ㄲㄲ	통신	2022-04-19	22:00	2:00	영상감시시스템(CCTV) 주예비 서버 절체 기능점검	2022-04-19 18:06	2022-04-20 08:28	4	92,760
45	ㄲㄲ	통신	2022-04-25	22:00	2:00	출입통제장비 주/보조 절체기능 점검/출입통제시스템 동작 및 외관상태점검	2022-04-25 17:55	2022-04-26 08:25	4	92,760
46	ㄲㄲ	통신	2022-04-27	22:00	2:00	FIDS LED BOARD 청소	2022-04-27 17:54	2022-04-28 08:26	4	92,760
47	ㄲㄲ	통신	2022-05-04	23:00	3:00	안전점검의 날 방송장비 및 출입통제 화재테스트작업	2022-05-04 18:07	-	4	92,760

연번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	내용	차량 입출차기록		과다 계상시간	과다 청구액(원)
							출차일시	입차일시		
48	표표	통신	2022-05-10	22:00	2:00	FIDS 주/보조 서버 절체기능점검 및 LED BOARD 내부 Unit 점검	2022-05-10 17:56	2022-05-11 08:31	4	92,760
49	표표	통신	2022-05-18	22:00	2:00	방송장비 주, 예비 장비 절체점검	2022-05-18 17:55	2022-05-19 08:29	4	92,760
50	표표	통신	2022-05-25	22:00	2:00	출입통제장비 주/보조 절체기능 점검/출입통제시스템 동작 및 외관상태점검	2022-05-25 17:51	2022-05-26 08:26	4	92,760
51	표표	통신	2022-05-30	22:00	2:00	축전기 방전시험 및 UPS 연동동작점검	2022-05-30 17:53	2022-05-31 08:31	4	92,760
52	표표	통신	2022-06-02	23:00	3:00	정전작업	2022-06-02 18:09	2022-06-03 08:28	4	92,760
53	표표	통신	2022-06-07	23:00	3:00	안전점검의 날 방송장비 및 출입통제 화재테스트작업	2022-06-07 18:00	2022-06-08 08:35	4	92,760
54	표표	통신	2022-06-14	22:00	2:00	FIDS 주/보조 서버 절체기능점검 운영컴퓨터 청소	2022-06-14 17:55	2022-06-15 08:28	4	92,760
55	표표	통신	2022-06-20	22:00	2:00	방송장비 음압점검(비상방송포함)	2022-06-20 18:12	2022-06-21 08:32	4	92,760
56	표표	통신	2022-06-27	22:00	2:00	출입통제장비 주/보조 절체기능 점검/출입통제시스템 동작 및 외관상태점검	2022-06-27 17:58	2022-06-28 08:32	4	92,760
57	표표	통신	2022-07-05	23:00	3:00	안전점검의 날 방송장비 및 출입통제 화재테스트작업	2022-07-05 18:00	2022-07-06 08:21	4	92,760
58	표표	통신	2022-07-12	22:00	2:00	FIDS 주/보조 서버 절체기능점검 및 LED BOARD 내부 Unit 점검	2022-07-12 18:02	2022-07-13 08:16	4	92,760
59	표표	통신	2022-07-19	22:00	2:00	x-ray 제너레이터 점검 및 부대시설점검	2022-07-19 17:56	2022-07-20 08:21	4	92,760
60	표표	통신	2022-07-21	22:00	2:00	CCTV 주예비 서버 절체 기능점검	2022-07-21 17:55	2022-07-22 08:07	4	92,760
61	표표	통신	2022-07-25	22:00	2:00	출입통제장비 주/보조 절체기능 점검 /출입통제시스템 동작 및 외관상태점검	2022-07-25 17:56	2022-07-26 08:10	4	92,760
62	표표	통신	2022-08-11	22:00	2:00	x-ray 장비청소	2022-08-11 17:56	2022-08-12 08:22	4	92,760
63	표표	통신	2022-08-23	22:00	2:00	출입통제장비 주/보조 절체기능 점검 /출입통제시스템 동작 및 외관상태점검	2022-08-23 17:57	2022-08-24 08:24	4	92,760
64	표표	통신	2022-09-06	23:00	3:00	안전점검의 날 방송장비 및 출입통제 화재테스트작업	2022-09-06 17:53	-	4	92,760

연번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	내용	차량 입출차기록		과다 계상시간	과다 청구액(원)
							출차일시	입차일시		
65	표표	통신	2022-10-13	22:00	2:00	FIDS 주/보조 서버 절체기능점검 및 LED BOARD 내부 Unit. 점검	2022-10-13 17:58	2022-10-14 08:20	4	92,760
66	표표	통신	2022-10-17	22:00	2:00	출입통제장비 주/보조 절체기능 점검 /출입통제시스템 동작 및 외관상태점검	2022-10-17 18:03	2022-10-18 08:29	4	92,760
67	표표	통신	2022-10-20	22:00	2:00	CCTV 주, 예비서버 절체기능점검	2022-10-20 18:02	2022-10-21 08:20	4	92,760
68	표표	통신	2022-10-27	22:00	2:00	FIDS LED BOARD 청소	2022-10-27 18:03	2022-10-28 08:20	4	92,760
69	조조	전기	2022-02-15	22:00	2:00	항공등화 정밀점검	2022-02-15 17:50	2022-02-16 08:21	4	124,112
70	조조	전기	2022-02-22	22:00	1:00	항공등화 정밀점검	2022-02-22 18:37	2022-02-23 08:26	3	93,084
71	조조	전기	2022-02-28	22:00	5:30	항공등화 정밀점검	2022-02-28 17:47	2022-03-01 08:21	7	217,196
72	조조	전기	2022-03-15	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-03-15 17:49	2022-03-16 08:23	3	93,084
73	조조	전기	2022-03-17	22:00	2:00	조도측정	2022-03-17 17:48	2022-03-18 08:21	4	124,112
74	조조	전기	2022-03-22	22:00	1:00	UPS부하시험	2022-03-22 17:49	2022-03-23 08:24	3	93,084
75	조조	전기	2022-03-25	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-03-25 17:50	-	4	124,112
76	조조	전기	2022-03-28	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-03-28 17:48	-	7	217,196
77	조조	전기	2022-04-07	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-04-07 18:01	2022-04-08 08:19	3	93,084
78	조조	전기	2022-04-14	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-04-14 17:52	2022-04-15 08:21	4	124,112
79	조조	전기	2022-04-21	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-04-21 17:53	2022-04-22 08:21	7	217,196
80	조조	전기	2022-04-28	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-04-28 17:52	2022-04-29 08:21	7	217,196
81	조조	전기	2022-05-03	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-05-03 18:02	2022-05-04 08:22	7	217,196
82	조조	전기	2022-05-12	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-05-12 17:54	2022-05-13 08:22	4	124,112
83	조조	전기	2022-05-19	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-05-19 17:55	2022-05-20 08:19	7	217,196
84	조조	전기	2022-05-26	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-05-26 17:56	2022-05-27 08:19	3	93,084
85	조조	전기	2022-06-02	22:00	5:30	정전작업	2022-06-03 03:49	2022-06-03 08:19	2	46,542
86	조조	전기	2022-06-09	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-06-09 17:52	2022-06-10 08:23	7	217,196
87	조조	전기	2022-06-16	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-06-16 17:55	2022-06-17 08:20	4	124,112
88	조조	전기	2022-06-21	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-06-21 17:56	2022-06-22 08:19	3	93,084
89	조조	전기	2022-07-07	22:00	2:00	정전작업	2022-07-07 18:12	2022-07-08 08:22	4	124,112
90	조조	전기	2022-07-12	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-07-12 17:48	2022-07-13 08:22	3	93,084
91	조조	전기	2022-07-21	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-07-21 17:52	2022-07-22 08:17	7	217,196

연번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	내용	차량 입출차기록		과다 계상시간	과다 청구액(원)
							출차일시	입차일시		
92	ㄱㄱ	전기	2022-07-25	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-07-25 17:50	2022-07-26 08:20	7	217,196
93	ㄱㄱ	전기	2022-08-11	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-08-11 17:49	2022-08-12 08:19	7	217,196
94	ㄱㄱ	전기	2022-08-16	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-08-16 17:52	2022-08-17 08:19	4	124,112
95	ㄱㄱ	전기	2022-08-25	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-08-25 17:48	2022-08-26 08:20	3	93,084
96	ㄱㄱ	전기	2022-09-01	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-09-01 17:49	2022-09-02 08:23	7	217,196
97	ㄱㄱ	전기	2022-09-27	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-09-27 17:49	2022-09-28 08:22	7	217,196
98	ㄱㄱ	전기	2022-10-20	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-10-20 17:55	2022-10-21 08:22	7	217,196
99	ㄱㄱ	전기	2022-10-27	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-10-27 17:49	2022-10-28 08:24	7	217,196
100	ㄱㄱ	전기	2022-11-03	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-11-03 17:45	2022-11-04 08:24	4	124,112
101	ㄱㄱ	전기	2022-11-10	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-11-10 17:45	2022-11-11 08:22	7	217,196
102	ㄱㄱ	전기	2022-11-17	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-11-17 17:46	2022-11-18 08:30	3	93,084
103	ㄱㄱ	전기	2022-11-24	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-11-24 17:46	-	7	217,196
104	ㄱㄱ	전기	2022-12-01	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-12-01 17:47	2022-12-02 08:39	7	217,196
105	ㄱㄱ	전기	2022-12-06	22:00	2:00	발전기 교체로 인한 정전작업	2022-12-06 17:45	-	4	124,112
106	ㄱㄱ	전기	2022-12-15	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-12-15 17:51	2022-12-16 08:19	3	93,084
107	ㄱㄱ	전기	2022-12-20	22:00	5:30	정전작업	2022-12-21 01:26	-	4	124,112
108	ㅇㅇ	전기	2022-02-15	22:00	2:00	항공등화 정밀점검	2022-02-15 17:47	2022-02-16 07:58	4	132,504
109	ㅇㅇ	전기	2022-02-22	22:00	1:00	항공등화 정밀점검	2022-02-22 17:47	2022-02-23 07:55	3	99,378
110	ㅇㅇ	전기	2022-02-28	22:00	5:30	항공등화 정밀점검	2022-02-28 17:46	2022-03-02 07:58	7	231,882
111	ㅇㅇ	전기	2022-03-10	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-03-10 17:53	2022-03-11 07:57	7	231,882
112	ㅇㅇ	전기	2022-03-22	22:00	1:00	UPS부하시험	2022-03-22 17:48	2022-03-23 07:53	3	99,378
113	ㅇㅇ	전기	2022-03-25	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-03-25 17:47	2022-03-28 07:47	4	132,504
114	ㅇㅇ	전기	2022-03-28	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-03-28 17:46	2022-03-29 07:47	7	231,882
115	ㅇㅇ	전기	2022-04-07	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-04-07 17:55	2022-04-08 07:47	3	99,378
116	ㅇㅇ	전기	2022-04-14	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-04-14 17:46	2022-04-15 07:50	4	132,504
117	ㅇㅇ	전기	2022-04-21	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-04-21 17:47	2022-04-22 07:53	7	231,882
118	ㅇㅇ	전기	2022-04-28	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-04-28 17:48	2022-04-29 07:58	7	231,882
119	ㅇㅇ	전기	2022-05-03	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-05-03 17:48	2022-05-04 07:51	7	231,882
120	ㅇㅇ	전기	2022-05-19	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-05-19 01:13	2022-05-20 07:56	4	132,504

연번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	내용	차량 입출차기록		과다 계상시간	과다 청구액(원)
							출차일시	입차일시		
121	○○	전기	2022-05-26	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-05-26 17:47	2022-05-27 07:51	3	99,378
122	○○	전기	2022-06-02	22:00	5:30	정전작업	2022-06-03 03:47	-	2	49,689
123	○○	전기	2022-06-09	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-06-09 17:47	2022-06-10 07:57	7	231,882
124	○○	전기	2022-06-16	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-06-16 17:47	2022-06-17 07:57	4	132,504
125	○○	전기	2022-07-07	22:00	2:00	정전작업	2022-07-07 18:06	2022-07-08 07:59	4	132,504
126	○○	전기	2022-07-12	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-07-12 17:47	-	3	99,378
127	○○	전기	2022-07-21	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-07-21 01:14	2022-07-22 07:51	4	132,504
128	○○	전기	2022-07-25	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-07-25 17:46	2022-07-26 07:49	7	231,882
129	○○	전기	2022-08-11	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-08-11 17:47	2022-08-12 07:51	7	231,882
130	○○	전기	2022-08-16	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-08-16 17:47	2022-08-19 07:54	4	132,504
131	○○	전기	2022-08-25	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-08-25 17:48	2022-08-26 07:55	3	99,378
132	○○	전기	2022-09-01	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-09-01 17:48	2022-09-02 07:55	7	231,882
133	○○	전기	2022-10-20	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-10-20 17:49	2022-10-21 08:02	7	231,882
134	○○	전기	2022-10-27	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-10-27 17:47	-	7	231,882
135	○○	전기	2022-11-03	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-11-03 17:46	2022-11-04 07:59	4	132,504
136	○○	전기	2022-11-10	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-11-10 17:51	2022-11-11 07:56	7	231,882
137	○○	전기	2022-11-17	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-11-17 17:46	2022-11-18 07:59	3	99,378
138	○○	전기	2022-11-24	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-11-24 17:46	-	7	231,882
139	○○	전기	2022-12-01	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-12-01 17:45	2022-12-02 07:51	7	231,882
140	○○	전기	2022-12-15	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-12-15 17:46	2022-12-16 07:53	3	99,378
141	○○	전기	2022-12-20	22:00	5:30	정전작업	2022-12-21 01:26	-	4	132,504
142	ππ	주차	2022-12-06	22:00	5:00	야간 정전작업	2022-12-07 01:36	-	3	92,748
143	ππ	주차	2022-12-22	22:00	3:00	야간 정전작업	2022-12-23 00:50	2022-12-23 08:38	2	46,374
144	ㄱㄱ	통신	2022-11-04	23:00	3:00	안전점검의 날 방송장비 및 출입통제 화재테스트작업	2022-11-04 17:52	-	4	115,768
145	ㄱㄱ	통신	2022-11-09	22:00	2:00	FIDS 주/보조 서버 절체기능점검 및 LED BOARD 내부 Unit. 점검	2022-11-09 21:37	-	4	115,768
146	ㄱㄱ	통신	2022-11-16	22:00	2:00	출입통제장비 주/보조 절체기능 점검 /출입통제시스템 동작 및 외관상태점검	2022-11-16 17:49	2022-11-17 08:25	4	115,768

연번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	내용	차량 입출차기록		과다 계상시간	과다 청구액(원)
							출차일시	입차일시		
147	거거	통신	2022-11-22	22:00	2:00	CCTV Security Desk 버전 업데이트 (5.6-5.8-5.11)	2022-11-22 17:56	2022-11-23 07:53	4	115,768
148	거거	통신	2022-12-05	23:00	3:00	안전점검의 날 방송장비 및 출입통제 화재테스트작업	2022-12-05 17:52	2022-12-06 08:30	4	115,768
149	거거	통신	2022-12-06	22:00	2:00	전기 발전기 교체 공사로 정전작업	2022-12-06 17:54	2022-12-07 08:36	4	115,768
150	거거	통신	2022-12-14	22:00	2:00	FIDS 주/보조 서버 절체기능점검 및 LED BOARD 내부 Unit. 점검	2022-12-14 17:53	2022-12-15 08:22	4	115,768
151	거거	통신	2022-12-19	22:00	2:00	출입통제장비 주/보조 절체기능 점검 /출입통제시스템 동작 및 외관상태점검	2022-12-19 17:48	2022-12-20 08:25	4	115,768
152	거거	통신	2022-12-26	22:00	2:00	방송장비 음압점검(비상방송포함)	2022-12-26 18:05	2022-12-27 08:24	4	115,768
153	테테	전기	2022-02-15	22:00	2:00	항공등화 정밀점검	2022-02-15 17:47	2022-02-16 08:17	4	115,328
154	테테	전기	2022-02-22	22:00	1:00	항공등화 정밀점검	2022-02-22 17:47	2022-02-23 08:17	3	86,496
155	테테	전기	2022-02-28	22:00	5:30	항공등화 정밀점검	2022-02-28 17:47	2022-03-02 08:14	7	201,824
156	테테	전기	2022-03-10	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-03-10 17:49	2022-03-11 08:16	7	201,824
157	테테	전기	2022-03-22	22:00	1:00	UPS부하시험	2022-03-22 17:50	2022-03-23 08:21	3	86,496
158	테테	전기	2022-03-25	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-03-25 17:47	2022-03-28 08:12	4	115,328
159	테테	전기	2022-03-28	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-03-28 17:47	2022-03-29 08:09	7	201,824
160	테테	전기	2022-04-07	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-04-07 17:56	2022-04-08 08:09	3	86,496
161	테테	전기	2022-04-14	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-04-14 17:47	2022-04-15 08:12	4	115,328
162	테테	전기	2022-04-21	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-04-21 17:47	2022-04-22 08:06	7	201,824
163	테테	전기	2022-04-28	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-04-28 17:47	2022-04-29 08:20	7	201,824
164	테테	전기	2022-05-03	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-05-03 17:48	2022-05-04 08:07	7	201,824
165	테테	전기	2022-05-19	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-05-19 01:13	2022-05-20 08:10	4	115,328
166	테테	전기	2022-05-26	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-05-26 17:47	2022-05-27 08:15	3	86,496
167	테테	전기	2022-06-02	22:00	5:30	정전작업	2022-06-03 03:52	2022-06-07 08:16	2	43,248
168	테테	전기	2022-06-09	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-06-09 17:48	2022-06-10 08:13	7	201,824
169	테테	전기	2022-06-16	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-06-16 17:49	2022-06-17 08:18	4	115,328
170	테테	전기	2022-06-21	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-06-21 17:48	2022-06-22 08:15	3	86,496
171	테테	전기	2022-07-07	22:00	2:00	정전작업	2022-07-07 18:05	2022-07-08 08:24	4	115,328

연번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	내용	차량 입출차기록		과다 계상시간	과다 청구액(원)
							출차일시	입차일시		
172	ㄷ ㄷ	전기	2022-07-12	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-07-12 17:48	2022-07-13 08:09	3	86,496
173	ㄷ ㄷ	전기	2022-07-21	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-07-21 01:15	2022-07-22 08:16	4	115,328
174	ㄷ ㄷ	전기	2022-07-25	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-07-25 17:48	2022-07-26 08:08	7	201,824
175	ㄷ ㄷ	전기	2022-08-11	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-08-11 17:49	2022-08-12 08:05	7	201,824
176	ㄷ ㄷ	전기	2022-08-16	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-08-16 17:49	2022-08-17 08:10	4	115,328
177	ㄷ ㄷ	전기	2022-08-25	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-08-25 17:50	2022-08-26 08:11	3	86,496
178	ㄷ ㄷ	전기	2022-09-01	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-09-01 17:49	2022-09-02 08:22	7	201,824
179	ㄷ ㄷ	전기	2022-10-20	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-10-20 17:48	2022-10-21 08:21	7	201,824
180	ㄷ ㄷ	전기	2022-10-27	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-10-27 17:48	2022-10-28 08:18	7	201,824
181	ㄷ ㄷ	전기	2022-11-03	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-11-03 17:48	2022-11-04 07:56	4	115,328
182	ㄷ ㄷ	전기	2022-11-10	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-11-10 17:47	-	7	201,824
183	ㄷ ㄷ	전기	2022-11-17	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-11-17 17:48	2022-11-18 08:12	3	86,496
184	ㄷ ㄷ	전기	2022-11-24	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-11-24 17:48	-	7	201,824
185	ㄷ ㄷ	전기	2022-12-01	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-12-01 17:47	2022-12-02 08:24	7	201,824
186	ㄷ ㄷ	전기	2022-12-06	22:00	2:00	발전기 교체로 인한 정전작업	2022-12-07 00:56	-	1	28,832
187	ㄷ ㄷ	전기	2022-12-15	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-12-15 17:47	2022-12-16 08:21	3	86,496
188	ㄷ ㄷ	전기	2022-12-20	22:00	5:30	정전작업	2022-12-21 01:29	-	4	115,328
189	ㅏ ㅏ	건축	2022-02-16	22:00	6:00	대합실 관엽식물 병충해 방제 및 먼지 제거 작업	2022-02-16 18:11	2022-02-17 08:46	8	203,940
190	ㅏ ㅏ	건축	2022-03-10	22:00	3:30	대합실 관엽식물 병충해 방제	2022-03-10 18:08	2022-03-11 08:46	5	135,960
191	ㅏ ㅏ	건축	2022-03-16	22:00	6:00	F1유도로 및 계류장 아스콘 포장 균열 보수 작업	2022-03-17 00:50	-	5	122,364
192	ㅏ ㅏ	건축	2022-03-23	22:00	6:00	F1유도로 포장 균열 보수 및 병충해 방제 작업	2022-03-23 18:06	2022-03-24 08:41	8	203,940
193	ㅏ ㅏ	건축	2022-04-06	22:00	6:00	F1유도로 및 계류장 아스콘 포장 균열 보수 작업	2022-04-07 00:34	-	5	135,960
194	ㅏ ㅏ	건축	2022-04-14	22:00	3:30	삭초장구 정비 및 예초기 시운전 작업	2022-04-14 18:06	2022-04-15 08:38	5	135,960
195	ㅏ ㅏ	건축	2022-04-20	22:00	6:00	대합실 관엽식물 병충해 및 조화 세척 작업	2022-04-20 18:06	2022-04-21 08:47	8	203,940

연번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	내용	차량 입출차기록		과다 계상시간	과다 청구액(원)
							출차일시	입차일시		
196	ㄱ ㄱ	건축	2022-05-10	22:00	6:00	F1유도로 아스콘 포장 균열 보수 및 대합실관엽식물병충해방제작업	2022-05-10 18:08	2022-05-11 08:44	8	203,940
197	ㄱ ㄱ	건축	2022-05-19	22:00	3:30	대합실 조화 화분 먼지제거 및 세척 작업	2022-05-19 18:07	2022-05-20 08:47	5	135,960
198	ㄱ ㄱ	건축	2022-05-25	22:00	6:00	F1유도로 및 계류장 아스콘 포장 균열 보수	2022-05-26 01:27	-	4	108,768
199	ㄱ ㄱ	건축	2022-06-08	22:00	3:30	삭초장구 정비 및 예초기, 양수기 시운전 작업	2022-06-08 18:10	2022-06-09 07:31	5	135,960
200	ㄱ ㄱ	건축	2022-06-16	22:00	6:00	F1유도로 아스콘 포장 균열 보수 작업	2022-06-16 18:09	2022-06-17 08:36	8	203,940
201	ㄱ ㄱ	건축	2022-06-27	22:00	6:00	대합실 조경시설 설치 및 식재 작업	2022-06-28 01:10	-	5	122,364
202	ㄱ ㄱ	건축	2022-07-06	22:00	3:30	삭초장구 정비 및 예초기, 양수기 시운전 작업	2022-07-06 18:10	2022-07-07 08:44	5	135,960
203	ㄱ ㄱ	건축	2022-07-13	22:00	6:00	대합실 관엽식물 병충해 방제 작업	2022-07-13 18:09	2022-07-14 08:47	8	203,940
204	ㄱ ㄱ	건축	2022-07-19	22:00	6:00	F1유도로 아스콘 포장 균열 보수 작업	2022-07-19 18:10	2022-07-20 08:40	8	203,940
205	ㄱ ㄱ	건축	2022-08-16	22:00	6:00	대합실 관엽식물 병충해 방제 작업 및 꽃박스 오일스테인칠 작업	2022-08-17 01:12	-	5	122,364
206	ㄱ ㄱ	건축	2022-08-25	22:00	6:00	계류장 포장 균열 보수	2022-08-25 18:13	2022-08-26 08:37	8	203,940
207	ㄱ ㄱ	건축	2022-09-05	22:00	6:00	태풍, 호우 대비 비상근무 및 시설물점검	2022-09-05 18:08	2022-09-05 19:05	8	203,940
208	ㄱ ㄱ	건축	2022-09-15	22:00	6:00	F1유도로 아스콘 포장 균열 보수 작업	2022-09-16 01:16	-	5	122,364
209	ㄱ ㄱ	건축	2022-09-20	22:00	3:30	삭초장구, 전동공구 정비 및 예초기, 양수기시운전작업	2022-09-20 18:10	2022-09-21 08:51	5	135,960
210	ㄱ ㄱ	건축	2022-10-13	22:00	6:00	옥외주차장 주차요금소 라인마킹 및 보도 장애인점자블럭 도색 작업	2022-10-14 02:49	2022-10-14 15:02	3	67,980
211	ㄱ ㄱ	건축	2022-10-25	22:00	3:30	삭초장구, 전동공구 정비 및 예초기, 양수기시운전작업	2022-10-25 18:07	2022-10-26 08:44	5	135,960
212	ㄱ ㄱ	건축	2022-11-01	22:00	6:00	대합실 조화 세척 및 관엽식물 병충해 방제 작업	2022-11-01 18:08	2022-11-02 08:44	8	203,940
213	ㄱ ㄱ	건축	2022-11-17	22:00	3:30	장비고 제설제(요소) 파쇄 작업	2022-11-17 18:22	2022-11-18 08:48	5	135,960

연번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	내용	차량 입출차기록		과다 계상시간	과다 청구액(원)
							출차일시	입차일시		
214	ㄲ ㄲ	건축	2022-11-21	22:00	6:00	대합실 바닥 코인매트 및 장애인 점자블럭 스티커 보수 작업	2022-11-21 18:08	2022-11-22 08:44	8	203,940
215	ㄲ ㄲ	건축	2022-12-06	22:00	6:00	대합실 크리스마스 트리 설치 작업	2022-12-07 03:43	-	2	40,788
216	ㄲ ㄲ	건축	2022-12-20	22:00	3:30	장비고 제설제(요소) 파쇄 및 소분 작업	2022-12-20 15:43	2022-12-21 08:30	5	135,960
217	ㄲ ㄲ	건축	2022-12-26	22:00	6:00	F1유도로 아스콘 포장 균열 보수 작업	2022-12-27 01:54	-	4	95,172
218	ㄴ ㄴ	기계	2022-02-15	22:00	2:00	수하물시설 정비(동편 출발)	2022-02-15 17:50	2022-02-16 08:29	4	122,688
219	ㄴ ㄴ	기계	2022-02-22	22:00	5:30	승강기시설 정비(에스컬레이터 1~4호기)	2022-02-22 17:49	2022-02-23 08:24	7	214,704
220	ㄴ ㄴ	기계	2022-03-03	22:00	5:30	수하물시설 정비(서편 출발)	2022-03-03 17:53	2022-03-04 08:23	7	214,704
221	ㄴ ㄴ	기계	2022-03-10	22:00	5:50	탐승교시설 정비(1~4호기)	2022-03-10 17:49	2022-03-11 08:26	7	224,928
222	ㄴ ㄴ	기계	2022-03-17	22:00	5:30	수하물시설 정비(서편 출발)	2022-03-17 17:49	2022-03-18 08:30	7	214,704
223	ㄴ ㄴ	기계	2022-03-22	22:00	2:00	승강기시설 정비(에스컬레이터 1~5호기)	2022-03-22 17:46	2022-03-23 08:27	4	122,688
224	ㄴ ㄴ	기계	2022-04-06	22:00	5:50	수하물시설 정비	2022-04-07 17:48	-	7	224,928
225	ㄴ ㄴ	기계	2022-04-20	22:00	5:30	탐승교시설 정비(1~4호기)	2022-04-20 17:49	2022-04-21 08:24	7	214,704
226	ㄴ ㄴ	기계	2022-04-28	22:00	5:30	승강기시설 정비(에스컬레이터 1~5호기)	2022-04-28 17:46	2022-04-29 08:28	7	214,704
227	ㄴ ㄴ	기계	2022-05-10	22:00	5:30	탐승교시설 정비	2022-05-10 17:48	2022-05-11 08:25	7	214,704
228	ㄴ ㄴ	기계	2022-05-17	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-05-17 17:51	2022-05-18 08:31	7	214,704
229	ㄴ ㄴ	기계	2022-05-24	22:00	2:00	승강기시설 정비	2022-05-24 17:49	2022-05-25 08:27	4	122,688
230	ㄴ ㄴ	기계	2022-06-07	22:00	5:50	수하물시설 정비	2022-06-07 17:11	2022-06-08 08:28	7	224,928
231	ㄴ ㄴ	기계	2022-06-16	22:00	5:30	탐승교시설 정비	2022-06-16 17:49	2022-06-17 08:25	7	214,704
232	ㄴ ㄴ	기계	2022-06-22	22:00	2:00	승강기시설 정비	2022-06-22 17:47	2022-06-23 08:28	4	122,688
233	ㄴ ㄴ	기계	2022-06-28	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-06-28 17:58	2022-06-29 08:28	7	214,704
234	ㄴ ㄴ	기계	2022-07-06	22:00	5:50	수하물시설 정비	2022-07-06 17:47	2022-07-07 08:22	7	224,928
235	ㄴ ㄴ	기계	2022-07-12	22:00	5:30	탐승교시설 정비	2022-07-12 17:50	2022-07-13 08:25	7	214,704
236	ㄴ ㄴ	기계	2022-07-18	22:00	5:30	승강기시설 정비	2022-07-18 17:48	2022-07-19 08:28	7	214,704
237	ㄴ ㄴ	기계	2022-07-26	22:00	2:00	수하물시설 정비	2022-07-26 17:56	2022-07-27 08:34	4	122,688
238	ㄴ ㄴ	기계	2022-08-02	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-08-02 17:48	2022-08-03 08:22	7	214,704
239	ㄴ ㄴ	기계	2022-08-16	22:00	5:50	승강기시설 정비	2022-08-16 18:08	2022-08-17 08:23	7	224,928
240	ㄴ ㄴ	기계	2022-08-24	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-08-24 17:59	2022-08-26 08:29	7	214,704
241	ㄴ ㄴ	기계	2022-09-06	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-09-06 18:29	2022-09-07 08:31	7	214,704

연번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	내용	차량 입출차기록		과다 계상시간	과다 청구액(원)
							출차일시	입차일시		
242	ㄴ ㄴ	기계	2022-09-22	22:00	2:00	승강기시설 정비	2022-09-23 01:25	-	0	15,336
243	ㄴ ㄴ	기계	2022-09-27	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-09-27 17:49	2022-09-28 08:31	7	214,704
244	ㄴ ㄴ	기계	2022-10-12	22:00	5:30	탐승교시설 정비	2022-10-12 17:48	2022-10-13 08:24	7	214,704
245	ㄴ ㄴ	기계	2022-10-19	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-10-19 17:51	2022-10-20 08:33	7	214,704
246	ㄴ ㄴ	기계	2022-10-24	22:00	2:00	승강기시설 정비	2022-10-24 17:59	-	4	122,688
247	ㄴ ㄴ	기계	2022-11-03	22:00	5:50	난방준비작업	2022-11-03 17:46	2022-11-04 08:22	7	224,928
248	ㄴ ㄴ	기계	2022-11-10	22:00	5:30	탐승교시설 정비	2022-11-10 17:51	2022-11-11 08:13	7	214,704
249	ㄴ ㄴ	기계	2022-11-17	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-11-17 17:50	-	7	214,704
250	ㄴ ㄴ	기계	2022-11-22	22:00	2:00	승강기시설 정비	2022-11-22 17:51	2022-11-23 08:27	4	122,688
251	ㄴ ㄴ	기계	2022-12-06	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-12-06 17:51	-	7	214,704
252	ㄴ ㄴ	기계	2022-12-13	22:00	2:00	탐승교시설 정비	2022-12-13 17:51	2022-12-14 08:25	4	122,688
253	ㄴ ㄴ	기계	2022-12-20	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-12-21 17:54	-	7	214,704
254	ㄴ ㄴ	기계	2022-12-28	22:00	5:50	승강기시설 정비	2022-12-28 18:28	2022-12-29 08:33	7	224,928
255	ㅏ ㅏ	장비	2022-02-16	22:00	6:00	다목적제설차, 노면청소차 그리스작업및정비점검	2022-02-16 18:08	2022-02-17 08:38	8	202,515
256	ㅏ ㅏ	장비	2022-02-23	22:00	6:00	트랙터 로더 그리스 작업 및제설장비점검	2022-02-23 18:09	2022-02-24 08:40	8	202,515
257	ㅏ ㅏ	장비	2022-03-10	22:00	3:30	노면청소차 그리스작업 및 장비 점검	2022-03-10 18:08	2022-03-11 08:40	5	135,010
258	ㅏ ㅏ	장비	2022-03-16	22:00	6:00	다목적제설차, 트랙터, 로더 그리스작업 및 정비점검	2022-03-16 18:10	2022-03-17 08:40	8	202,515
259	ㅏ ㅏ	장비	2022-03-23	22:00	6:00	유도로 포장 균열 보수 작업	2022-03-24 03:07	-	3	67,505
260	ㅏ ㅏ	장비	2022-04-06	22:00	6:00	트랙터, 진공식노면창소차 그리스 작업 및 정비 작업	2022-04-06 18:05	2022-04-07 08:38	8	202,515
261	ㅏ ㅏ	장비	2022-04-14	22:00	3:30	다목적제설차 그리스 주입 및 장비 점검	2022-04-14 18:06	2022-04-15 08:32	5	135,010
262	ㅏ ㅏ	장비	2022-04-20	22:00	6:00	디스크모아, 삭초장비 점검 정비	2022-04-20 18:06	-	8	202,515
263	ㅏ ㅏ	장비	2022-05-10	22:00	6:00	F1유도로 아스콘 포장 균열 보수 및 대합실관엽식물병충해방제작업	2022-05-11 02:13	-	4	94,507
264	ㅏ ㅏ	장비	2022-05-19	22:00	3:30	대합실 조화 화분 먼지제거 및 세척 작업	2022-05-19 18:07	2022-05-20 08:39	5	135,010

연번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	내용	차량 입출차기록		과다 계상시간	과다 청구액(원)
							출차일시	입차일시		
265	卜卜	장비	2022-05-25	22:00	6:00	F1유도로 및 계류장 아스콘 포장 균열 보수	2022-05-25 18:11	2022-05-26 08:38	8	202,515
266	卜卜	장비	2022-06-08	22:00	3:30	다목적제설차 그리스 주입 및 장비 점검	2022-06-08 18:12	2022-06-09 08:39	5	135,010
267	卜卜	장비	2022-06-16	22:00	6:00	F1유도로 아스콘 포장 균열 보수 작업	2022-06-17 02:18		4	94,507
268	卜卜	장비	2022-06-27	22:00	6:00	트랙터, 진공식노면청소차 그리스 작업 및 정비 점검	2022-06-27 18:06	2022-06-28 08:36	8	202,515
269	卜卜	장비	2022-07-06	22:00	3:30	다목적제설차 그리스 주입 및 장비 점검	2022-07-06 18:11	2022-07-07 08:39	5	135,010
270	卜卜	장비	2022-07-13	22:00	6:00	트랙터, 디스크모아, 진공식노면청소차 그리스 작업 및 정비 점검	2022-07-13 18:11	2022-07-14 08:36	8	202,515
271	卜卜	장비	2022-07-19	22:00	6:00	유도로 아스콘 포장 균열 보수	2022-07-20 02:14	-	4	94,507
272	卜卜	장비	2022-08-10	22:00	3:30	다목적제설차 그리스 작업 및 장비 점검	2022-08-10 18:12	2022-08-11 08:36	5	135,010
273	卜卜	장비	2022-08-16	22:00	6:00	트랙터, 디스크모아, 진공식노면청소차 그리스 작업 및 정비 점검	2022-08-16 18:11	2022-08-17 08:39	8	202,515
274	卜卜	장비	2022-09-20	22:00	3:30	다목적제설차 그리스 작업 및 정비 점검	2022-09-20 18:11	2022-09-21 08:34	5	135,010
275	卜卜	장비	2022-10-13	22:00	6:00	트랙터, 디스크모아, 진공식노면청소차 그리스작업 및 정비 점검	2022-10-13 18:13	2022-10-14 08:36	8	202,515
276	卜卜	장비	2022-10-25	22:00	3:30	다목적제설차 그리스 작업 및 정비 점검	2022-10-25 18:08	2022-10-26 08:36	5	135,010
277	卜卜	장비	2022-11-01	22:00	6:00	트랙터, 진공식노면청소차 그리스 작업 및 정비 점검	2022-11-01 18:10	2022-11-02 08:36	8	202,515
278	卜卜	장비	2022-11-10	22:00	3:30	다목적제설차 그리스 작업 및 정비 점검	2022-11-10 18:12	2022-11-11 08:27	5	135,010
279	卜卜	장비	2022-11-21	22:00	6:00	제설장구 점검 및 정비	2022-11-21 17:12	2022-11-22 08:39	8	202,515
280	卜卜	장비	2022-12-06	22:00	6:00	대합실 크리스마스 트리 설치 작업	2022-12-06 17:09	2022-12-07 08:39	8	202,515
281	卜卜	장비	2022-12-20	22:00	3:30	장비고 제설제(요소) 파쇄 및 소분 작업	2022-12-20 18:20	2022-12-21 08:08	5	135,010
282	卜卜	장비	2022-12-26	22:00	6:00	F1유도로 아스콘 포장 균열 보수 작업	2022-12-26 18:09	2022-12-27 08:36	8	202,515
283	ㄱㄱ	전기	2022-05-03	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-05-03 17:46	2022-05-04 08:13	7	166,152
284	ㄱㄱ	전기	2022-05-12	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-05-12 17:45	2022-05-13 08:13	4	94,944
285	ㄱㄱ	전기	2022-05-19	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-05-19 01:12	2022-05-20 08:16	4	94,944
286	ㄱㄱ	전기	2022-05-26	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-05-26 17:46	2022-05-27 08:13	3	71,208
287	ㄱㄱ	전기	2022-06-02	22:00	5:30	정전작업	2022-06-03 03:47	-	2	47,472

연번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	내용	차량 입출차기록		과다 계상시간	과다 청구액(원)
							출차일시	입차일시		
288	ㄱㄱ	전기	2022-06-09	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-06-09 17:45	2022-06-10 08:17	7	166,152
289	ㄱㄱ	전기	2022-06-16	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-06-16 17:47	2022-06-17 08:16	4	94,944
290	ㄱㄱ	전기	2022-06-21	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-06-21 17:44	2022-06-22 08:22	3	71,208
291	ㄱㄱ	전기	2022-07-07	22:00	2:00	정전작업	2022-07-07 18:07	2022-07-08 08:19	4	94,944
292	ㄱㄱ	전기	2022-07-12	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-07-12 17:44	2022-07-13 08:19	3	71,208
293	ㄱㄱ	전기	2022-07-21	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-07-21 17:46	2022-07-22 08:14	7	166,152
294	ㄱㄱ	전기	2022-07-25	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-07-25 17:47	2022-07-26 08:08	7	166,152
295	ㄱㄱ	전기	2022-08-11	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-08-11 17:45	2022-08-12 08:17	7	166,152
296	ㄱㄱ	전기	2022-08-16	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-08-16 17:46	2022-08-17 08:11	4	94,944
297	ㄱㄱ	전기	2022-08-25	22:00	1:00	항공등화시설정비	2022-08-25 17:46	-	3	71,208
298	ㄱㄱ	전기	2022-11-03	22:00	2:00	항공등화시설정비	2022-11-03 17:48	2022-11-04 08:12	4	94,944
299	ㄱㄱ	전기	2022-11-10	22:00	5:30	항공등화시설정비	2022-11-11 17:44	-	7	166,152
300	ㄱㄱ	주차	2022-10-09	13:00	16:00	주차장 고도화 사업(시스템 교육) 아이파킹	2022-10-09 14:52	-	1	19,284
301	ㅎㅎ	통신	2022-05-18	22:00	2:00	방송장비 주, 예비 장비 절체점검	2022-05-18 17:54	2022-05-19 08:35	4	114,344
302	ㅎㅎ	통신	2022-05-25	22:00	2:00	출입통제장비 주/보조 절체기능 점검/출입통제시스템 동작 및 외관상태점검	2022-05-25 17:47	2022-05-26 08:26	4	114,344
303	ㅎㅎ	통신	2022-05-30	22:00	2:00	축전기 방전시험 및 UPS 연동동작점검	2022-05-30 17:52	2022-05-31 08:40	4	114,344
304	ㅎㅎ	통신	2022-06-02	23:00	3:00	정전작업	2022-06-02 17:51	2022-06-03 08:37	4	114,344
305	ㅎㅎ	통신	2022-06-07	23:00	3:00	안전점검의 날 방송장비 및 출입통제 화재테스트작업	2022-06-07 17:55	2022-06-08 08:33	4	114,344
306	ㅎㅎ	통신	2022-06-14	22:00	2:00	FIDS 주/보조 서버 절체기능점검 운영컴퓨터 청소	2022-06-14 17:55	2022-06-15 08:29	4	114,344
307	ㅎㅎ	통신	2022-06-20	22:00	2:00	방송장비 음압점검(비상방송포함)	2022-06-20 18:14	2022-06-21 08:32	4	114,344
308	ㅎㅎ	통신	2022-06-27	22:00	2:00	출입통제장비 주/보조 절체기능 점검/출입통제시스템 동작 및 외관상태점검	2022-06-27 17:51	2022-06-28 08:37	4	114,344

연번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	내용	차량 입출차기록		과다 계상시간	과다 청구액(원)
							출차일시	입차일시		
309	ㅎㅎ	통신	2022-07-05	23:00	3:00	안전점검의 날 방송장비 및 출입통제 화재테스트작업	2022-07-05 17:52	2022-07-06 08:41	4	114,344
310	ㅎㅎ	통신	2022-07-12	22:00	2:00	FIDS 주/보조 서버 절체기능점검 및 LED BOARD 내부 Unit 점검	2022-07-12 17:53	2022-07-13 08:30	4	114,344
311	ㅎㅎ	통신	2022-07-19	22:00	2:00	x-ray 제너레이터 점검 및 부대시설점검	2022-07-19 17:54	2022-07-20 08:25	4	114,344
312	ㅎㅎ	통신	2022-08-11	22:00	2:00	x-ray 장비청소	2022-08-11 18:03	2022-08-12 08:35	4	114,344
313	ㅎㅎ	통신	2022-08-23	22:00	2:00	출입통제장비 주/보조 절체기능 점검 /출입통제시스템 동작 및 외관상태점검	2022-08-23 17:53	2022-08-24 08:23	4	114,344
314	ㅎㅎ	통신	2022-09-06	23:00	3:00	안전점검의 날 방송장비 및 출입통제 화재테스트작업	2022-09-06 17:55	2022-09-07 08:33	4	114,344
315	ㅎㅎ	통신	2022-10-13	22:00	2:00	FIDS 주/보조 서버 절체기능점검 및 LED BOARD 내부 Unit. 점검	2022-10-13 17:56	2022-10-14 08:32	4	114,344
316	ㅎㅎ	통신	2022-10-17	22:00	2:00	출입통제장비 주/보조 절체기능 점검 /출입통제시스템 동작 및 외관상태점검	2022-10-17 18:01	-	4	114,344
317	ㅎㅎ	통신	2022-10-20	22:00	2:00	CCTV 주, 예비서버 절체기능점검	2022-10-20 12:34	2022-10-21 08:18	4	114,344
318	ㅎㅎ	통신	2022-10-27	22:00	2:00	FIDS LED BOARD 청소	2022-10-27 17:53	2022-10-28 08:29	4	114,344
319	ㅎㅎ	통신	2022-11-04	23:00	3:00	안전점검의 날 방송장비 및 출입통제 화재테스트작업	2022-11-04 17:53	2022-11-05 08:49	4	114,344
320	ㅎㅎ	통신	2022-11-09	22:00	2:00	FIDS 주/보조 서버 절체기능점검 및 LED BOARD 내부 Unit. 점검	2022-11-09 21:37	2022-11-10 08:29	4	114,344
321	ㅎㅎ	통신	2022-11-16	22:00	2:00	출입통제장비 주/보조 절체기능 점검 /출입통제시스템 동작 및 외관상태점검	2022-11-17 17:08	-	4	114,344
322	ㅎㅎ	통신	2022-11-28	22:00	2:00	축전기 방전시험 및 UPS 연동동작 점검	2022-11-28 18:05	2022-11-29 08:31	4	114,344
323	ㅎㅎ	통신	2022-12-05	23:00	3:00	안전점검의 날 방송장비 및 출입통제 화재테스트작업	2022-12-05 17:56	2022-12-06 08:29	4	114,344
324	ㅎㅎ	통신	2022-12-06	22:00	2:00	전기 발전기 교체 공사로 정전작업	2022-12-06 17:55	2022-12-07 08:27	4	114,344
325	ㅎㅎ	통신	2022-12-14	22:00	2:00	FIDS 주/보조 서버 절체기능점검 및 LED BOARD 내부 Unit. 점검	2022-12-14 17:54	2022-12-15 08:26	4	114,344
326	ㅎㅎ	통신	2022-12-19	22:00	2:00	출입통제장비 주/보조 절체기능 점검 /출입통제시스템 동작 및 외관상태점검	2022-12-19 17:55	2022-12-20 08:29	4	114,344
327	ㅎㅎ	통신	2022-12-26	22:00	2:00	방송장비 음압점검(비상방송포함)	2022-12-26 18:03	2022-12-27 08:41	4	114,344

연번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	내용	차량 입출차기록		과다 계상시간	과다 청구액(원)
							출차일시	입차일시		
328	르르	기계	2022-02-15	22:00	5:30	수하물시설 정비(동편 출발)	2022-02-15 17:50	2022-02-16 08:25	7	201,824
329	르르	기계	2022-02-22	22:00	5:30	승강기시설 정비(에스컬레이터 1~4호기)	2022-02-22 17:54	2022-02-23 08:28	7	201,824
330	르르	기계	2022-03-03	22:00	5:30	수하물시설 정비(서편 출발)	2022-03-03 17:51	2022-03-04 08:36	7	201,824
331	르르	기계	2022-03-10	22:00	5:50	탐승교시설 정비(1~4호기)	2022-03-10 17:52	2022-03-11 08:28	7	211,434
332	르르	기계	2022-03-17	22:00	5:30	수하물시설 정비(서편 출발)	2022-03-17 17:49	2022-03-18 08:29	7	201,824
333	르르	기계	2022-03-22	22:00	2:00	승강기시설 정비(에스컬레이터 1~5호기)	2022-03-22 17:51	2022-03-23 08:29	4	115,328
334	르르	기계	2022-04-06	22:00	5:50	수하물시설 정비	2022-04-06 17:49	2022-04-07 08:26	7	211,434
335	르르	기계	2022-04-12	22:00	5:30	냉방준비작업	2022-04-12 19:43	2022-04-13 08:28	7	201,824
336	르르	기계	2022-04-20	22:00	2:00	탐승교시설 정비(1~4호기)	2022-04-20 17:51	2022-04-21 08:23	4	115,328
337	르르	기계	2022-04-28	22:00	5:30	승강기시설 정비(에스컬레이터 1~5호기)	2022-04-28 17:49	-	7	201,824
338	르르	기계	2022-05-03	22:00	5:50	수하물시설 정비	2022-05-03 17:52	2022-05-04 08:26	7	211,434
339	르르	기계	2022-05-10	22:00	5:30	탐승교시설 정비	2022-05-10 17:50	2022-05-11 08:24	7	201,824
340	르르	기계	2022-05-24	22:00	5:30	승강기시설 정비	2022-05-24 17:54	2022-05-25 08:29	7	201,824
341	르르	기계	2022-06-07	22:00	5:50	수하물시설 정비	2022-06-07 17:52	2022-06-08 08:18	7	211,434
342	르르	기계	2022-06-16	22:00	2:00	탐승교시설 정비	2022-06-16 17:51	2022-06-17 08:21	4	115,328
343	르르	기계	2022-06-22	22:00	5:30	승강기시설 정비	2022-06-22 17:50	2022-06-23 08:24	7	201,824
344	르르	기계	2022-06-28	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-06-28 17:55	2022-06-29 08:24	7	201,824
345	르르	기계	2022-07-06	22:00	5:50	수하물시설 정비	2022-07-06 17:52	2022-07-07 08:31	7	211,434
346	르르	기계	2022-07-12	22:00	5:30	탐승교시설 정비	2022-07-12 17:52	2022-07-13 08:29	7	201,824
347	르르	기계	2022-07-18	22:00	5:30	승강기시설 정비	2022-07-18 17:54	2022-07-19 08:32	7	201,824
348	르르	기계	2022-07-26	22:00	2:00	수하물시설 정비	2022-07-26 17:52	-	4	115,328
349	르르	기계	2022-08-02	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-08-02 17:57	2022-08-03 08:22	7	201,824
350	르르	기계	2022-08-09	22:00	5:30	탐승교시설 정비	2022-08-10 02:19	-	3	86,496
351	르르	기계	2022-08-16	22:00	5:50	승강기시설 정비	2022-08-16 21:39	2022-08-17 08:18	7	211,434
352	르르	기계	2022-08-24	22:00	2:00	수하물시설 정비	2022-08-24 17:49	2022-08-25 08:22	4	115,328
353	르르	기계	2022-09-06	22:00	5:50	수하물시설 정비	2022-09-06 17:51	2022-09-07 08:22	7	211,434
354	르르	기계	2022-10-19	22:00	2:00	수하물시설 정비	2022-10-19 17:50	2022-10-20 08:24	4	115,328
355	르르	기계	2022-10-24	22:00	5:30	승강기시설 정비	2022-10-24 17:51	2022-10-25 08:26	7	201,824
356	르르	기계	2022-11-03	22:00	5:50	난방준비작업	2022-11-03 13:32	2022-11-04 08:29	7	211,434

연번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	내용	차량 입출차기록		과다 계상시간	과다 청구액(원)
							출차일시	입차일시		
357	ㄹㄹ	기계	2022-11-10	22:00	5:30	탐승교시설 정비	2022-11-10 17:51	2022-11-11 08:30	7	201,824
358	ㄹㄹ	기계	2022-11-17	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-11-17 17:50	-	7	201,824
359	ㄹㄹ	기계	2022-11-22	22:00	2:00	승강기시설 정비	2022-11-22 16:05	2022-11-23 08:29	4	115,328
360	ㄹㄹ	기계	2022-12-06	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-12-06 17:51	2022-12-07 08:30	7	201,824
361	ㄹㄹ	기계	2022-12-13	22:00	5:30	탐승교시설 정비	2022-12-13 17:51	2022-12-14 08:30	7	201,824
362	ㄹㄹ	기계	2022-12-20	22:00	2:00	수하물시설 정비	2022-12-20 17:55	2022-12-21 08:44	4	115,328
363	ㄹㄹ	기계	2022-12-28	22:00	5:50	승강기시설 정비	2022-12-28 17:52	2022-12-29 08:18	7	211,434
364	ㄱㄱ	기계	2022-04-28	22:00	5:30	승강기시설 정비(에스컬레이터 1~5호기)	2022-04-28 17:59	2022-04-29 08:15	7	201,824
365	ㄱㄱ	기계	2022-05-03	22:00	5:50	수하물시설 정비	2022-05-03 17:49	2022-05-04 08:19	7	211,434
366	ㄱㄱ	기계	2022-05-10	22:00	2:00	탐승교시설 정비	2022-05-10 17:50	2022-05-11 08:22	4	115,328
367	ㄱㄱ	기계	2022-05-17	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-05-17 17:47	2022-05-18 08:11	7	201,824
368	ㄱㄱ	기계	2022-05-24	22:00	5:30	승강기시설 정비	2022-05-24 18:27	2022-05-25 06:54	7	201,824
369	ㄱㄱ	기계	2022-06-07	22:00	5:50	수하물시설 정비	2022-06-07 18:01	2022-06-08 08:20	7	211,434
370	ㄱㄱ	기계	2022-06-16	22:00	5:30	탐승교시설 정비	2022-06-16 17:47	2022-06-17 08:08	7	201,824
371	ㄱㄱ	기계	2022-06-22	22:00	2:00	승강기시설 정비	2022-06-22 17:50	2022-06-23 08:19	4	115,328
372	ㄱㄱ	기계	2022-06-28	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-06-28 22:51	2022-06-29 08:33	6	172,992
373	ㄱㄱ	기계	2022-07-06	22:00	5:50	수하물시설 정비	2022-07-06 17:49	2022-07-07 08:19	7	211,434
374	ㄱㄱ	기계	2022-07-12	22:00	2:00	탐승교시설 정비	2022-07-12 17:48	2022-07-13 08:19	4	115,328
375	ㄱㄱ	기계	2022-07-18	22:00	5:30	승강기시설 정비	2022-07-18 17:50	2022-07-19 08:31	7	201,824
376	ㄱㄱ	기계	2022-07-26	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-07-26 17:59	2022-07-27 08:17	7	201,824
377	ㄱㄱ	기계	2022-08-02	22:00	2:00	수하물시설 정비	2022-08-02 17:49	2022-08-03 08:19	4	115,328
378	ㄱㄱ	기계	2022-08-09	22:00	5:30	탐승교시설 정비	2022-08-10 18:08	-	7	201,824
379	ㄱㄱ	기계	2022-08-16	22:00	5:50	승강기시설 정비	2022-08-16 17:48	2022-08-17 08:14	7	211,434
380	ㄱㄱ	기계	2022-08-24	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-08-24 17:48	2022-08-25 08:20	7	201,824
381	ㄱㄱ	기계	2022-09-06	22:00	5:50	수하물시설 정비	2022-09-06 17:46	2022-09-07 08:14	7	211,434
382	ㄱㄱ	기계	2022-09-22	22:00	5:30	승강기시설 정비	2022-09-23 01:24	-	4	100,912
383	ㄱㄱ	기계	2022-10-12	22:00	5:30	탐승교시설 정비	2022-10-12 17:49	2022-10-13 08:16	7	201,824

연번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	내용	차량 입출차기록		과다 계상시간	과다 청구액(원)
							출차일시	입차일시		
384	□□	기계	2022-10-19	22:00	2:00	수하물시설 정비	2022-10-19 17:49	2022-10-20 08:16	4	115,328
385	□□	기계	2022-10-24	22:00	5:30	승강기시설 정비	2022-10-24 17:50	2022-10-25 08:19	7	201,824
386	□□	기계	2022-11-03	22:00	5:50	난방준비작업	2022-11-03 18:02	2022-11-04 07:52	7	211,434
387	□□	기계	2022-11-10	22:00	5:30	탐승교시설 정비	2022-11-10 17:47	2022-11-11 08:10	7	201,824
388	□□	기계	2022-11-17	22:00	2:00	수하물시설 정비	2022-11-17 17:54	-	4	115,328
389	□□	기계	2022-11-22	22:00	5:30	승강기시설 정비	2022-11-22 17:50	2022-11-23 08:19	7	201,824
390	□□	기계	2022-12-06	22:00	2:00	수하물시설 정비	2022-12-06 17:50	2022-12-07 08:18	4	115,328
391	□□	기계	2022-12-13	22:00	5:30	탐승교시설 정비	2022-12-13 17:46	2022-12-14 08:13	7	201,824
392	□□	기계	2022-12-20	22:00	5:30	수하물시설 정비	2022-12-21 17:51	-	7	201,824
393	□□	기계	2022-12-28	22:00	5:50	승강기시설 정비	2022-12-28 17:47	2022-12-29 08:19	7	211,434
394	제제	주차	2022-10-09	13:00	16:00	주차장 고도화 사업(시스템 교육) 아이파킹	2022-10-09 15:10	-	1	10,091
합계										61,420,677

자료: ○○(주) 및 □□ 제출자료 재구성

주 의 요 구

20

제 목 임원 공직복무 준수에 관한 사항

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 인사

내 용

★★(주)는 □□가 100% 출자한 법인으로 ㄹㄹ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었으며, 「공직자윤리법」 제3조의2에 따라 공직유관단체로 지정되었다.

대표이사의 성과 목표, 권한과 책임 등에 관하여 필요한 사항을 규정한 「사장 경영계약서」 제4조에 따라 대표이사는 회사의 최고경영자로서 회사를 대표하고 경영활동을 총괄하여 관리하는데, 재임기간⁸²⁾ 중 직무를 수행함에 있어 회사의 관련 규정에 따른 직무 청렴의무를 준수하여야 하며, 이를 위반한 경우에는 같은 규정에 따라 책임을 지도록 하고 있다.

그런데 ★★(주) 대표이사는 공직기강 확립에 솔선수범할 책임이 있는 공직유관단체의 장으로서 2023. 1. 31. 근무시간(09:36~13:49) 중에 통상적인 업무가 아닌 사적 용무⁸³⁾를 위한 시간 할애를 하면서 근무상황 관리를 하지 않았음⁸⁴⁾은 물론 해당 일정을 수행함에 있어 【표】와 같이 전용차량을 사용하였다.⁸⁵⁾

82) 대표이사 임기: 2021. 1. 18.~2024. 1. 17.

83) 대표이사가 근무시간 중 근무지를 이탈하여 업무와 무관한 정치 관련 외부 행사에 참석하였다는 제보내용이 국토교통부로 부터 이첩됨(국토교통부 감사담당관-7497, 2023. 10. 23.)

84) 「임원 복무관리 지침」(2023. 6. 21. 제정)

【표】 대표이사 전용차량 주차장 입출차 내역

차량번호	출차일시	입차일시	비고
000허0000	-	2023. 1 .31. 08:37	출근
	2023. 1 .31. 09:36	2023. 1 .31. 13:49	외부일정

자료: □□ 제출자료 재구성

[관련자 의견 및 검토결과] ★★(주) 대표이사는 오전 8시경 출근하여 평소처럼 업무 결재를 마치고 직원에게 “오전 10시부터 오후 2시까지 외부 일정이 있으니 휴가나 출장 처리를 해달라.”는 지시를 하였다고 답변하였다.

그러나 직원의 지시불이행에 대하여 제3자의 확인 등 객관적 증빙을 입증할 수 없는 상황이며, 본 건 지적은 공직유관단체의 장이자 직원에게 모범을 보여야 할 대표이사의 공직복무 준수의식을 강조하는데 있으므로 관련자 의견의 정당성을 인정하기 어렵다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는 근무상황 관리를 소홀히 하거나 전용차량을 목적에 맞지 않게 사용하는 일이 없도록 임원의 복무관리를 철저히 하시기 바랍니다. (기관주의)

85) 「차량관리규정」 제14조 ① 차량은 다음 각 호에 한하여 사용할 수 있으며 정당한 사유 없이 개인적인 용도로 사용하지 못한다.

1. 출퇴근용으로 전용차량을 사용하는 경우
2. 임직원의 업무 수행을 위해 사용하는 경우
3. 공식 행사 또는 내 외빈 접대를 위해 사용하는 경우
4. 임직원의 경조사, 부서의 단체 행사를 위해 사용하는 경우
5. 기타 사장이 필요하다고 인정하는 경우

경 고 · 주 의 요 구 및 통 보

21

제 목 공정채용 절차 미준수

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 인사

내 용

★★(주)는 □□가 100% 출자한 법인으로 ㉠㉠ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었으며, 「공직자윤리법」 제3조의2에 따라 공직유관단체로 지정되었다.

한편 국민권익위원회는 2020. 11. 「기타공직유관단체 공정채용 실무 가이드라인」(이하 “가이드라인”이라 한다)을 통해 「공정채용 표준안」을 제시하며 공직유관단체가 실정에 맞게 내용을 반영하여 공정채용 절차를 준수하도록 권고⁸⁶⁾하였다. 따라서 ★★(주)는 채용 관련 자체 규정⁸⁷⁾과 가이드라인 등을 준용하여 업무를 수행하여야 한다.

86) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조에 따라 국민권익위원회는 공직유관단체의 장에게 부패방지를 위한 제도의 개선을 권고할 수 있으며, 제도개선의 권고를 받은 공직유관단체의 장은 이를 제도개선에 반영하여 그 조치결과를 위원회에 통보하여야 함

87) 「인사규정」, 「인사규정시행세칙」, 「비정규직 근로자 관리지침」이 있음

가. 2023년 상반기 직원 공개 채용에 관한 사항⁸⁸⁾

1) 면접전형 회피 제도 운영 부적정

「인사규정시행세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제10조에 따라 면접전형위원으로 임명된 자는 “청렴이행 및 보안유지 서약서”를 제출하며, 그 내용은 【표1】과 같다.

【표1】청렴이행 및 보안유지 서약서

본인은 ★★(주)에서 시행하는 직원 채용심사의 심사위원으로서 공정하게 심사할 것을 서약합니다.

1. 어떠한 경우에도 금품·향응을 받지 않으며, 주변으로부터 청렴에 의심을 받을만한 일체의 행동을 하지 않겠습니다.
2. 청렴하게 임무를 수행함은 물론 본 전형과 관련하여 지득한 내용은 어떠한 경우에도 일절 누설하지 않겠습니다.
3. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조 제1항에 의거, 채용 등 인사에 관해 법령을 위반하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위를 하지 않겠습니다.
4. 금번 직원 채용 심사 대상자 중 공정한 채용업무에 지장을 초래할 친·인척이나 이해관계자 등 기피·제척 사항에 해당되는 대상자가 있는 경우, 이러한 사실을 회사에 즉시 알리고, 해당 응시자가 속한 분야를 제외하고 채용 심사를 하겠습니다.

만약 위 사항을 위반하였을 경우에는 이에 따른 처벌이나 불이익 조치를 모두 감수할것을 다짐하며 이에 서명합니다.

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

또한 가이드라인 「공정채용 표준안」 제13조에 따라 면접전형위원은 근무경험 관계 등 기타 이해당사자로서 공정성을 기대하기 어려운 특별한 관계나 사정이 있는 경우 제척·회피⁸⁹⁾하여야 하고 기피될 수 있으며 기관장은 사전에 면접전형위원에게 공지하여야 한다.

따라서 면접전형위원은 면접장에서 회피사유를 발견한 경우 이러한 사실을 회사에 즉시 알리고 해당 응시자가 속한 분야를 제외하고 면접을 하여야 한다.

88) 대표이사의 직원 자녀 채용 개입 의혹에 대한 제보내용이 국토교통부로부터 이첩됨(감사담당관-7288, 2023. 10. 13.)

89) ‘회피’란 면접전형위원으로 위촉된 자의 입장에서 공정성을 위해 스스로 심사에 참여하지 않는 것을 말함

(국민권익위원회 「2023년 공직유관단체 채용 관련 주요 유의사항」 17쪽, 2023. 1.)

그런데 ★★(주) 대표이사는 “2023년 상반기 직원 공개 채용”과 관련하여 ㄴㄴ 공항 ㄹㄹ직 면접전형(2023. 5. 11. 11:00~11:10)의 내부위원으로 참석하였고 특정 응시자의 외모가 재직 중인 직원의 외모와 닮았기에 자녀라고 판단하여 평가를 하지 않았음에도 이러한 사실을 면접에 입회 중인 채용 업무 담당자에게 즉시 알리지 않았으며 면접장에서 퇴장하거나 발언을 삼가는 등의 회피행위 없이 면접장에 남아 다른 응시자와 동일하게 공통질문을 하였고, 오전 면접전형이 전부 종료된 후에야 당시 ①①팀장에게 회피사유가 있음을 알리고 채용 관련 자체 규정에 없는 임의의 양식을 준용하여 “채용심사위원 회피 신청서”를 작성하였다.⁹⁰⁾

비록 특정 응시자에 대한 평가는 하지 않았다고 하나 회피 제도는 면접전형 위원회 공정성을 위해 스스로 면접에 참여하지 않는 것이라는 취지를 고려할 때 대표이사의 행위는 특정 응시자가 속한 분야의 면접에서 완전히 제외되었다고 보기 어렵다.

2) 채용 공정성 관리 미흡

「임직원 행동강령」 제4조에 따라 대표이사는 하급자에게 자기 또는 타인의 이익을 위하여 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 현저히 해치는 지시를 하여서는 아니된다.

한편 「인사규정시행세칙」 제10조의2 제1항에 따라 감사 업무 담당자는 채용 절차 모든 과정에 참여하여 채용관리 원칙과 절차 준수 여부를 점검하여야 한다.

그런데 ★★(주) 대표이사는 “2023년 상반기 직원 공개 채용”과 관련하여 ㄴㄴ 공항 ㄹㄹ직 면접전형(2023. 5. 11. 11:00~11:10)의 내부위원으로 참석하였고 응

90) 감사기간 중 문답 조사 결과, 당시 ①①팀장은 채용의 공정성을 훼손하지 않기 위해 대표이사로부터 회피사유가 있었음을 전 달받은 즉시 조치하였다고 진술함

시자가 퇴장하자 면접에 입회 중인 감사 업무 담당자 외 1명⁹¹⁾의 직원에게 면접장에서 나갈 것을 지시⁹²⁾하였고, 면접장에는 내부위원 1명(대표이사)과 외부위원 2명만 남는 상황을 초래하였다.

그러나 합격자가 결정되기 전 직원들에 의해 채용 결과가 유출되는 것을 걱정하여 그간 관행적으로 면접에 입회 중인 직원의 퇴장을 지시해 왔으며, 본 건 채용 당시에 직원 2명이 퇴장한 후 외부위원이 채점하는 동안 자리에 앉아있었을 뿐 특별한 이야기를 하지 않았다는 대표이사의 진술⁹³⁾과 외부위원의 진술⁹⁴⁾ 등을 종합한 결과, 직원 2명을 퇴장시킨 행위가 특정 응시자에게 특혜를 주기 위한 의도는 아니었다고 판단된다.

나. 비정규직 채용에 관한 사항

★★(주)는 기간제·일용직근로자(이하 “비정규직”이라 한다)의 채용 및 관리에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 「비정규직 근로자 관리지침」(이하 “지침”이라 한다)을 제정·운용하고 있다.

한편 가이드라인 「공정채용 표준안」 제2조에 따라 지침에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 가이드라인을 준용해야 하는데, 가이드라인은 정규직·비정규직 채용에 몇 가지 예외사항⁹⁵⁾을 두고 있을 뿐 절차상의 차이를 두고 있지 않다.

따라서 ★★(주)는 비정규직 채용에 있어 지침을 준수하되, 지침에 없는 사항

91) 채용 업무 담당자임

92) 감사기간 중 문답 조사 결과, 2명의 직원은 대표이사의 지시에 따라 면접장에서 퇴장했다고 진술함

93) 감사기간 중 발부한 질문서에 대한 답변서 내용 일부이며, [별표]에 자세한 내용을 기재함

94) 외부위원 2명 중 1명은 문답 조사를 거부하였고 1명은 면접 종료 후 지원자 채점으로 면접위원 간 상호 대화를 나눈적이 거의 없다고 진술함

95) 정규직으로의 전환가능성이 없는 기간제·단시간 근로자 채용의 경우는 공고기간을 단축할 수 있으며, 워크넷에 채용공고를 생략할 수 있음(국민권익위원회 「기타공직유관단체 공정채용 실무 가이드라인」 54쪽, 2020. 11.)

은 가이드라인을 참고하며, 기관 실정에 맞지 않아 예외로 하는 사항은 채용계획 단계부터 명확히 기재함으로써 공공부문 채용의 공정성·투명성이 확보될 수 있도록 하여야 한다.

그런데 2021. 1. 1.~2023. 10. 31. 기간 중 ★★(주) 【표2】와 같이 실시한 비정규직 채용 296건 중 일부를 표본 조사한 결과, “1)”부터 “3)”과 같이 공정 채용 절차를 준수하지 않았다.

【표2】 비정규직 일반·긴급 채용 현황

구분	2021	2022	2023	계
공개 채용 ¹⁾	75건	81건	94건	250건
긴급 채용 ²⁾	14건	17건	15건	46건
계	89건	98건	109건	296건

주1. 채용방법: 서류전형-면접전형 (워크넷 공고 게시)
 2. 채용방법: 면접전형 (워크넷 공고 및 서류전형 생략)
 자료: ★★(주) 제출자료 재구성

1) 채용공고 절차 부적정

지침 제6조 제1항에 따라 비정규직을 채용할 때에는 홈페이지 또는 워크넷 등을 활용하여 공고하며, 결원의 신속한 보충, 그 밖의 특수한 사정으로 인하여 인사위원회의 심의를 거칠 경우에는 공고 절차를 생략할 수 있다.

그런데 ★★(주) 비정규직 긴급 채용 46건을 확인한 결과 46건 모두 인사위원회의 심의 없이 채용공고 절차를 생략하여 공개채용의 원칙을 위배하는 결과를 초래하였다.⁹⁶⁾

96) ① 법적 근거없는 특별채용(원칙적 금지)을 실시한 경우, ② 채용 관련 자체 규정과 달리 채용방법을 자의적으로 진행한 경우 채용감사 조사대상에 해당할 수 있음(국민권익위원회 「2023년 공직유관단체 채용 관련 주요 유의사항」 2쪽, 2023. 1.)

2) 서류전형 절차 부실

지침 제6조 제2항에 따라 비정규직은 서류심사 및 면접심사로 채용함을 원칙으로 한다.

그런데 ★★(주)는 비정규직 서류심사의 세부기준을 정함이 없이⁹⁷⁾ 공개 채용은 채용 업무 담당자가 워크넷 입사지원서를 수시로 살펴보다가 조건에 부합한다고 판단되는 임의의 입사지원자를 서류전형 합격자로 선정하고 있으며, 긴급 채용은 “1)”에서 실시한 바와 같이 채용공고 절차 자체를 생략하기 때문에 서류전형 절차 역시 생략되며 【표3】과 같이 ①①팀 직원을 통해 긴급하게 연락받은 퇴직자 혹은 비정규직 근무 경험자 등을 면접전형 대상자이자 최종 합격자로 선발하고 있었다.

【표3】 비정규직 긴급 채용 합격자 선정 결과

연번	채용시기	건명	채용방법	합격자	비고
1	2021	ㄱ ㄱ 공항 조경	면접	▲▲	퇴직자
2	2021	㉠㉠ 수위	면접	ㄱㄱ	근무 경험자
3	2021	ㄱ ㄱ 공항 주차	면접	▲▲	근무 경험자
4	2022	ㄱ ㄱ 공항 조경	면접	▽▽	퇴직자
5	2023	대표이사 업무지원	면접	■ ■	근무 경험자

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

감사기간 중 전·현직 ①①팀장 및 채용 업무 담당자와 문답 조사한 결과, 채용 절차를 간소화하는 것은 결원을 신속하게 보충하기 위함이었다고 진술하였으나 결과적으로 서류심사 권한이 없고 채용계획 단계에서도 별도의 정함이 없는 자가 서류심사를 진행하는 결과를 초래하였다.

97) 세척 제7조에 따르면 서류심사는 당해 직무수행에 관련되는 자격, 경력 등에 대한 충족여부를 사장이 지정하는 3인 이상의 심사위원이 서면으로 실시하도록 규정하고 있으나, 비정규직 채용은 상시·수시 발생하여 세척 제7조를 준용하고 있지 않음

3) 반복 갱신 절차 부적정

지침 제5조에 따라 비정규직 근로계약의 반복 갱신 등의 경우에는 그 계속 근로한 총기간이 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서 채용할 수 있다.

그런데 ★★(주)는 비정규직 반복 갱신 업무의 구체적인 절차를 기관 실정에 맞게 채용 관련 자체 규정에 반영하지 아니한 채 반복 갱신 계획 단계에서도 별도의 정함이 없는 임의의 3개 양식⁹⁸⁾을 사용하여 자의적으로 업무를 처리하고 있었다. 비록 규정 등에 없는 절차와 양식일지라도 관행적으로 이렇게 반복 갱신을 해왔다면 업무에 통일성을 갖추 절차상의 신뢰도를 높일 수 있도록 노력하여야 하는데 ★★(주)는 3개의 양식 중 때로는 2개의 양식만 사용하는가 하면, 일부 양식은 2명의 직책자 서명이 필요한데 때로는 1명의 서명만 받는 등 일관성 없는 업무 처리 방식으로 근로기간 연장 여부를 결정하고 있었다.

다. 채용관련 서류 관리에 관한 사항

가이드라인 「공정채용 표준안」 제14조는 공정한 채용을 위해 선발전형의 일부 또는 전부를 채용대행업체에 대행할 수 있으며, 제20조는 채용대행업무가 완료되면 채용대행업체로부터 채용관련 서류를 봉인된 상태로 제출받아 보관하여야 한다고 규정하고 있다.

한편 「사무 및 기록물관리규정」 제33조에 따라 문서주관부서는 기록물의 생산부터 활용까지의 모든 과정에 걸쳐 진본성, 무결성, 신뢰성 및 이용가능성이 보장될 수 있도록 관리하여야 하며, 제34조에 따라 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력하여야 한다.

98) “비정규직 연장 사전심사표”, “비정규직 근로자 연장계획서”, “비정규직 근로자 근무평가표”

따라서 채용대행업체로부터 채용관련 서류를 봉인된 상태로 제출받은 경우, 전자적으로 관리되도록 노력하여 문서의 진본성, 무결성, 신뢰성 등이 보장될 수 있도록 하여야 한다.

그런데 ★★(주)는 설립 이후 감사일(2023. 10. 25.) 현재까지 한 차례도 채용대행업체로부터 제출받은 채용관련 서류를 전자적으로 관리한 적이 없음은 물론 공문도 없이 당시 채용 업무 담당자의 이메일에만 남겨두고 있어 효율적이고 책임 있는 업무 수행을 위해서는 업무 수행의 모든 과정 및 결과가 전자적인 형태의 기록물로 관리될 수 있도록 필요한 조치를 강구하여야 한다.

[관계기관 등 의견 및 검토결과] [별표] 참조

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는

① (‘나’ 관련) 비정규직 채용 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시고,

[관련자] ∈∈본부 ㅁㅁ실 ①①팀 ㉿급 ▶▶

(현 ◇◇본부 ㅈㅈ실 # #팀)

∈∈본부 ㅁㅁ실 ㄹ급 ㄴㄴ

② (‘가’ 관련) 채용 절차 모니터링을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시고,⁹⁹⁾

[관련자] △△팀 ㄱ급 ◀◀

③ (‘다’ 관련) 채용 업무의 모든 과정 및 결과가 전자적인 형태의 기록물로 관리될 수 있도록 필요한 조치를 하시기 바라며, (통보)

④ (‘가’, ‘나’, ‘다’ 관련) 채용 전 과정이 공정하고 투명하게 이루어질 수 있도록 채용 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (기관경고)

99) 감사업무 담당자는 「인사규정시행세칙」을 위반하여 업무를 처리하였으므로 처분함이 타당하나, 대표이사의 지시를 따르지 아니할 수 없었던 상황 등을 감안하여 처분 수위를 조정함

[별표] 관계기관 등 의견 및 검토결과

가. 2023년 상반기 직원 공개 채용에 관한 사항

“1) 면접전형 회피 제도 부적정”과 관련하여 특정 응시자에게 특혜를 준 일이 없으며, 앞으로는 이러한 오해 조차 받지 않도록 채용 과정과 심사 절차를 더 신중하고 철저하게 진행하겠다고 답변하였다.

“2) 채용 공정성 관리 미흡”과 관련하여 대표이사 취임 후 처음 실시한 “2021년 상반기 직원 공개 채용” 당시부터 면접 종료 후 채용대행업체의 집계로 합격자가 결정되기 전에 ①①팀 직원이 그 결과를 알게되는 것을 걱정하여 면접장에서 퇴장하도록 했던 것이 관행처럼 굳어졌고, 언제부턴가 △△팀 직원이 면접장에 입회했지만 그 이유를 정확히 인지하지 못한 채 어느 때처럼 직원의 퇴장을 지시했던 것으로 앞으로는 △△팀 직원의 입회 하에 모든 채용 과정이 투명하고 공정하게 진행될 수 있도록 노력하겠다고 답변하였다.

나. 비정규직 채용에 관한 사항

“1) 채용공고 절차 부적정”과 관련하여 긴급 채용 46건 중 46건 모두 인사위원회의 심의를 거치지 않고 채용공고를 생략한 것은 「비정규직 근로자 관리지침」을 제정하고도 내용을 미숙지하여 반복된 것일 뿐 고의로 생략한 것은 아니라는 의견을 제시하였다.

“2) 서류전형 절차 부실”과 관련하여 워크넷 입사지원서를 수시로 살펴보다 조건에 부합한다고 판단되는 임의의 입사지원자를 서류전형 합격자로 선정한 점은 인정하면서도 신속한 결원 보충을 위한 간소화 절차라는 의견을 제시하였다.

“3) 반복 갱신 절차 부적정”과 관련하여 「비정규직 근로자 관리지침」에서 정하고 있지 않을 뿐 비정규직이 근무했던 소속 사업소로부터 근무평가표를 제출받아 사전심사를 한다는 의견을 제시하였다.

그러나 “1)”과 같이 「비정규직 근로자 관리지침」을 제정(2021. 2. 5.)하였음에도 내용을 숙지하지 않아 한 차례도 인사위원회의 심의를 거치지 않은 채 채용공고를 생략함으로써 공개채용의 원칙을 위배하고, “2), 3)”과 같이 「비정규직 근로자 관리지침」과 채용계획 단계에서 정함이 없는 근거 없는 관행적 절차를 통해 자의적으로 비정규직 채용을 실시하는 등 공정채용 문화 정착의 모범이 되어야 할 공직유관단체가 자체 채용 관련 규정의 흠결을 보완하지 못하고 가이드라인도 준용하지 않음으로써 공공부문 채용의 공정성과 투명성을 의심받을 만한 정황을 야기하였다.

이로 인해 퇴직자 등 특정인에게 특혜를 부여할 수 있는 개연성과 기관장 등이 재량권을 행사할 가능성 등이 잔존하였고 공정한 채용 과정을 통해 누구나 당당하게 실력으로 경쟁할 기회를 상실하였으므로 위 주장은 받아들일 수 없다.

다. 채용관련 서류 관리에 관한 사항

★★(주)는 감사 결과에 이견을 제시하지 않았다.

주 의 · 개 선 요 구

22

제 목 인사위원회 운영 업무 소홀

관 계 기 관 ○○(주)

구 분 인사

내 용

○○(주)는 □□가 100% 출자한 법인으로 ㄴㄴ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었으며, 「인사규정」(이하“ 규정”이라 한다)에 따라 징계 및 징계 처분의 감경 등에 관한 사항을 심의하기 위해 인사위원회를 두고 있다.

가. 징계의결기한 및 징계대상자의 출석에 관한 사항

규정 제51조에 따르면 인사위원회는 징계의결요구서를 접수한 날로부터 30일 이내에 징계에 관해 의결하여야 하고 부득이한 사유가 있을 때에는 20일에 한하여 그 기간을 연장할 수 있도록 하고 있다. 또한, 같은 규정 제52조에 따라 징계대상자에게 인사위원회에서의 진술 기회를 부여하기 위해 출석을 요구할 때에는 [별지 제4호 서식] “출석통지서”로 인사위원회 개최일 7일 전까지 출석통지를 하여야 한다.

그런데 ○○(주)는 2022. 1. 1.부터 감사일(2023. 11. 23.) 현재까지 [별표]의 ‘연번 3, 7, 13, 17, 25’와 같이 징계의결요구서 접수일로부터 30일을 초과¹⁰⁰⁾

100) [별표] 연번 3, 7, 13, 17, 25 ‘징계의결요구 접수일~인사위원회 개최일(C)-(A)’ 열 참조

하여 인사위원회를 개최하였고, ‘연번 6, 8, 14, 16, 17, 18, 20, 29’와 같이 각각 인사위원회 개최 계획보고를 수립하면서 징계대상자에게 출석을 요구하였으나 출석통지 기한¹⁰¹⁾을 준수하지 않았다.

나. 징계의결 통보 및 집행에 관한 사항

규정 제61조에 따르면 인사위원회가 징계의결을 한때에는 지체없이 징계의결 결과를 사장에게 통보하여야 하고 사장은 인사위원회에 징계의결서를 통보받은 날로부터 10일 이내에 재심의결 요구 또는 집행을 하도록 하고 있다.

그런데 ○○(주)는 인사위원회에서 징계의결한 결과를 별도의 근거자료(문서)를 남기지 않고 사장에게 구두로만 통보하고 있으며 [별표]와 같이 징계의결서, 회의록 등을 포함한 인사위원회 개최 결과보고는 인사위원회 개최일 이후 최소 2일에서 최대 16일이 지난 후¹⁰²⁾에 이루어지고 있어 사장이 징계의결서를 인사위원회로부터 통보받은 후 10일 이내에 재심의결을 요구하거나 징계를 집행하는 후속절차가 지연되고 있다.

다. 재심청구에 관한 사항

규정 제62조에 따르면 직원이 징계처분사항에 대하여 불복이 있을 때는 징계처분 통지를 받은 징계처분사유서 교부일로부터 10일 이내에 재심을 청구할 수 있으며 사장은 재심청구를 받은 후 15일 이내에 인사위원회에 재심을 요구해야 하고 이에 인사위원회는 30일 이내에 징계처분에 대한 재심의를 한 후 그 결과를 지체없이 통지해야 한다.

101) [별표] 연번 6, 8, 14, 16, 17, 18, 20, 29 ‘인사위원회 계획보고일(출석통지)~인사위원회 개최일(C)-(B)’ 열 참조

102) [별표] ‘인사위원회 개최일~인사위원회 결과보고일(D)-(C)’ 열 참조

그런데 ○○(주)는 2022년 ㉠㉠사업소 ㉡㉡팀 소속 ㉢㉢ 사원 관련 인사위원회 (1심) 결과에 따라 2022. 1. 19.에 징계처분사유서를 교부한 이후 ‘연번 2’와 같이 재심청구 기한을 9일 초과하여 2022. 2. 7.에 재심을 청구한 사항에 대해 재심의¹⁰³⁾하였다. 또한, 2022. 1. 1.부터 감사일(2023. 11. 23.) 현재까지 징계처분에 대한 재심의를 한 후 그 결과를 지체없이 징계대상자에게 통지해야 하나 ‘연번 2, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 29’와 같이 재심의 관련 인사위원회 개최 결과보고가 인사위원회 개최 후 최소 3일에서 최대 16일 이후에 이루어지고 있어¹⁰⁴⁾ 징계대상자에게 재심의 결과 통지가 지연되고 있다.

[관계기관 의견] [별표] 참조

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는

① 인사위원회 운영 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시고, 「인사 규정」의 징계의결기한, 대상자 출석통지 및 재심청구일 등의 기준을 준수하여 인사위원회 운영업무를 철저히 하시기 바랍니다.

[관련자] ㉠㉠본부 ㉡㉡부 ㉢㉢과 ㉣㉣급 ▷▷

㉤㉤본부 ㉥㉥부 ㉦㉦과 ㉧㉧급 ◁◁

(현 ㉨㉨팀)

② 또한 인사위원회 결과를 인사위원회 위원장이 사장에게 통보 시 별도의 서면 양식을 마련하고, 인사위원회 결과 보고로 인해 후속조치가 지연되지 않도록 관련 업무절차를 개선하시기 바랍니다. (개선)

103) [별표] ‘징계처분사유서 교부일~징계의결요구 접수일(재심청구)(E)-(A)’ 열 참조

104) ‘인사위원회 개최일~인사위원회 결과보고일(D)-(C)’ 열 참조

[별표] 관계기관 의견

‘가’와 관련하여 [별표] ‘연번 6, 18’은 대상자에게 인사위원회 개최 7일 전에 출석 통지서를 송부하였으나, 전달 과정에서 1일이 더 소요되었고 향후 인사위원회 개최 시엔 전달 과정의 소요 기간을 감안하여 출석통지서를 송부하겠다고 하였고,

[별표] ‘연번 8, 29’는 대표이사의 재심의 요구에 의해 재심을 진행하였으며 원심의 결과가 심의대상자에 통보되기 전에 재심의 인사위원회를 개최하였으므로 출석통지서를 별도로 송부하지 않았다고 하였다.

또한 ‘연번 20’은 대상자가 같은 사무실에서 근무하고있어 2023. 3. 17.에 전달 하였고, ‘연번 25’는 대상자가 기간제 직원이었는데 무단이탈 및 결근으로 인해 연락이 닿지않는 상황에서 노무사의 자문을 받아 진행하였으며 인사위원회 개최 전 2차례, 개최 후 1차례 내용증명을 송부하는 과정에서 징계의결요구서 접수일로부터 인사위원회 개최일까지 30일을 초과할 수밖에 없었던 상황이었다고 의견을 제시하였다.

‘나’와 관련하여 인사위원회 개최 결과는 「인사규정」에 따라 지체없이 사장에게 통보(구두 통보)는 하였으나 규정에 정해진 양식과 절차가 없어 구두로만 통보하였으며, 앞으로는 의결 당일에 작성된 의결서를 담겠다고 하였다.

또한 재심의결 요구 기한(10일)은 대표이사의 경우 인사위원회 결과 보고일을 기준으로 삼고 있고, 심의대상자의 경우 징계의결처분 설명서를 수령한 날짜 기준으로 삼고 있다고 의견을 제시하였다.

‘다’와 관련하여 재심의 결과에 대한 결과 보고 등의 일정에 관해서는 규정에는 없으나 재심의 결과 및 후속처리(결과 통지)는 원심과 같은 방식으로 진행 중이며

인사위원회 회의록 작성 및 위원들의 확인 서명을 받는 시간이 다소 소요되어 결과 보고를 심의위원회 개최 당일에 못하고 있는 상황이며 외부위원을 섭외하여 인사위원회를 진행한 경우엔 더 지연되기도 한다고 하며 앞으로 관련 규정에는 없지만 가능한 빠르게 처리하겠다고 의견을 제시하였다.

[별표] ○○(주) 징계 관련 인사위원회 개최 현황(2022년~감사일 현재)

연번	대상자	징계의결요구 접수일 (A)	인사위원회 계획보고일 (출석통지) (B)	인사위원회 개최일 (C)	인사위원회 결과보고일 (D)	징계처분 사유서 교부일 (E)	징계의결요구 접수일 ~ 인사위원회 개최일 (C)-(A)	인사위원회 계획보고일(출석 통지) ~ 인사위원회 개최일 (C)-(B)	인사위원회 개최일 ~ 인사위원회 결과보고일 (D)-(C)	징계처분사유서 교부일 ~ 징계의결요구 접수일(재심청구) (E)-(A)
1		2021.12.28.	2021.12.30.	2022.01.14.	2022.01.21.	2022.01.19.	17	15	7	-
2		2022.02.07.	2022.02.11.	2022.02.21.	2022.02.24.	2022.02.21.	14	10	3	19
3		2021.12.02.	2021.12.30.	2022.01.11.	2022.01.21.	2022.01.19.	40	12	10	-
4		2022.01.28	2022.02.11.	2022.02.21.	2022.02.24.	2022.02.21.	24	10	3	9
5		2022.09.16.	2022.10.05.	2022.10.12.	2022.10.19.	2022.10.19.	26	7	7	-
6		2022.10.20.	2022.11.02.	2022.11.08.	2022.11.18.	2022.11.18.	19	6	10	1
7		2022.04.20.	2022.10.05.	2022.10.12.	2022.10.19.	시장 재심의결 요구	175	7	7	-
8		증빙없음	2022.11.08.	2022.11.08.	2022.11.21.	2022.11.18.	-	0	13	-
9		2022.09.13.	2022.10.05.	2022.10.12.	2022.10.19.	2022.10.19.	29	7	7	-
10		2022.10.19.	2022.10.19.	2022.10.26.	2022.10.31.	시장 재심의결 요구	7	7	5	-
11		증빙없음	2022.11.03.	2022.11.10.	2022.11.14.	2022.11.15.	-	7	4	-
12		2022.11.24.	2022.11.29.	2022.12.06.	2022.12.22.	2022.12.30.	12	7	16	9
13		2023.01.13.	2023.02.09.	2023.02.17.	2023.02.22.	2023.02.22.	35	8	5	-
14		2023.02.28.	2023.03.21.	2023.03.27.	2023.03.29.	2023.03.29.	27	6	2	6
15		2023.02.02.	2023.02.09.	2023.02.17.	2023.02.22.	2023.02.22.	15	8	5	-
16		2023.02.24.	2023.03.17.	2023.03.23.	2023.04.03.	2023.04.05.	27	6	11	2

연번	대상자	징계의결요구 접수일 (A)	인사위원회 계획보고일 (출석통지) (B)	인사위원회 개최일 (C)	인사위원회 결과보고일 (D)	징계처분 사유서 교부일 (E)	징계의결요구 접수일 ~ 인사위원회 개최일 (C)-(A)	인사위원회 계획보고일(출석 통지) ~ 인사위원회 개최일 (C)-(B)	인사위원회 개최일 ~ 인사위원회 결과보고일 (D)-(C)	징계처분사유서 교부일 ~ 징계의결요구 접수일(재심청구) (E)-(A)
17		2023.02.11.	2023.03.21.	2023.03.27.	2023.03.29.	2023.03.29.	44	6	2	-
18		2023.02.21.	2023.03.17.	2023.03.23.	2023.04.03.	2023.04.05.	30	6	11	-
19		2023.04.10.	2023.04.14.	2023.04.26.	2023.05.09.	2023.05.10.	16	12	13	5
20		2023.03.07.	2023.03.22.	2023.03.24.	2023.03.31.	2023.04.03.	17	2	7	-
21		2023.03.07.	2023.03.17.	2023.03.24.	2023.03.31.	2023.04.03.	17	7	7	-
22		2023.04.07.	2023.04.18.	2023.04.25.	2023.05.08.	2023.05.08.	18	7	13	4
23		2023.04.13.	2023.04.18.	2023.04.25.	2023.05.08.	2023.05.08.	12	7	13	-
24		2023.05.15.	2023.05.30.	2023.06.09.	2023.06.13.	2023.06.13.	25	10	4	7
25		2023.06.19.	2023.07.06.	2023.07.24.	2023.07.26.	2023.07.26.	35	18	2	-
26		2023.07.19.	2023.07.19.	2023.07.31.	2023.08.07.	2023.08.07.	12	12	7	-
27		2023.08.29.	2023.09.04.	2023.09.12.	2023.09.18.	2023.09.18.	14	8	6	-
28		2023.10.11.	2023.10.12.	2023.10.24.	2023.10.27.	시장 재심의결 요구	13	12	3	-
29		2023.10.27.	2023.11.02.	2023.11.06.	2023.11.09.	2023.11.10.	10	4	3	0

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

주 의 · 개 선 요 구

23

제 목 인사위원회 운영 업무 소홀

관 계 기 관 ◆◆(주)

구 분 인사

내 용

◆◆(주)은 □□가 100% 출자한 법인으로 ≡≡ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었으며 자체 「인사규정」(이하 “규정”이라 한다)에 따라 징계 및 징계 처분의 감경 등에 관한 사항을 심의하기 위해 인사위원회를 두고 있다.

가. 징계의결기한 및 징계의결통보에 관한 사항

규정 제62조 및 제72조에 따라 인사위원회는 징계의결요구서를 접수한 날로부터 30일 이내에 징계 의결을 하여야 하며 징계 의결 후 결과에 관한 징계의결서를 사장에게 통보하여야 한다.

한편 사장은 인사위원회로부터 징계 의결 결과를 통보받은 날로부터 10일 이내에 규정 별지 제8호 서식 “징계처분사유 설명서”와 징계의결서 사본을 첨부하여 징계 대상자에게 교부하여야 한다.

그런데 ◆◆(주)은 징계 등을 심의하기 위해 인사위원회를 운영하면서 [별표] 제1차, 제2차, 제4차, 제8차, 제9차, 제13차, 제14차 인사위원회에서 징계의결요

구서를 접수한 날로부터 최소 4일에서 최대 123일까지 지연하여 인사위원회를 개최하였다.

또한, [별표] 제1차, 제4차, 제8차, 제9차, 제13차, 제14차 인사위원회의 징계 의결 결과를 사장에게 통보(보고)하기 전에 징계대상자에게 “징계처분사유 설명서”를 교부하였다.

나. 재심에 관한 사항

규정 제72조에 따라 사장은 인사위원회로부터 징계 의결 결과를 통보받은 날로부터 10일 이내에 재심 의결을 요구하거나 별지 제8호 서식 “징계처분사유 설명서”와 징계의결서 사본을 첨부하여 징계대상자에게 교부하여야 한다.

한편 징계처분사유 설명서를 받은 징계대상자가 징계처분사항에 대하여 불복이 있을 때는 규정 제74조에 따라 징계처분 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 사장에게 재심을 청구할 수 있고, 이에 사장은 재심청구를 받은 후 15일 이내에 인사위원회에 재심을 요구하여야 하며, 인사위원회는 재심청구를 받은 날로부터 30일 이내에 기존 징계처분에 대해 재심하여야 한다. 단, 재심의 청구는 1회에 한하며, 재심의 절차 및 의결방법은 1심 때와 같다.

그런데 【표】와 같이 ◆◆(주)은 “♪♪공항 국내선 도착 승객 계류장 오진입 관련 특별근무수칙 위반에 대한 보고 지연” 건과 관련하여 징계대상자 ●●에 대해 2회의 재심을 하였다.

【표】 ㉠㉠ 사원 징계 관련 인사위원회 개최 내역

구분	징계의결요구서 접수일	인사위원회 개최일	징계처분 통지일	징계처분	재심요구일	비고
제19차	2022.08.05.	2022.08.29.	2022.09.06.	정직 1개월	2022.09.06.	원심
제21차	-	2022.09.29.	2022.09.29.	정직 1개월	2022.10.24.	재심
제24차	-	2022.11.04.	2022.11.17.	감봉 3개월	-	추가 재심

자료: ㉠㉠(주) 제출자료 재구성

[관계기관 의견 및 검토결과] ‘가’와 관련하여 징계의결요구서 접수일부터 30일 이내에 인사위원회를 개최하여 징계 의결을 해야 하나 당시 ㉠㉠팀이 정원(8명) 대비 당시 현원이 3~5명으로 운영되면서 업무가 과중하여 일부 인사위원회가 지연 개최되었고, 인사위원회 결과는 사장에 구두 보고하였으나 의사록 작성 등 인사위원회 후속 업무가 많아 서면 결과 보고가 지연되어 징계자에 심의 결과를 사전 통지한 사례가 있다고 하였다.

이와 관련하여 앞으로는 관련 규정의 절차에 따라 명확하게 인사위원회 개최 및 징계 심의 결과를 통지하여 인사위원회 관련 업무 기한을 준수하겠다고 하였다.

‘나’와 관련하여 규정 제10조에 따라 사장이 재심을 의뢰하여 1차 재심의 인사위원회를 개최했으며 이후 규정 제74조에 따라 징계대상자가 재심을 청구하여 2차 재심의 인사위원회를 개최한 것이라 하였다.

현재 규정에는 사장과 징계대상자의 재심청구를 통합하여 1회로 제한하고 있지 않은 점에서 두 차례 재심한 것이 규정을 위반한 것으로 보기에 어렵다고 의견을 제시하였고 다만 앞으로는 재심 횟수에 대해 명확한 규정 근거를 반영하여 재심 관련 업무를 진행하겠다고 의견을 제시하였다.

재심 주체가 사장과 징계대상자로 각각 다르므로 규정을 준수한 것으로 볼 수 있다. 다만 사장이 1차(직접 재심 요구) 및 2차(징계대상자 청구에 의한 재심 요구) 두 차례 인사위원회에 재심 요구 시 별도의 서면(증빙자료) 등의 정식절차 없이 구두로만 하고 있어 앞으로는 정상적인 절차로 진행한 것을 증빙할 수 있는 양식 등의 보완이 필요하다.

조치할 사항 ◆◆(주) 대표이사는

① 인사위원회 운영 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시고,

[관련자] □□본부 ▶▶실 ①①팀 ☎급 ▲▲

② 인사위원회가 사장에게 인사위원회 결과를 통보하는 절차와 사장이 인사위원회에 재심을 요구하는 절차를 증빙할 수 있는 서면 양식을 마련하고, 인사위원회 결과 보고로 인해 후속 조치가 지연되지 않도록 관련 업무 절차를 개선하시기 바랍니다.
(개선)

[별표] 2023년도 ◆◆(주) 징계 관련 인사위원회 개최 현황

구분	징계의결요구서 접수일 (A)	인사위원회 계획 보고일 (B)	인사위원회 개최일 (C)	인사위원회 결과 보고일 (D)	징계처분사유서 교부일 (E)	징계의결요구서 접수일로부터 인사위원회 개최일 차이 (C)-(A)	징계처분사유서 교부일과 인사위원회 결과 보고일 차이 (E)-(D)
제1차	2022.10.28.	2022.12.20.	2023.01.03.	2023.01.11.	2023.01.10.	67일(37일 초과)	△1일
	2022.11.07.					57일(27일 초과)	
	2022.12.16.					18일(준수)	
제2차	2022.08.30.	2023.01.17.	2023.01.30.	2023.02.13.	2023.02.13.	153일(123일 초과)	0일
	2022.12.12.					49일(19일 초과)	
	2022.12.19.					42일(12일 초과)	
	2023.01.09.					21일(준수)	
	2023.01.11.					19일(준수)	
제4차	2023.02.09.	2023.02.28.	2023.03.22.	2023.03.31.	2023.03.29.	41일(11일 초과)	△2일
	2023.02.16.					34일(4일 초과)	
	2023.02.27.					23일(준수)	
제8차	2023.03.06.	2023.05.30.	2023.06.05.	2023.06.15.	2023.06.05.	91일(61일 초과)	△1일
	2023.03.10.					87일(57일 초과)	
	2023.03.16.					81일(51일 초과)	
	2023.04.24.					42일(12일 초과)	
	2023.05.09.					27일(준수)	
제9차	2023.03.24.	2023.05.26.	2023.06.09.	2023.06.22.	2023.06.09.	77일(47일 초과)	△1일
	2023.04.17.					53일(23일 초과)	
	2023.04.23.					47일(17일 초과)	
	2023.05.04.					36일(6일 초과)	
제13차	2023.03.16.	2023.07.13.	2023.07.24.	2023.07.26.	2023.07.24.	130일(100일 초과)	△2일
	2023.04.23.					92일(62일 초과)	
	2023.04.24.					91일(61일 초과)	
제14차	2023.06.19.	2023.07.13.	2023.07.24.	2023.07.26.	2023.07.24.	35일(5일 초과)	△2일

자료: ◆◆(주) 제출자료 재구성

주 의 요 구 · 통 보

24

제 목 외부강의 등 신고절차 미준수

관 계 기 관 ◆◆(주)

구 분 감사

내 용

◆◆(주)은 □□가 100% 출자한 법인으로 ☞☞ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었으며, 「공직자윤리법」 제3조의2에 따라 공직유관단체로 지정되었다.

◆◆(주)은 부패방지과 깨끗한 공직풍토 조성을 위하여 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제8조에 따라 임직원이 준수하여야 할 행동의 기준을 규정하는 것을 목적으로 「임직원 행동강령」을 제정·운용하고 있다.

「임직원 행동강령」 제21조에 따라 임직원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 외부강의 등¹⁰⁵⁾ (이하 “외부강의”라 한다)의 대가로서 사례금을 받는 경우 사장¹⁰⁶⁾(또는 행동강령책임관)에게 그 외부강의를 마친 날부터 10일 이내에 [별지 제5호 서식] “외부강의 신고서”에 따라 신고하여야 하고, 상세 명세 또는 사례금 총액 등을 미리 알 수 없는 경우에는 해당사항을 제외한 사항을 신고한 후 해당사항을 안날부터 5

105) 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등

106) ◆◆(주) 상임감사 선임(2023. 3. 16.)에 따라 “외부강의등 신고서”가 행동강령책임관에게 신고될 수 있도록 「임직원 행동강령」(2022. 6. 17. 개정, 영 제3호) 개정이 필요함

일 이내에 보완하여야 한다. 한편, 같은 조 제7항에 따르면 임직원은 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의를 하려는 경우에는 미리 사장의 승인을 받아야 한다.

그런데 2022. 1. 1.~2023. 10. 31. 기간 중 ◆◆(주)의 외부강의 신고내역을 확인한 결과, 【표1】과 같이 “외부강의 신고서” 서식에 따라 신고하지 않거나, 【표2】와 같이 신고기한 10일을 초과하여 신고하거나, 【표3】과 같이 신고금액을 잘못 기재하였으나 해당사실을 안날부터 5일 이내 보완하지 않거나, 【표4】와 같이 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의를 하면서도 미리 사장의 승인을 받지 않았다.

또한, 다수의 외부강의 신고자는 외부강의 전·후로 소속 부서장의 결재만 받고 사장(또는 행동강령책임관)까지는 신고하지 않는 상황으로 외부강의와 관련하여 임직원의 강령 이행실태 및 준수 여부 등을 점검하고 있다고 보기 어려웠다.

【표1】 “외부강의 신고서” 확인 불가

연번	신고자 관련사항			외부강의 관련사항		
	성명	부서명	직위	요청기관명	실시일자	관련문서
1	→→→→	ㄱ ㄱ △ △			2022.04.01.	◆◆ ㄱ ㄱ △ △ -406 (2022.03.29.)
2	←←←←	ㄱ ㄱ ▷ ▷			2023.06.12.	ㄱ ㄱ 공항지사 ▷ ▷ -788 (2023.06.19.)
3	↑ ↑	ㄱ ㄱ ▷ ▷			2023.07.06.	ㄱ ㄱ 공항지사 ▷ ▷ -915 (2023.07.11.)
4	↶ ↷	ㄱ ㄱ ▷ ▷			2023.08.03.	ㄱ ㄱ 공항지사 ▷ ▷ -1014 (2023.08.08.)
5	↶ ↷	▶▶▶▶팀			2023.10.10.	◆◆ ▶▶▶▶팀-2371 (2023.10.16.)

자료: ◆◆(주) 제출자료 재구성

【표2】 신고기한 10일 초과

연번	신고자 관련사항			외부강의 관련사항			
	성명	부서명	직위	요청기관명	실시일자	신고일자	초과일수
1	↔↔	①①팀			2023.05.19.	2023.07.07.	39일
2	↔↔	㉠㉠실			2023.06.27.	2023.07.25.	18일
3	↔↔	㉠㉠팀			2023.07.17.	2023.07.28.	1일

자료: ◆◆(주) 제출자료 재구성

【표3】 신고금액 잘못 기재

(단위: 원)

연번	신고자 관련사항			외부강의 관련사항			
	성명	부서명	직위	요청기관명	실시일자(시간)	부당 신고금액	정당 신고금액 ¹⁾
1	→→→	㉠ ㉠ ㉠ ㉠			2022.01.04.(2시간)	98,600	140,000
					2022.03.24.(2시간)	98,600	140,000
					2022.06.09.(2시간)	98,600	140,000
					2022.07.26.(2시간)	197,200	140,000
					2023.04.25.(2시간)	14,000	140,000
					2023.07.18.(2시간)	14,000	140,000
					2023.10.26.(2시간)	14,000	140,000

주 1. ㉠㉠아카데미 담당자 확인 결과, 사외강사에게는 시간당 70,000원 사례금을 지급함

자료: ◆◆(주) 제출자료 재구성

【표4】 외부강의 횟수 월 3회 초과

연번	신고자 관련사항			외부강의 관련사항		
	성명	부서명	직위	요청기관명	실시일자	신고금액(원)
1	㉠ ㉠	㉠ ㉠ ㉠ ㉠			2022.07.06.	140,000
					2022.07.25.	280,000
					2022.07.29.	140,000
					2022.07.31.	210,000

자료: ◆◆(주) 제출자료 재구성

[관계기관 등 의견 및 검토결과] [별표] 참조

조치할 사항 ◆◆(주) 대표이사는

① 외부강의 등 신고절차를 미준수한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시고,

[관련자] ㄴ ㄴ 공항지사 < < ㅌ ㅌ

ㄴ ㄴ 공항지사 < < ➡➡➡➡

ㄴ ㄴ 공항지사 > > ↑ ↑

㉠㉠본부 ㄷ ㄷ실 ㄹㄹ팀 ㅈㅈ직 ㄱㄱ

㉠㉠본부 ㄱㄱ실 ㉠㉠팀 ㄹ급 ㄷㄷ

㉠㉠본부 ㄷ ㄷ실 ㄹ급 ㄷㄷ

② 「임직원 행동강령」 제34조에 따라 임직원의 강령 이행실태 및 준수 여부 등을 매년 1회 이상 정기적으로 점검하시기 바랍니다. (통보)

[별표] 관계기관 등 의견 및 검토결과

① 관계기관 의견

◆◆(주)은 향후 「임직원 행동강령」을 준수하도록 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

② 관련자 의견 및 검토결과

➡➡➡은 【표1】 ‘연번 1’과 관련하여 ‘외부강의 신고서’를 감사기간 중 제출하였고, 【표3】 과 관련하여 98,000원, 197,200원은 정확한 사례금을 몰라서 잘못 작성한 것이며 14,000원은 단순 오타라는 의견을 제시하였다.

↪↪은 【표1】 ‘연번 5’와 관련하여 ‘외부강의 신고서’ 누락은 단순 착오이며, 【표2】 ‘연번 3’과 관련하여 사례금 입금 후 ‘외부강의 신고서’를 작성하는 것으로 인지했다는 의견을 제시하였다.

↔↔은 【표2】 ‘연번 1’과 관련하여 규정 숙지가 미흡하여 기한 내 신고하지 못하였고 앞으로 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

↔↔는 【표2】 ‘연번2’와 관련하여 요청기관으로부터 관련공문 접수일(2023. 6. 23.)과 외부강의 참석일(2023. 6. 27.)에 사례금에 대한 안내를 받지 못하여 기한 내 신고하지 못하였고, 사례금 입금일(2023. 7. 25.)에 신고하게 되었다는 의견을 제시하였다.

ㄹ ㄹ 은 【표4】 와 관련하여 2022. 7. 31.은 당초 지정된 강사의 개인사정으로 본인이 불가피하게 참석하게 되었다고 진술하면서도 규정 숙지가 미흡하였던 점에 대하여 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

그러나 ⇨⇨⇨, ↪↪, ⇦⇦, ⇩⇩, ㅅ ㅅ 의 사유에 고의성이 없음은 참작하더라도 공직유관단체의 임직원으로서 마땅히 준수하여야 할 규정에 대한 숙지가 미흡하다는 점에서 위의 주장은 받아들일 수 없다.

↑ ↑ 은 【표1】 ‘연번 2, 4’와 관련하여 ⇨⇨⇨과 ↪↪으로부터 ‘외부강의등 신고서’를 접수받았으나 관련문서에 첨부하는 것을 누락하였으며 앞으로 주의하겠다는 의견을 제시하였고, ‘연번 3’과 관련하여 감사 결과에 이견을 제시하지 않았다.

개 선 요 구

25

제 목 사규 관리 부적정
관 계 기 관 ○○(주)
구 분 법무
내 용

○○(주)는 □□가 100% 출자한 법인으로 ㄴㄴ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었다.

○○(주)는 「사규관리규정」 제3조에 따라 회사의 조직편제와 업무수행에 따른 제반 기준과 절차를 사규로 정하여 업무 집행의 적정 및 통일을 기하도록 하여야 한다. 또한, 같은 규정 제14조, 제15조 및 제16조에 따라 사규를 제정하고자 할 때 운용부서의 장¹⁰⁷⁾은 사규의 명칭, 제정 이유와 주요골자를 포함한 사규 제정안을 관리부서의 장¹⁰⁸⁾에게 제출하여 심의를 요청하여야 하고 관리부서의 장은 법령, 정관 및 다른 규정과의 상충 여부, 사규의 분류체계, 형식, 내용 등의 적정성 여부 등을 심의 후 이사회 의결 또는 사장 결재로 확정한다.

그런데 ○○(주)는 2020. 9. 28. 【표】와 같이 회사 실정에 맞지 않는 구성과 조문을 포함한 「노사협의회 규정」을 입안·심의하여 제정하였고, 감사일(2023. 11. 22.) 현재까지도 개정하지 않고 있다.

107) 「직제규정」에서 해당 사규에 관한 업무를 담당하고 있는 부서의 장

108) 「직제규정」에서 사규 관리를 담당하는 부서의 장

【표】 「노사협의회 규정」 일부 발췌

구분	조문 주요내용
무분별한 국가법령 차용	제1조(목적) 이 법은 근로자와 사용자 쌍방이 이해와 협조를 통하여 노사공동의 이익을 증진함으로써 산업평화를 도모하고 국민경제발전에 기여함을 목적으로 한다. 제3조(용어의 정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 제5조(노동조합과의 관계) 노동조합의 단체교섭 기타 모든 활동은 이 법에 의하여 영향을 받지 아니한다. 제10조의3(시정명령) 노동부장관은 사용자가 제10조제2항 및 제10조의2제1항의 규정에 위반한 때에는 그 시정을 명할 수 있다. 제29조(시행령) 이 법의 시행에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 제30조(벌칙) 제27조의 규정에 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. 제31조(동전) 사용자가 정당한 이유없이 제4조제1항의 규정에 의한 협의회 설치 거부·방해하거나 협의회의 쌍방대표가 제23조의 규정에 의한 협의회의 합의사항을 정당한 사유없이 이행하지 아니한 때에는 500만원 이하의 벌금에 처한다. 제31조의2(벌칙) 사용자가 정당한 사유 없이 제10조의3의 규정에 의한 시정명령을 이행하지 아니한 때에는 250만원 이하의 벌금에 처한다. 제32조(동전) 사용자가 제11조제1항·제16조의 규정을 이행하지 아니하거나 제24조의 규정에 의한 고충처리위원을 두지 아니한 때에는 100만원 이하의 벌금에 처한다.
조문 개정 (신설·개정·삭제) 일자 오류	제9조 삭제 <1987. 11. 28.> 제10조의2(사용자의 의무) ①사용자는 근로자위원의 선출에 개입하거나 방해하여서는 아니된다. ②사용자는 근로자위원의 업무를 위하여 장소사용등 기본적 편의를 제공하여야 한다. [본조신설 1987. 11. 28.] 제28조(중앙노사협의회) ①노동정책의 주요사항을 심의하기 위하여 노동부장관소속 하에 중앙노사협의회를 둘 수 있다.<개정 1981. 4. 8.>

자료: ○○㈜ 제출자료 재구성

[관계기관 의견] ○○㈜는 감사 결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○㈜ 대표이사는 「노사협의회 규정」을 전부 개정하시기 바랍니다. (개선)

개 선 요 구

26

제 목 계약 업무 관련 규정 미비

관 계 기 관 ◆◆(주)

구 분 법무

내 용

◆◆(주)은 □□가 100% 출자한 법인으로 ☞☞ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었으며, 「공직자윤리법」 제3조의2에 따라 공직유관단체로 지정되었다.

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조(제도개선의 권고)에 따라, □□의 출자회사이자 공직유관단체인 ◆◆(주)은 국민권익위원회 의 결사항인 「공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고¹⁰⁹⁾」(이하 “제도개선안”이라 한다)를 반영하여 계약 등 중요 규정은 모회사의 규정을 우선 준용하되, 기관 사정에 맞지 않는 규정은 개정하는 등 내부 규정의 객관성을 확보하여야 한다.

또한 「정관」 제47조에 따르면 회사는 국가안보 관련 사항, 항공보안 관련 사항, 기타 공익 목적 사항에 대하여 관련 법령, 정부 지침, 정부 지시사항을 준수하여야 한다.

109) 의안번호 제2013-424호(2013. 11. 18.) “공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고”

따라서 계약 관련 업무처리 기준과 절차가 없는 상황이라면 □□의 규정과 □□가 준용하고 있는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 등에 따라 계약 업무를 수행하는 것이 바람직하다.¹¹⁰⁾

한편 「사규관리규정」 제3조는 회사의 조직편제와 업무 수행에 따른 제반 기준과 절차를 사규로 정하여 업무 집행의 적정 및 통일을 기해야 한다고 규정하고 있다.

그런데 ◆◆(주)은 설립 이후 감사일(2023. 11. 2.) 현재까지 계약 업무 관련 사규를 제정하지 않고 있으며, 제도개선안에 따라 모회사의 규정을 준용하지도 않은 채, 「국가계약법」을 잘못 해석하거나 필요한 사항만 선별적으로 준용하는 등 업무 집행의 적정 및 통일을 기하지 못하고 있다.

공기업이 예산 전액을 출자하여 설립한 공직유관단체의 경우는 계약 등 중요 규정은 모회사의 규정을 우선 준용하되, 통상적으로 기관의 사정에 맞지 않는 규정은 개정하여 사용하고 있으며 규정에 정하지 아니한 사항은 「국가계약법」을 준용하도록 하고 있다. 그런데 ◆◆(주)은 법적으로는 「국가계약법」을 직접적으로 적용받는 기관은 아니나¹¹¹⁾ 공직유관단체로서 외부적으로는 공기업인 모회사와 동일한 수준의 공익적, 도덕적 기준이 요구되면서도 지침이 없어 자체 지침으로 불가피한 기관 사정¹¹²⁾을 반영할 수 없는 등 모호한 상황이다. 이에 외부로부터는 “가”, “나”와 같이 「

110) □□는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」을 적용하여 계약 업무를 처리하고 있으며, 같은 규칙 제2조 제5항에 따라 이 규칙에서 정하고 있지 않은 사항에 대해서는 「국가계약법」을 준용함

111) 국가계약법 직접적용 대상 및 준용 대상

직접적용	준용
· 국회, 법원, 헌법재판소, 중앙선거관리위원회 · 헌법 또는 정부조직법, 그밖의 법률에 따라 설치된 중앙행정기관	· 공기업 · 준정부기관 · 기타공공기관(예산규모 250억원 이상)

(감사원 「공공계약 실무가이드」 29쪽, 2022. 6.)

112) 국가계약법은 공무원 및 공공기관이 적용 및 준용하는 법령으로 공직유관단체가 법령의 원칙적인 기준은 따르되 세부 기준은 투명성과 공정성을 저해하지 않는 선에서 효율성을 고려해 변경·적용할 수 있음.

국가계약법」을 위반하였다고 민원이 야기되고 있지만 「국가계약법」을 직접적으로 적용받지 않는 기관이라는 형식적인 답변만 하고 있는 상황이다.

가. 제한경쟁입찰에 관한 사항

「국가계약법 시행령」 제21조에 따라 중소기업 및 소상공인 확인서를 소지한 업체를 대상으로 제한경쟁입찰에 의할 계약은 【표3】과 같다.

【표3】 제한경쟁입찰에 의할 계약

- | |
|--|
| 가. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제6조에 따라 중소벤처기업부 장관이 지정·공고한 물품을 제조·구매하는 경우에는 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자 |
| 나. 셋 이상의 소기업 또는 소상공인이 조합과 함께 중소벤처기업부령으로 정하는 공동사업을 하여 경쟁제품에 해당하는 용역계약을 체결하는 경우에는 같은 호에 따른 공동사업에 참여한 소기업 또는 소상공인 |
| 다. 추정가격이 1억원 이상이고 고시금액 ¹⁾ 미만인 용역의 경우에는 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자 |

주 1. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 기획재정부 장관이 정하는 고시금액」(기획재정부 고시 제2022-32호, 시행 2023. 1. 1.)에 따른 물품 및 용역 고시금액은 2.2억원임

자료: 「국가계약법 시행령」

그런데 ◆◆(주)은 “2023-2024 연중휴양소 위탁운영 용역¹¹³⁾”(추정가격 3.4억원)을 입찰에 부치는 것이 중소벤처기업부 장관이 지정·공고한 물품을 제조·구매하거나, 중소벤처기업부령으로 정하는 공동사업에 해당하거나, 추정가격이 1억원 이상 고시금액(2.2억원) 미만인 용역에 해당하지 않음에도 입찰참가자격을 중소기업 및 소상공인 확인서를 보유한 업체로 제한하였다.

나. 협상에 의한 계약에 관한 사항

「국가계약법 시행령」 제35조 제5항에 따르면 협상에 의한 계약은 제안서 제출

113) ◆◆ # #팀-1088(2023. 9. 22.) “용역계약(◆◆ 연중휴양소 위탁운영 용역) 계획 보고”

마감일의 전일부터 기산하여 40일 전에 공고하도록 되어 있고, 다만 긴급한 행사 등을 위하여 필요한 경우(이하 “긴급입찰사유¹¹⁴⁾”라 한다)나 추정가격이 고시금액(2.2억원)¹¹⁵⁾ 미만인 경우 등 일정한 요건에 해당하는 경우에는 10일 전까지 공고할 수 있도록 되어 있다.

그런데 ◆◆(주)은 2023. 5. 9. “2023년도 상생 프로그램 운영 계획¹¹⁶⁾”을 수립하면서 연중휴양소 위탁운영 관련 예산을 배정하였고, 이는 직원 복리후생 증진을 위해 연례적으로 추진되는 사업에 해당하므로 협상에 의한 계약에 따른 소요기간 등을 사전에 고려하여 계약 업무를 추진할 수 있었음에도 2023. 9. 22. “2023-2024 연중휴양소 위탁운영 용역” 관련 계획 보고를 수립¹¹⁷⁾하면서 예산의 조기집행, 긴급한 행사 등을 긴급입찰사유로 들어 구매규격 사전공개기간 5일에서 3일¹¹⁸⁾(2일 단축)로, 입찰공고기간 40일에서 16일¹¹⁹⁾(24일 단축)로 하는 등 입찰공고기간을 준수하지 않았다.

[관계기관 의견] ◆◆(주)은 감사 결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ◆◆(주) 대표이사는 계약 업무 관련 규정을 조속히 제정하시기 바랍니다. (개선)

114) ① 재공고입찰의 경우, ② 국가의 재정정책상 예산의 조기집행을 위해 필요한 경우, ③ 다른 국가산업과 연계되어 일정조정을 위하여 불가피한 경우, ④ 긴급한 행사 또는 긴급한 재해예방·복구 등을 위하여 필요한 경우, ⑤ 그 밖에 ③항 및 ④항에 준하는 경우

115) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 기획재정부 장관이 정하는 고시금액」(기획재정부 고시 제2022-32호, 시행 2023. 1. 1.)에 따른 물품 및 용역 고시금액은 2.2억원임

116) ◆◆ #팀-3470(2023. 5. 9.) “2023년도 상생 프로그램 운영 계획(안) 보고”

117) ◆◆ #팀-1088(2023. 9. 22.) “용역계약(◆◆ 연중휴양소 위탁운영 용역) 계획 보고”

118) 2023. 9. 22.~2023. 9. 24. (3일)

119) 2023. 9. 25.~2023. 10. 10. (16일)

통 보

27

제 목 이사회 운영 절차에 관한 사항
관 계 기 관 ○○(주)
구 분 기획
내 용

○○(주)는 □□가 100% 출자한 법인으로 ☐☐ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하고 있으며, 이사회的高效적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정하기 위하여 「이사회 규정」(이하 “규정”이라 한다)을 제정하여 운영하고 있다.

가. 안전 부의절차에 관한 사항

규정 제8조에 따르면 이사회에 부의할 안전은 회의개최 10일전(안전이 차년도 예산안인 경우는 18일전)까지 간사에게 제출하여야 한다.

2022. 1. 1.~2023. 11. 23. 기간 중 ○○(주)의 이사회 운영현황을 확인한 결과 이사회를 총 22회(16차~37차) 실시하였다. 그런데 이사회를 주관부서(☐☐과)에서 이사회 개최계획 보고 문서에 안전을 첨부하였을 뿐 제안부서에서 각 안전을 이사회에 부의한 문서는 없어서 규정 제8조의 제출기한을 준수하였는지 분명하지 않다.

나. 이사회 소집절차에 관한 사항

규정 제9조에 따르면 간사는 회의일 7일전(안건이 차년도 예산안인 경우는 15일전)까지 각 이사에게 [별지 제3호 서식]에 의한 서면 또는 구두로 소집내용을 통보하여야 한다. 다만, 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있을 때에는 그렇지 않을 수 있도록 단서조항을 두고 있다.

그런데 2022. 1. 1.~2023. 11. 23. 기간 중 ○○(주)의 이사회 운영 현황을 확인한 결과 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있는 것이 아님에도 【표】와 같이 소집내용 통보기한을 준수하지 않은 내역이 3회 확인되었다.

【표】 소집 통지 기한 미준수 내역

회차	이사회 개최일	이사회 소집통지일	안건	개최일-통지일
16차	2022.01.28.	2022.01.26.	직제, 보수, 인사규정 개정(안) 2022년 경영계획(안) 2022년 안전 및 보건관리 종합계획(안) 임원추천위원회 구성(안)	2일
26차	2022.11.15.	2022.11.10.	제4기 제4회 임시주주총회 소집(안) 임원추천위원회 운영규정 개정(안)	5일
28차	2023.01.03.	2022.12.29.	제5기 제1회 임시주주총회 소집(안)	5일

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

다. 의결사항 통보에 관한 사항

규정 제13조에 따르면 간사는 이사회 의결사항을 [별지 제5호 서식]에 따라 관계부서에 통지하여야 한다.

그런데 ○○(주)는 의결사항에 대하여 [별지 제5호 서식]에 따라 별도로 관계부서에 통지하지 않고 이사회 결과보고 내부결재 문서를 관계부서에 공람하는 형태로 통지를 갈음하고 있다.

[관계기관 의견 및 검토결과] ‘가’와 관련하여 부의안건을 회의개최 10일전까지 간사에게 제출하여야 하는 주체는 안건을 제출하는 소관부서로 해당 규정에 따른 제출기한을 준수하는 것에 대한 의무도 각 부서에 있고, ㉠과에서 부의안건 제출기한에 대해 사전 안내를 여러차례 하는 등 평상시 해당 규정을 준수하기 위하여 노력하였다고 의견을 제시하였다.

‘가’와 관련하여 제출기간 준수 의무가 안건 제출부서에 있고, ㉠과에서 노력한 점은 인정된다. 다만 현행 운영방안으로는 제출기간 준수여부를 점검할 수 없고 이사회 안건의 중요성이 크므로, 제안부서에서 문서행위를 통해 안건을 이사회에 부의하도록 하여 제출기한 준수에 대한 경각심을 제고하는 것이 필요하다고 판단된다.

‘나’와 관련하여 통지기간을 미준수한 이유가 불가피하였음을 증빙하는 자료들을 제출하였으며 사후 자료제출을 통해 통지기간을 불가피하게 미준수한 점은 인정되나, 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있다면 사후적으로 증빙하는 것이 아니라 미리 이사들의 동의를 득하여 통지기간 단축사유를 명시하는 등 명확하게 운영할 필요가 있다.

‘다’와 관련하여 결과보고 공람, 구두 및 메일 통지 등으로 소관부서에 전달하는 등 규정에서 의도한 본질적 업무 수행과 관련하여서는 충실히 하였으며 향후 규정 서식을 준용한 문서를 통해 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는 이사회가 「이사회 규정」을 준수하여 운영될 수 있도록 이사회 안건 부의절차, 소집절차, 의결사항 통보절차에 대한 소속 직원 교육을 실시하고, 앞으로는 관련업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

통 보

28

제 목 이사회 운영 절차에 관한 사항

관 계 기 관 ◆◆(주)

구 분 기획

내 용

◆◆(주)은 □□가 100% 출자한 법인으로 ☞☞ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하고 있으며, 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정하기 위하여 「이사회 규정」(이하 “규정”이라 한다)을 제정하여 운영하고 있다.

가. 안전 부의절차에 관한 사항

규정 제8조에 따르면 이사회에 부의할 안전은 회의개최 10일전(안전이 차년도 예산안인 경우는 18일전)까지 간사에게 제출하여야 한다.

2022. 1. 1.~2023. 10. 31. 기간 중 ◆◆(주)의 이사회 운영현황을 확인한 결과 총 22회(26차~47차)의 이사회를 실시하였다. 그런데 이사회를 주관하는 부서(☞☞팀)에서 이사회 개최계획 보고 문서에 안전을 첨부하였을뿐 제안부서에서 각 안전을 이사회에 부의한 문서는 없어서 규정 제8조의 제출기한을 준수하였는지 분명하지 않다.

나. 이사회 소집절차에 관한 사항

규정 제9조에 따르면 간사는 회의일 7일전(안건이 차년도 예산안인 경우는 15일전)까지 각 이사에게 [별지 제3호서식]에 의한 서면 또는 구두로 소집내용을 통보하여야 한다. 다만, 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있을 때에는 그렇지 않을 수 있도록 단서조항을 두고 있다.

그런데 2022. 1. 1.~2023. 10. 31. 기간 중 ◆◆(주)의 이사회 운영현황을 확인한 결과 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있는 것이 아님에도 【표】와 같이 규정 제9조의 소집내용 통보기한을 준수하지 않은 내역이 3회 확인되었다.

【표】 소집 통지 기한 미준수 내역

회차	이사회 개최일	이사회 소집통지일	안건	개최일-통지일
27차	2022.01.28.	2022.01.27.	임원추천위원회 구성(안)	1일
30차	2022.03.16.	2022.03.15.	제3기 정기주주총회 안건 추가(안) 29차 이사회 결과보고	1일
44차	2023.04.26.	2023.04.26.	2023년 상임임원 보수(안) 43차 이사회 결과보고	0일

자료: ◆◆(주) 제출자료 재구성

또한 같은 기간 중 32차 이사회(2022. 5. 31. 개최)까지는 전자결재를 통하여 이사회 소집내용을 통보하였기 때문에 이사회 소집통지일을 명확하게 파악할 수 있으나 그 이후로는 구두로 통지하거나 메일을 통해 통지¹²⁰⁾하였기 때문에 소집통지일에 대해서 명확하게 파악하기 어렵다.

120) 이사회 개최 계획 내부결재 문서에 “별지 제3호서식”인 이사회 소집통지서가 붙임으로 있으나 인장이 없는 한글파일로 되어 있어 명확한 증빙으로 볼 수 없다.

다. 의결사항 통보에 관한 사항

규정 제13조에 따르면 간사는 이사회 의결사항을 [별지 제5호 서식]에 따라 관계부서에 통지하여야 한다.

그런데 ◆◆(주)은 의결사항에 대하여 [별지 제5호 서식]에 따라 별도로 관계부서에 통지하지 않고 이사회 결과보고 내부결재 문서를 관계부서에 공람하는 형태로 통지를 갈음하고 있다.

[관계기관 의견] ‘가’와 관련하여 그동안 부의안건을 이메일을 통해 제출 받아왔으며 향후 문서를 통해 제출기한을 준수하여 진행하겠다는 의견을 제시하였다

‘나’와 관련하여 이사회 소집통지를 구두 또는 이메일을 통해 시행해왔으며 추후 일자 확인 등이 가능한 문서를 통해 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

‘다’와 관련하여 의결사항 통보를 규정 서식을 준용한 문서를 통해 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆(주) 대표이사는 이사회가 「이사회 규정」을 준수하여 운영될 수 있도록 이사회 안건 부의절차, 소집절차, 의결사항 통보절차에 대한 소속 직원 교육을 실시하고, 앞으로는 관련업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

권 고

29

제 목 예산제도 운영 불합리

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 예산

내 용

★★(주)는 □□가 100% 출자한 법인으로 ㄹㄹ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었으며, 예산의 일반적인 사항을 「예산총칙」에 담고, 예산의 효율적이고 투명한 운용을 위하여 예산편성 및 집행 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 「예산운용지침」을 제정하여 운용하고 있다.

또한 회계처리기준과 절차 및 이에 관련되는 기본적인 사항을 정함을 목적으로 「회계규정」을 제정하여 운용하고 있다.

가. 예산 계정과목에 관한 사항

★★(주) 「예산총칙」 제3조에 따르면 예산에 사용되는 계정과목은 「회계규정」을 준용하도록 하고 있다. 「회계규정」 제8조에서는 회계 계정과목의 설정 및 분류는 한국채택국제회계기준에서 정하는 바에 따르고 「회계규정시행세칙」 별표에 회계 계정과목의 관·항·목 및 세부계정이 열거되어 있어 예산 계정과목은 「회계규정시행세칙」 별표의 내용을 준용해야 한다.

그런데 ★★(주)는 예산 계정과목의 기준이 되는 관·항·목을 ♡♡팀에서 만든

‘예산과목 해소표’를 토대로 구분하고 있고, ‘예산과목 해소표’ 상의 계정과목과 「회계규정시행세칙」 상의 계정과목을 비교해본 결과 【표1】 과 같이 계정과목의 가장 큰 단위인 관에서 차이가 발생하고 있다.

【표1】 비용예산 계정과목과 회계상 비용 계정과목의 구분 차이

구분	관
비용예산 계정과목	기성금, 일반관리비(현장), 일반관리비(본사), 예비비
회계상 비용 계정과목	매출원가, 판매비와관리비, 기타비용, 금융비용, 법인세비용 등

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

위의 사항에 대해 ‘예산과목 해소표’를 만든 ♀♀팀에서는 별도의 예산 단위 구분을 위해 회계규정을 준용하여 만든 것이며 기성금과 일반관리비(현장)은 매출원가에 해당되고 일반관리비(본사)는 판매비와관리비에 해당된다고 설명하였다.

그러나 ‘예산과목 해소표’ 상의 내용만으로는 기성금과 일반관리비(현장)은 매출원가에 해당되고 일반관리비(본사)는 판매비와관리비에 해당된다는 것을 파악하기 어려울뿐만 아니라, 매출원가·판매비와관리비·예비비 이외에 기타비용 등에 대한 예산 계정과목이 없어 불완전하고, ‘예산과목 해소표’ 이외에 예산 계정과목에 대한 규정상의 내용이나 내부방침 등 관련근거가 없어 예산을 집행하는 부서에서 예산 계정과목이 어떤 것인지 명확하게 파악하기 힘들다.

나. 예산 전용에 관한 사항

★★(주) 「예산운용지침」에 따르면 예산의 전용은 관·항·목간에 예산을 변경하는 것을 말하며 같은 규정 제15조 제1항에 따르면 예산의 전용은 성격에 따라 다음 【표2】와 같은 절차를 거쳐야 한다.

【표2】 예산의 전용 절차

항목	절차
관간 또는 항간 전용	이사회 승인(공사 보고)
인건비, 급여성 복리후생비 및 경상경비 각 총액의 증액전용	이사회 승인(공사 보고)
(항내) 목간 전용	사장 승인
수입지출계획서 상의 목간 전용	사장 승인

자료: ★★(주) 예산운용지침 자료 재구성

또한 본사 예산담당부서의 장인 “예산관리자”는 JJ팀장으로서 예산의 편성, 배정, 조정, 전용 및 운영에 관한 사항을 총괄관리 하여야 한다.

그런데 ★★(주)는 【표3】 과 같이 관간 전용 사항에 대해서 이사회 승인 및 공사 보고를 하였어야 하나 사장결재로 갈음하였으며, 예산의 편성, 배정, 조정, 전용 및 운영에 관한 사항을 총괄관리 하는 JJ팀에서 예산 전용을 하지 않고 예산을 요구하는 부서에서 예산의 전용을 진행하는 등 「예산운용지침」을 위반하였다.

【표3】 관간 전용 부적정 사례

관련문서	기안부서	부적정하게 진행한 절차	정당한 절차
△△팀-214(2023.05.09.)	△△팀	사장 결재	이사회 승인(공사 보고)
①①팀-1415(2022.08.12.)	①①팀	사장 결재	이사회 승인(공사 보고)
JJ팀-663(2022.11.08.)	JJ팀	사장 결재	이사회 승인(공사 보고)

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

[관계부서 의견 및 검토결과] ♡♡팀은 ‘가’와 관련하여 예산 집행 부서에서 예산서만으로는 예산 계정과목을 파악하기 어려워 분류기준에 대한 문의가 빈번하였고 구성원의 업무이해도를 높이하고자 참고자료로서 「회계규정」을 준용하여 ‘예산 과목 해소표’를 만들었고 담당 업무에 대한 예산과목만 추려 배포하였으므로 불완

전하지 않다고 의견을 제시했다.

그러나 본 감사의 요지는 ‘예산과목 해소표’의 불완전함을 지적하고자 하는 것이 아니라 예산 계정과목에 대한 관련근거나 자료가 명확하게 수립되도록 개선하여 예산 계정과목이 어떤 것인지 명확하게 파악하게 하는 것에 있다¹²¹⁾.

UU팀은 ‘나’와 관련하여 예산 전용 절차에 대한 문제점을 인식하여 2023.10.12.자로 예산운용지침을 개정하여 예산 전용 및 조정절차를 안내하고 예산 전용 및 조정 신청서 양식을 신설하였다고 의견을 제시하였다.

전용절차 위반의 경우 내용이 결코 가볍지는 않으나 해당절차의 문제점을 미리 파악하고 예산운용지침을 개정한 점을 고려하여 별도의 처분을 하지 않는다. 그러나 예산에 대한 총괄관리 관점에서 예산 요구부서에서 전용을 기안하고 예산관리자인 UU팀에서 협조결재만 하는 현행 결재방식은 재검토할 필요가 있다.¹²²⁾

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는

- ① 예산 계정과목(관·항·목)을 명확하게 파악할 수 있도록 예산안 부속서류를 예산 계정과목(관·항·목)기준으로 작성하거나, 예산 계정과목(관·항·목)에 대한 규정상 내용이나 내부방침을 수립하는 등 관련근거를 마련하시고,
- ② 「예산운용지침」 상 예산관리자의 역할을 고려하여 예산전용 시 결재방식에 대하여 재검토하시기 바랍니다. (권고)

121) 모회사인 □□의 경우 예산안에 포함되어 있는 추정손익계산서에 예산 계정과목(관·항·목)을 기준으로 구분하고 있으며, 매년 예산서 배포를 통해 예산 계정과목의 이해를 돕고 있다.

122) 모회사인 □□의 경우 예산요구부서에서 예산관리자에게 전용신청을 하면 예산관리자가 전용 안을 기안하여 결재 절차를 진행하고 있으며, 협조결재만 하는 현행방식으로는 예산 전용에 관한 사항을 총괄관리한다고 볼 수 없으며 실무적으로도 무분별한 예산전용으로 이어질 수 있다.

개 선 요 구 · 권 고

30

제 목 예산 업무처리 부적정

관 계 기 관 ◆◆(주)

구 분 예산

내 용

◆◆(주)은 □□가 100% 출자한 법인으로 ≡≡ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었으며, 예산편성 및 집행의 기본원칙을 설정하여 예산운영의 공정성 및 효율성을 도모함을 목적으로 「예산집행지침」을 제정하여 예산을 운용하고 있다.

가. 예산의 변경(조정, 전용)에 관한 사항

◆◆(주) 「예산집행지침」(이하 “지침”이라 한다) 제9조 및 별표에 따르면 예산의 변경(조정, 전용)은 성격에 따라 다음 【표1】과 같이 예산전용과 예산조정으로 구분되며 구분에 따라 다른 의사결정을 거쳐야 한다.

【표1】 예산의 변경(조정, 전용) 기준

구 분		의사결정
예산전용 (다른계정 간 변경)	▶관간 또는 항간 전용	이사회 승인(공사 보고)
	▶인건비, 급여성 복리후생비 및 경상경비 각 총액의 증액전용	이사회 승인(공사 보고)
	▶(항내) 목간 전용	사장 승인
	▶수입지출계획서 상의 목간 전용	사장 승인

구 분		의사결정
예산조정 (동일계정 내 변경)	▶부문예산관리자간 조정 ▶본사 본부 내 팀간 조정 ▶지사간 조정	예산관리자 승인
	▶ 세부 항목간 조정(급여성복리비 제외) [예,여비교통비(시내)↔여비교통비(국내)]	부문예산관리자 승인

자료: ◆◆(주) 제출자료 재구성

또한 지침 제6조에 따르면 “예산관리자”는 본사 ≡≡팀장으로서 예산의 편성, 배정, 조정, 전용 및 운영에 관한 사항을 총괄관리 하는 임무를 가지고 있고, “부문예산관리자”는 본사 각 팀의 팀장으로서 소관부서 예산의 편성, 운영 및 통제 관련 임무를 가지고 있다.

그런데 2023. 1. 1.~2023. 10. 31. 기간 중 ◆◆(주)의 예산 변경 내역을 확인한 결과 【표2】와 같이 목간 전용에 대해서 사장승인을 받았어야 하나 하위결재자 승인으로 갈음하였고, 다른계정 간 변경인지 동일계정 내 변경인지 구분에 따라 예산전용과 예산조정으로 구분하여야 하나 【표3】과 같이 구분없이 모두 전용이라는 표현을 사용하였으며, 예산의 변경(조정, 전용)에 관한 사항을 총괄관리 하는 ≡≡팀에서 예산을 전용 하지 않고 예산을 요구하는 부서에서 ≡≡팀 협조 결재만 받고 예산을 전용하는 등 지침 내용과는 다르게 운영하고 있다.

【표2】 예산 전용 의사결정 미준수 내역

문서번호	일자	구분	의사결정	정당한 의사결정
◆◆##팀-846	2023.02.07.	예산전용(목간전용)	실장 승인	사장 승인
◆◆##팀-3650	2023.05.15.	예산전용(목간전용)	실장 승인	사장 승인
◆◆≡≡팀-503	2023.05.16.	예산전용(목간전용)	팀장 승인	사장 승인
◆◆##팀-3746	2023.05.22.	예산전용(목간전용)	본부장 승인	사장 승인
◆◆##팀-4072	2023.06.05.	예산전용(목간전용)	실장 승인	사장 승인
◆◆&&팀-1040	2023.06.08.	예산전용(목간전용)	본부장 승인	사장 승인
◆◆##팀-9	2023.07.04.	예산전용(목간전용)	실장 승인	사장 승인
◆◆##팀-196	2023.07.17.	예산전용(목간전용)	실장 승인	사장 승인
◆◆##팀-258	2023.07.24.	예산전용(목간전용)	실장 승인	사장 승인
◆◆##팀-608	2023.08.14.	예산전용(목간전용)	실장 승인	사장 승인
◆◆##팀-665	2023.08.21.	예산전용(목간전용)	본부장 승인	사장 승인
◆◆①①팀-5927	2023.09.06.	예산전용(목간전용)	본부장 승인	사장 승인

자료: ◆◆(주) 예산전용 자료 재구성

【표3】 예산의 변경 구분기준 오류내역

문서번호	일자	구분	정당한 구분	정당한 의사결정
◆◆손실-132	2023.03.27.	예산전용	예산조정(부문예산관리자간 조정)	예산관리자 승인
◆◆팀-1050	2023.06.09.	예산전용	예산조정(부문예산관리자간 조정)	예산관리자 승인
◆◆#팀-192	2023.07.17.	예산전용	예산조정(세부 항목간 조정)	부문예산관리자 승인
◆◆#팀-932	2023.09.08.	예산전용	예산조정(세부 항목간 조정)	부문예산관리자 승인
◆◆#팀-949	2023.09.11.	예산전용	예산조정(세부 항목간 조정)	부문예산관리자 승인
◆◆#팀-1108	2023.09.25.	예산전용	예산조정(세부 항목간 조정)	부문예산관리자 승인
◆◆#팀-1130	2023.09.27.	예산전용	예산조정(세부 항목간 조정)	부문예산관리자 승인
◆◆팀-1756	2023.10.10.	예산전용	예산조정(세부 항목간 조정)	부문예산관리자 승인

자료: ◆◆(주) 예산전용 자료 재구성

나. 인건비 집행지침에 관한 사항

◆◆(주)은 모회사인 □□의 「예산집행지침」¹²³⁾(2021. 3. 5. 개정 이전의 것)을 준용하여 2020. 7. 23. 지침을 제정하였으며, □□의 「예산집행지침」과 그 상위규정인 「공기업·준정부기관 예산집행지침」에는 목적예비비와 관련하여 목적예비비에서 전용한 인건비 예산은 공공목적에 부합하는 일부 경우¹²⁴⁾를 제외하고는 편성 목적 이외에 인건비 인상재원으로 활용할 수 없도록 규정하고 있다. 또한 인건비 관련 비목에 잉여재원이 발생하더라도 공공목적에 부합하는 경우¹²⁵⁾를 제외하고는 원칙적으로 인건비 관련비목 상호간을 제외한 다른 비목으로 전용할 수 없도록 하고 있다.

그런데 ◆◆(주)은 제10조 1항 5호에 목적예비비에서 전용한 인건비 예산에 대하여 이사회 의사결정 시에는 인건비 인상재원으로 활용할 수 있도록 지침 제정

123) 「공기업·준정부기관 예산편성지침」과 「공기업·준정부기관 예산집행지침」이 「공기업·준정부기관 예산운용지침」으로 통합됨에 따라, 폐지 후 현재는 「예산운용지침」으로 통합 제정됨

124) 청년인턴 채용에 따른 소요 경비, 주무부처 등 정당한 권한을 가진 기관과 사전 협의를 거쳐 추진하는 조직의 신설 또는 변경 등으로 인하여 발생한 소요 경비, 재해복구를 위한 사업비, 일자리나누기 성과급 등

125) 인턴사원 채용, 군입대 휴직자 및 육아휴직자 및 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조에 따른 휴직자의 대체인력으로 정원 외의 직원 채용, 「상시·지속적 업무 담당자의 무기조조직 전환기준 등 공공부문 비정규직 고용개선 추진지침(2012. 1. 16.)」에 따른 기간제 등 근로자에 대한 상여금(명절휴가비 등) 및 선택적복지비, 정부업무위탁으로 인한 관련 소요경비, 공공요금 등 지출이 불가피하게 발생하여 전용하는 경우는 예외로 함

시 단서조항을 추가하였고, 같은 항 6호에는 인건비 관련 비목에 잉여재원이 발생할 경우 사장의 승인이 있을 시에는 다른 비목으로 전용할 수 있도록 단서조항을 추가하여 운영하고 있다.

◆◆(주)이 목적예비비와 인건비 전용에 단서조항을 추가하여 운영하는 것에 대해 모회사의 「예산집행지침」이나 「공기업·준정부기관 예산운용지침」에서 허용하지 않는다고 해서 무조건 따라야하는 구속력이 있는 것은 아니나, 이전 감사원의 일반예비비 인건비 전용관련 감사결과¹²⁶⁾(2022. 5.)와 공공기관 자회사로서 역할을 고려할 때, 과도한 인건비 인상을 통해 방만하게 운영되는 것을 경계하여 이사회나 사장승인으로 광범위하게 전용이 가능하도록 하는 것보다는 일반적인 원칙을 준용하여 공공목적에 부합하는 등 극히 일부 경우에만 전용이 가능하도록 개선할 필요가 있다.

[관계기관 의견 및 검토결과] ‘가’와 관련하여 현업부서에서 작성·기안한 예산전용신청서의 정당함 의사결정 준수여부를 제대로 확인하지 못했으며 재교육을 통하여 「예산집행지침」을 올바르게 준수하고, 적절한 용어(전용·조정)사용을 확인하겠다는 의견을 제시하였고, ‘나’와 관련하여 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

‘가’와 관련하여 현업부서에서 작성·기안한 예산전용신청서의 정당한 의사결정 준수여부를 확인하지 못한 이유는 예산관리자인 △△팀에서 예산을 전용 하지 않고 예산을 요구하는 부서에서 △△팀 협조결재만 받고 예산을 전용하여 △△팀에서 예산의 변경(조정, 전용)에 관한 사항을 총괄관리하기 어려웠기 때문이라고 판단되며, 예산에 대한 총괄관리 관점에서 현행 결재방식은 재검토할 필요가 있고 예산의 변경(조정, 전용)구분에 대한 교육이 필요하다.

126) □□ 사장에게 출자회사인 ◆◆(주)가 「예산집행지침」 등과 다르게 예산을 편성·집행하는 안건을 이사회에 상정하였는데도 그대로 심의의결하는 일이 없도록 하는 등 출자회사 관리를 철저히 하도록 주의를 촉구, ◆◆(주) 사장에게는 「예산집행지침」에 맞지 않게 일반예비비를 인건비로 사용하는 일이 없도록 하는 등 예산 편성·집행 업무를 철저히 하도록 주의를 촉구

조치할 사항 ◆◆(주) 대표이사는

- ① 「예산집행지침」상 예산관리자의 역할을 고려하여 예산전용 시 결재방식에 대하여 재검토하시고,
- ② 향후 예산전용·조정 시 정당한 의사결정을 거치고 예산전용·예산조정을 구분하여 업무를 진행하시기 바랍니다. (권고)
- ③ 목적예비비와 인건비의 타 비목 전용 시 공공목적에 부합하는 등 극히 일부 경우에만 전용이 가능하도록 「예산집행지침」을 개정 조치하시기 바랍니다. (개선)

권 고

31

제 목 자금 내부통제 미흡

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 재무회계

내 용

★★(주)는 □□가 100% 출자한 법인으로 ΩΩ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었으며, 회계처리기준과 절차 및 이에 관련되는 기본적인 사항을 정함을 목적으로 「회계규정」을 제정하여 운영하고 있다.

기업의 자금관리·대금지급 업무 등에 사용하는 법인 명의의 계좌는 입·출금 등의 기능을 이용해 자금 이동이 가능하기 때문에 관리·감독이 소홀할 경우 불법으로 자금이 인출·이체되거나, 자금 유용 및 횡령 등에 악용될 우려가 있으며, 실제로 최근 대기업, 금융기관 등에서 법인 계좌를 활용한 대규모 횡령 사건이 발생하고 있어 내부통제의 중요성이 더욱 증대되고 있다.

【표】 법인 계좌를 활용한 자금 횡령 관련 다른 회사 사례

- 자금관리 담당 팀장이 2020. 11.부터 2021. 10. 까지 잔액증명서 등을 위조하는 방법으로 회사 자금이 들어있는 계좌에서 본인 명의 증권 계좌로 2,215억 원을 15차례에 걸쳐 이체한 후 주식투자 등에 사용
- □□은행 본점 ◇◇부에서 10년 간 근무해온 직원이 2012. 6. 부터 2020. 6. 까지 □□은행이 보유한 A사의 출자전환 주식과 채권단 자금을 무단으로 인출·이체하여 8년 간 8회에 걸쳐 총 697.3억 원을 횡령

따라서 법인 계좌를 운영할 때에는 계좌 개설, 사용·관리에 대한 명확한 절차와 방법을 정하여 운영하도록 하고, 입·출금내역 등 운영 실태를 정기적으로 점검하여 미흡사항이나 취약점이 방치되지 않도록 조치함으로써 체계적이고 실효성 있게 관리하는 것이 바람직하다.

그런데 ★★(주) ♡♡팀은 월별로 현금 및 현금성자산에 대해 계좌별 잔액검증¹²⁷⁾만 전자결재로 하고, 입·출금내역은 별도로 수기로만 결재¹²⁸⁾하고 있어 관리자나 감독부서가 전월 잔액에서 어떤 입·출금내역을 거쳐 당월 잔액이 도출되었는지 파악하기 어렵다. 또한 예산안 부속서류에 있는 연간 자금계획서 외에는 자금수지계획을 별도로 수립하지 않아 계획되지 않은 입·출금내역에 대해 사전검증하기 어렵다.

[관계기관 의견 및 검토결과] ERP시스템에 집계된 ‘자금이체목록’을 그룹웨어 시스템으로 연동하여 전자결재로 구현하는 것이 불가능하기 때문에 ERP에서 생성한 ‘자금이체명세서’를 출력하여 수기로 결재·관리하고 있고, 자금입금내역은 해당 ‘수입결의서’의 증빙으로 전자문서화 되어있으므로 수기로만 결재하는 것이 아니라는 의견을 제시하였다.

그러나 본 감사에서는 계좌별 잔액은 전자결재하지만 입·출금내역은 ERP에서 생성한 자료를 전자로 등록하지 않고 별도 관리함으로써 잔액과 입·출금내역을 한번에 파악할 수 없는 사항에 대해 지적한 것으로서, 자금이체목록을 전자결재하는 것이 불가능하다고 해도 수기로 결재한 자금이체명세서를 잔액검증 내역과 조회기간을 동일하게 하여 잔액검증 전자문서에 첨부하는 방법 등으로도 관리자나

127) 월간 현금 및 현금성자산에 대하여 계정별 장부잔액과 계좌별 금융기관 잔액증명서 일치여부를 확인하는 방식으로 잔액검증을 하고 있음

128) 계좌별 은행이체명세서를 통해 입·출금내역을 수기결재·관리하고 있으나 결의기간이 일정하지 않음

감독부서가 전월 잔액에서 어떤 입·출금내역을 거쳐 당월 잔액이 도출되었는지 파악하기 용이해져 내부통제 기능이 강화될 것이라고 판단된다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는

- ① 현금 및 현금성자산 잔액검증시 전월 잔액 및 증감을 파악할 수 있도록 입·출금내역을 전자로 관리하시고,
- ② 예측가능한 자금 유출·입이 이루어질 수 있도록 자금업무에 대한 내부통제를 강화하기 위한 자금수지계획을 수립하시기 바랍니다. (권고)

개 선

32

제 목	월차결산에 관한 사항
관 계 기 관	★★(주), ◆◆(주)
구 분	재무회계
내 용	

★★(주)는 □□가 100% 출자한 법인으로 ΩΩ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었고, ◆◆(주)은 □□가 100% 출자한 법인으로 ≡≡ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 설립되었으며, 두 기관 모두 회계처리기준과 절차 및 이에 관련되는 기본적인 사항을 정함을 목적으로 「회계규정」을 제정하여 운영하고 있다.

가. ★★(주)의 경우

★★(주) 「회계규정」 제65조에 따르면 회계담당부서의 장은 월차결산을 행하여 재무상태표, 손익계산서 또는 포괄손익계산서, 수입 및 지출예산 집행실적표를 다음달 20일까지 사장에게 보고하여야 한다.

그런데 ★★(주) ♡♡팀은 이사회 부의사항인 연차결산, 이사회 보고사항인 반기결산은 시행하고 있으나 월차결산에 대해서는 시행하고 있지 않다.

나. ◆◆(주)의 경우

◆◆(주) 「회계규정」 제65조에 따르면 회계담당부서의 장은 월차결산을 행하여 재무상태표, 손익계산서 또는 포괄손익계산서, 수입 및 지출예산 집행실적표를 다음달 20일까지 사장에게 보고하여야 한다.

그런데 ◆◆(주) ♡♡팀에서는 월별로 미수금, 예수금, 가수금에 대한 결산을 행하여 잔액 현황을 내부결재를 통하여 보고하고 있으나, 재무제표¹²⁹⁾와 수입 및 지출예산 집행실적표를 내부결재를 통하여 보고하고 있지 않다.¹³⁰⁾

월차결산은 내부통제 측면에서 수행하는 것이 바람직하다. ★★(주), ◆◆(주)의 경우에는 해당되지 않지만, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 개정으로 주권상장법인과 대형비상장법인은 내부회계관리제도 감사·검토 대상이 되어 "현행 내부회계관리제도" 모범규준에 따른 제도를 구축하여 운영해야 하는 등 높은 수준의 내부통제가 사회적으로 요구되고 있다. 월차결산 및 경영진 보고를 적절히 수행함으로써 경영진이 의도한대로 운영되는지 주기적인 평가를 하고, 식별된 미비점을 지속적으로 개선하는 과정을 통하여 외부 재무보고 과정과 재무제표의 신뢰성을 제고하는데 기여할 수 있을 것이라고 판단된다. 다만, 현재 ★★(주), ◆◆(주)이 월차결산시 보고사항, 보고시기, 보고절차 등이 모회사인 □□의 「회계규정」을 준용하여 과도하게 규정되어 있다면 현행화를 검토하여 월차결산을 적정하게 수행할 필요가 있다.

[관계기관 의견 및 검토결과] ‘가’와 관련하여 ★★(주)는 월차결산 시 재무제표 및 계정별 부속명세서 등 결산보고서를 작성하여 수기 결재를 받아 결산을

129) 재무상태표와 포괄손익계산서

130) 월별로 결산명세서와 감가상각비 명세서를 팀장에게 메일로 송부하는 형태로 보고하고 있으나, 손익계산서와 수입 및 지출예산 집행실적표는 포함되어 있지 않음

시행하였고, 마감 관련 계정대체 세부내역은 대체결의서를 작성하여 전자결재로 상신하였으나 전산시스템 상 보고를 누락하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 「회계규정」상 월차결산은 사장 보고사항임에도 불구하고 전산시스템 상으로 보고하지 않고 내부적으로 팀장전결로 수기 결재를 받아 자체처리 하고있는 점, 「회계규정」 제65조의 보고 대상인 포괄손익계산서, 수입 및 지출예산 집행실적표를 구비하지 않은 점 등 규정의 내용과 비추어 볼 때 월차결산을 적정하게 수행하고 있다고 볼 수 없다.

‘나’와 관련하여 ◆◆(주)은 재무상태표·손익계산서 등은 매월 보고하고 있으나 전재결재를 통해 진행하지는 않았으며 추후 전자결재를 통해 진행할 예정이라고 의견을 제시했다.

조치할 사항 ★★(주), ◆◆(주) 대표이사는 월차결산시 보고사항, 보고시기, 보고절차 등이 현행과 맞지 않을 경우 「회계규정」을 개정하시어 월차결산이 「회계규정」의 내용대로 적정하게 이루어질 수 있도록 하시기 바랍니다. (개선)

시 정 요 구 · 통 보

33

제 목 대체근무수당 청구 및 지급 부적정
관 계 기 관 ○○㈜
구 분 위탁관리
내 용

○○㈜는 □□(이하 “모회사”라 한다)가 100% 출자한 법인으로 설립되었으며,  현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 매년 모회사와 용역계약(이하 “용역계약”이라 한다)을 체결하며 과업내용의 세부기준과 절차는 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」 등 계약 부속서류에서 정한 바를 따르고 있다.

「일반과업내용서」 제35조 제1항에 따라 변동비는 발생주의 원칙에 의한 집행을 원칙으로 하며, 감독자와 사전 협의 및 확인을 통한 절차에 따라 청구 및 정산한다. 같은 조 제2항 제2호는 법정교육 참석, 휴가·병가 등에 따라 현장 운영상 불가피한 대체근무를 시행한 경우 대체근무 실적을 제출하도록 하고 있으며, 모회사는 모·자회사 경영실무회의 등을 통해 상호 협의된 병가 결원 적용 기준 및 대체근무수당 지급 기준 변경사항을 【표】와 같이 안내한 바 있다¹³¹⁾.

【표】 병가에 대한 결원 적용 기준 및 대체근무수당 지급 기준

구 분	변경 전	변경 후
결원 적용 기준	3일 이상	7일 이상
대체근무수당 지급 기준	2일 이내	6일 이내

* 일수는 비번, 휴일 등을 제외한 근무 스케줄 상 근무일을 기준으로 산정하며, 대체근로수당은 설계금액 내에서 집행
자료: □□ 제출자료 재구성

131) □□ ◎◎실-1997(2021. 6. 29.) “2021년 위탁계약 고정비 지급기준 변경 알림”

따라서 ○○(주)는 직원에게 병가가 발생할 경우 근무일 기준 7일째 되는 날부터는 결원에 해당하므로 모회사에 대체근무수당을 청구할 수 없다.

그런데 ○○(주) 2022년도 대체근무수당 변동비 청구 내역을 확인한 결과, ㉡공항지점 ㄸㄸ¹³²⁾는 병가 8일에 대하여 대체근무수당을 초과 청구하였고, ☆☆공항지점 ㄴㄴ¹³³⁾는 병가 21일을 사용하여 14일에 대하여 대체근무수당을 초과 청구하였다.

[관계기관 의견 및 검토결과] ㉡공항지점은 ㄸㄸ 사원의 늑골골절로 인한 병가 신청에 따라 기간제를 채용하여 투입하였으나, 병가 기간 초기에 8일에 대한 대체근무 투입은 ㉡공항 항공기 운항편수 및 이용객 증가에 따라 대체근무 미 투입 시 현장 운영상 어려움이 있어 감독자와 현장대리인과 사전 협의 및 확인을 통해 대체근무자를 투입하였다고 의견을 제시하였다.

또한 ☆☆공항지점은 8명이 4개 분야(주차, 영접, 조류충돌예방활동, 미화) 위탁관리업무를 수행하고 있으며 지점장도 현장 근무에 투입되는 근무 체제를 운영하고 있어 대체근무 필요 시 비번인 직원이 타 분야 대체근무를 해야하는 상황이며 ㄴㄴ 사원의 병가 기간 중 주차, 미화 분야에서 항공기 운항에 지장을 주지 않도록 모회사 감독자와 충분한 협의를 통해 병가 기간 중 대체근무를 투입하였다고 의견을 제시하였다,

그러나 모·자회사 간 협의한 병가 결원으로 인한 대체근로수당 지급 기준은

132) ㉡공항-216(2023. 11. 23.) : 늑골 골절로 인한 병가 신청(2022. 11. 24.~2022. 12. 22.)

133) ☆☆공항-199(2022. 11. 29.) : 척추 협착(골절)로 인한 업무상 병가 신청(2022. 10. 6.~2023. 1. 9.)

6일까지로 정하고 있고 6일을 초과하는 병가로 인해 발생하는 결원에 대한 부분은 기간제 채용을 하거나, 모회사에 변동비를 청구하지 않고 자체적으로 대체근무수당을 지급하여야 하는 것이 원칙이다,

더욱이 ☆☆공항지점의 경우에는 원 근무자의 병가 기간이 약 3개월¹³⁴⁾인 장기 병가에 해당하므로 기간제 채용 등의 조치를 해야 하지만 해당일에 근무하는 직원들이 자신의 근무 종료 후 대체 근무에 부분 투입되어 1개 Post의 과업이 제대로 수행되지 않았을 뿐만 아니라¹³⁵⁾ 변동비도 기준을 준수하지 않고 부당하게 청구·집행되었으므로 위 의견은 받아들일 수 없다.

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는

- ① □□로부터 과다수령한 변동비 1,189,166원을 환급하시고, (시정)
- ② 향후 대체근무수당 지급기준을 준수하여 수당을 초과 청구하는 일이 없도록 변동비 관련 업무를 수행하는 직원에 대한 교육을 실시하는 등 유사 사례가 재발하지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (통보)

134) ☆☆공항-199(2022. 11. 29.) “척추 협착(골절)로 인한 업무상 병가 신청(2022. 10. 6.~2023. 1. 9.)”

135) ☆☆공항 미화파트는 직원 3명이 3개 근무일정(① 07:00~16:00(9시간), ② 12:20~21:20(9시간), ③ 11:00~20:00(9시간) 중 당일 항공기 운항 일정에 따라 2명이 2개 근무일정을 근무하는 것으로 편성되어 근무하며, 1명은 비번이기 때문에 비번인 근무자가 대체 근무자로 투입되지 않으면 결원 Post의 정상 과업량을 수행할 수 없음(당일 근무 일정이 있는 직원이 자신의 근무시간 외에 대체 근무로 투입될 경우 병가 직원 근무 일정과 근무시간이 일부 중첩)

[별표] 대체근무수당 지급 기준에 해당하지 않는 병가에 따른 수당 청구내역

□ (사례1) ㉨㉨공항지점 ㄹㄹ팀 사원 ㄴㄴ

(단위: 원, 시간)

연번	근무일자	원근무자	대체근무자	통상시급	대체근무 시간	대체근무 수당	청구대상 여부
1	2022.11.24.	ㄴㄴ		12,248	9	165,348	○
2	2022.11.25.	ㄴㄴ		12,248	4	73,488	○
3	2022.11.27.	ㄴㄴ		12,128	9	163,728	○
4	2022.11.28.	ㄴㄴ		12,905	9	174,217	○
5	2022.11.30.	ㄴㄴ		12,248	4	73,488	○
6	2022.12.01.	ㄴㄴ		12,248	9	165,348	○
정당 청구 대체근무수당 소계						815,617	－
7	2022.12.03.	ㄴㄴ		12,905	4	77,430	X
8	2022.12.04.	ㄴㄴ		12,248	4	73,488	X
부당 청구 대체근무수당 소계						150,918	－
대체근무수당 합계						966,535	－

* 자료: ○○(주) 제출자료 재구성

□ (사례2) ☆☆공항지점 ㄹㄹ팀 사원 ㉨㉨

(단위: 원, 시간)

연번	근무일자	원근무자	대체근무자	통상시급	대체근무 시간	대체근무 수당	청구대상 여부
1	2022.10-06	㉨㉨		16,836	3	75,762	○
2	2022.10-07	㉨㉨		12,108	3	54,486	○
3	2022.10-09	㉨㉨		12,041	4	66,225	○
4	2022.12-02	㉨㉨		12,041	5	81,276	○
5	2022.12-03	㉨㉨		11,149	5	75,255	○
6	2022.12-06	㉨㉨		11,149	4	58,532	○
정당 청구 대체근무수당 소계						411,536	－
7	2022.12.08.	㉨㉨		12,041	5	81,276	X
8	2022.12.09.	㉨㉨		11,149	5	75,255	X
9	2022.12.11.	㉨㉨		12,041	5	81,276	X
10	2022.12.14.	㉨㉨		12,041	4	63,215	X
11	2022.12.15.	㉨㉨		11,149	5	75,255	X
12	2022.12.17.	㉨㉨		12,041	5	81,276	X
13	2022.12.18.	㉨㉨		16,836	2	37,881	X
14	2022.12.18.	㉨㉨		10,994	3	49,473	X
15	2022.12.20.	㉨㉨		12,041	4	63,215	X
16	2022.12.21.	㉨㉨		11,149	4	58,532	X
17	2022.12.23.	㉨㉨		12,041	5	81,276	X
18	2022.12.24.	㉨㉨		11,149	5	75,255	X
19	2022.12.27.	㉨㉨		11,149	4	58,532	X
20	2022.12.29.	㉨㉨		12,041	5	81,276	X
21	2022.12.30	㉨㉨		11,149	5	75,255	X
부당 청구 대체근무수당 소계						1,038,248	－
대체근무수당 합계						1,449,784	－

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

주 의 · 개 선 요 구

34

제 목 연차수당 정산 세부기준 미정립

관 계 부 서 ⊗⊗실

구 분 위탁관리

내 용

□□(이하 “공사”라 한다)는 ★★(주), ○○(주)와 공항시설 위탁관리 계약을, ◆◆(주)¹³⁶⁾와 항공보안 위탁관리 계약을 1년 단위로 체결하며 위탁관리 과업내용의 세부기준과 절차는 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」 등 계약 부속서류에서 정한 바를 따르고 있다.

「일반과업내용서」 제35조에 따라 변동비는 발생주의에 의한 집행을 원칙으로 하며, 실제 지출한 비용에 대한 증빙을 제출 받고 기성검사 시 제반 사용내역을 확인하는데 연차수당은 해당연도 말 근로자별 15일을 초과하지 않는 범위 안에서 정산한다.

한편, 「근로기준법」 제60조에 따라 사용자는 1년간 80% 이상 출근한 근로자에게 15일의 연차 유급휴가를 주어야 하고, 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80% 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다.

136) ◆◆(주)에서 ◆◆(주)으로 사명 변경(2023. 11. 22.)

이때, 연차 유급휴가를 사용하지 아니하고 근로를 제공한 경우 ‘연차 유급휴가 미사용 수당청구권’(이하 “연차수당”이라 한다)이 발생하는데, 전년도에 사용하지 않고 근로를 제공한 연차 유급휴가 일수에 대하여 취업규칙이나 그 밖의 정하는 바에 의하여 지급하여야 한다.

다만, ★★(주), ○○(주), ◆◆(주)(이하 “자회사”라 한다)와 매년 자회사 현원을 기준으로 계약을 체결하고 15일을 기준으로 연차수당을 정산하고 있기 때문에, ⊗⊗실은 해당연도 말 기성시 자회사 위탁관리 감독자가 자회사 근로자의 근로기간(1년이상·미만 여부), 고용형태(정규직·비정규직 여부), 인사기록 변경사항(퇴직·휴직 등) 등에 따라 기준을 달리하여 정산하지 않도록 통일된 세부 정산기준 수립·시달하는 것이 바람직하다.¹³⁷⁾

그런데 ⊗⊗실은 계약인원과 근무조사서에 따라 1개의 포스트를 계약기간 동안 유지하였는지를 확인하여 계약상 연차수당 정산 기준일수인 15일을 초과하지 않는 범위 내에서 정산하는 것이 타당한지, 근로자별 계속 근로기간을 정확히 파악하여 자회사에서 실제 지급한 연차수당만큼 정산하는 것이 타당한지에 대한 기준이 불분명했다.¹³⁸⁾

더욱이 자회사 설립 이후 지속적으로 변동비로 계상되어 왔기 때문에 정산 과정에서 발생할 수 있는 다양한 사례에 대해 분석·개선을 통해 위탁관리 제도를 개선하고 적절한 정산 기준을 마련하여야 하지만 “15일을 초과하지 않는 범위 안에서 수당을 지급한다”는 기준 외에는 세부 정산기준을 확인할 수 없었다.

이로 인해 자회사별·사업장별·근로자별 자의적 기준을 적용함으로써 자회사

137) 이직·퇴직에 따른 일시적 인력 충원 시, 1개의 포스트에 대한 계약인원은 1명이라도 투입인원은 1명 또는 여러명일 수 있고, 1개의 포스트에 대한 계약인원을 채우더라도 투입인원에 따라 발생하는 연차일수가 다르며, 더욱이 퇴직시에는 회계연도 기준으로 지급하던 연차일수를 입사일 기준으로 정산하고 있어 연차수당 정산에 다양한 사례 발생하고 있음

138) 감사기간 중 담당자와 문답 조사 실시(2023. 10. 19., 2023. 11. 17.)

위탁관리 감독자가 기성검사 시 제반 사용내역을 확인하기도 어렵고, 【표】와 같이 연차수당을 올바르게 정산하기도 어려운 상황으로 연차수당 정산 세부기준을 수립하고 자회사에서 제출한 증빙에 대한 검증 절차를 강화할 필요가 있다.

【표】 2022년도 연차수당 정산 사례

연번	사례	비고		
1	· 계속 근로기간이 1년 미만인 근로자에 대하여 최대 연차 유급휴가 발생 일수 11일을 초과하는 기준으로 연차수당 정산 예) 2022. 1. 1. 입사한 근로자 A는 연간 최대 11일의 연차가 발생하는데 15일 기준으로 연차수당을 정산함	★ ○ ◆	★ ○ ◆	(주) (주) (주)
2	· 계속 근로기간이 1년 미만인 근로자 여러 명을 1년 이상인 근로자 1명으로 간주하여 최대 연차 유급휴가 발생일수 11일을 초과하는 기준으로 연차수당 정산 예) 2022. 1. 1. 입사, 2022. 8. 31. 퇴사한 근로자 B는 연차가 7일 발생하고, 2022. 9. 1. 입사, 2022. 12. 31. 퇴사한 근로자 C는 연차가 3일 발생하여, 근로자 B와 C를 1명으로 간주하여 15일 기준으로 연차수당을 정산함	★ ○	★ ○	(주) (주)
3	· 근로기준법상 15일의 연차 유급휴가가 발생한 근로자를 계속 근로기간이 1년 미만인 근로자로 간주하여 연차수당 정산 예) 1년 만근 후 2022. 3. 퇴사한 근로자 D는 연차가 15일 발생하는데 2022 1. 기준 연차가 2일 발생한 것으로 간주하여 연차수당을 정산함	★	★	(주)
4	· 계속 근로기간이 1년 이상인 근로자의 근로기간을 근무지별로 나누어 1년 미만인 근로자로 간주하고 연차수당 정산 예) 근로자 E가 근무지를 이동(원주→양양)한 경우 근로자 1명이 아닌 포스트 2개를 기준으로 연차수당을 정산함	★	★	(주)
5	· 계속 근로기간이 1년 미만인 근로자 1명의 근로기간을 4번으로 나누어 1년 이상인 근로자 여러 명의 휴직기간을 보충하고 연차수당 정산 예) 1년 만근하여 연차가 15일 발생한 근로자 4명이 다음 해에 서로 다른 일정기간 동안 휴직한 경우, 기간제 직원 1명의 근로기간을 근로자 4명의 휴직기간에 분할하여 채운 후 연차수당을 정산함	★	★	(주)

[관계부서 의견] ⊗⊗실은 2023년도 기성검사 시 공통된 기준을 적용하여 연차수당을 정산하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ㉡㉡실장은 자회사 위탁관리 기준 수립 및 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자] ㉡㉡본부 ㉡㉡실 ㉡㉡부 *급 ㉡㉡

② ㉡㉡실장은 연차수당 정산 세부기준을 수립하여 2023년 연차수당을 정산하시기 바랍니다. (개선)

주 의 · 시 정 요 구

35

제 목 위탁관리 과업 감독 소홀

관 계 부 서 ☒☒공항

구 분 위탁관리

내 용

□□(이하 “공사”라 한다)는 ○○(주)와 【표1】 과 같이 계약을 체결하여 ☐☐ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하도록 하고 있다.

【표1】 계약현황

용역명	용역기간	용역금액(천원)	계약상대자

자료: □□ 계약자료 재구성

「일반과업내용서」 제35조에 따르면 ○○(주)는 공사에 변동비 청구시 실제 지출한 비용에 대한 증빙을 제출하고 기성검사 시 제반 사용내역을 확인 후 정산받도록 하고 있으며, 특별근무수당의 경우 특별근무 후 감독지시서와 작업 결과보고서를 증빙으로 제출하면 공사 감독부서의 기성검사 후에 변동비를 지급받고 있다. 또한, 공사 「자회사 위탁관리 감독지침」 제7조에 따르면 감독자는 위탁관리 업무가 계약문서의 내용대로 이행되는지를 확인하여야 하고, 지침 제16조는 변동비 관련 서류를 포함한 기성부분 검사원을 검토하도록 하고 있다.

감사기간 중 ○○(주)가 특별근무수당을 적정하게 청구했는지 확인하기 위해 특별근무수당 내역을 확인하였다. 그런데 ☒☒공항의 2022년 특별근무수당 청

구내역과 2023년 상반기 특별근무수당 청구내역을 비교해본 결과 2022년에는 【표1】과 같이 31명이 4,934시간 연장근무 및 4,901시간을 야간근무(22:00~06:00)하여 141,630,578원을 청구하였으나 2023년에는 【표2】와 같이 10명이 21시간 연장근무 및 17시간 야간근무를 하여 484,308원을 청구하였다. 또한 ☒☒공항을 타 공항과 비교¹³⁹⁾하였을 때 2022년에 야간근무수당을 청구한 비율(99.3%)이 타 공항 대비 상당히 높고, 2023년 수당 청구금액과 차이가 커서¹⁴⁰⁾(2022년에 2023년 상반기 금액의 292배 청구) 2022년 ☒☒공항 특별근무내역에 대해 실제 근무여부를 확인하고자 전수조사를 실시하였다.

【표1】 2022년 ☒☒공항 특별근무수당 변동비 청구내역

연번	특별근무자	분야	통상시급(A)	연장 근무시간(B)	야간 근무시간(C)	청구금액(원) (A×(1.5B+0.5C))
1	ㄱㄱ	기계	16,779	304시간	304시간	10,201,632
2	ㄴㄴ	기계	15,336	304시간	304시간	9,314,064
3	ㄷㄷ	관리자	19,004	235시간	235시간	8,944,546
4	ㄹㄹ	기계	14,416	304시간	304시간	8,764,920
5	ㅁㅁ	기계	14,416	304시간	304시간	8,764,920
6	ㅂㅂ	기계	14,416	297시간	297시간	8,563,096
7	ㅇㅇ	전기	16,563	252시간	252시간	8,347,752
8	ㅈㅈ	전기	15,514	252시간	252시간	7,819,056
9	ㅊㅊ	통신	16,105	240시간	240시간	7,730,400
10	ㅋㅋ	기계	12,091	304시간	304시간	7,351,320
11	ㅌㅌ	전기	14,416	252시간	252시간	7,265,664
12	ㅎㅎ	통신	14,293	240시간	240시간	6,860,640
13	ㅊㅊ	장비	13,501	239시간	239시간	6,453,478
14	ㅊㅊ	건축	13,596	235시간	235시간	6,390,120
15	ㅊㅊ	통신	12,091	236시간	236시간	5,706,952
16	ㅋㅋ	토목조경	11,868	240시간	240시간	5,696,640
17	ㅊㅊ	전기	11,868	221시간	221시간	5,245,656
18	ㅊㅊ	통신	11,595	200시간	200시간	4,638,000
19	ㅊㅊ	기계	15,062	101시간	101시간	3,052,564
20	ㅊㅊ	주차	15,458	51시간	33시간	1,422,136
21	ㅊㅊ	플랜트	12,091	51시간	51시간	1,225,220
22	ㅊㅊ	통신	14,471	40시간	40시간	1,157,680

139) ㄱㄱ공항 65.6%, ☆☆공항 0%, ㄴㄴ공항 32.5%, ㄷㄷ 2.7%, ××공항 4.4%, ㄹㄹ공항 12.8%, ㅁㅁ공항 81.8%, ㅂㅂ공항 20.7%, ㄷㄷ공항 70.6%

140) 확인서 청구 이후 ㄱㄱ부에 확인 결과, ㄱㄱ은 일근자의 연장·야간근무수당을 한시적으로 2022년에 변동비로 설계하였고, 2023년에는 고정비로 설계하였기 때문에 차이가 나서 2022년과 2023년의 적용기준이 다른 것을 확인함

연번	특별근무자	분야	통상시급(A)	연장 근무시간(B)	야간 근무시간(C)	청구금액(원) (A×(1.5B+0.5C))
23	ㄱㄱ	주차	13,455	7시간	4시간	154,732
24	ㄴㄴ	주차	12,856	7시간	4시간	147,844
25	ㄷㄷ	주차	13,452	4시간	4시간	94,164
26	ㄹㄹ	주차	19,259	3시간	-	86,665
27	ㅁㅁ	주차	12,672	3시간	3시간	63,360
28	ㅂㅂ	주차	13,452	3시간	-	60,534
29	ㅇㅇ	주차	13,230	3시간	-	59,535
30	ㅅㅅ	탑승교	11,929	1시간	1시간	23,858
31	ㅆㅆ	카트	11,715	1시간	1시간	23,430
계				4,934시간	4,901시간	141,630,578

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

【표2】 2023년 ✕✕공항 특별근무수당 변동비 청구내역(1~6월)

연번	특별근무자	분야	통상시급(A)	연장 근무시간(B)	야간 근무시간(C)	청구금액(원) (A×(1.5B+0.5C))
1	ㅍㅍ	주차	12,605	7시간	3시간	151,260
2	ㅊㅊ	카트	12,177	4시간	4시간	85,239
3	ㅋㅋ	카트	12,177	2시간	2시간	48,708
4	ㄴㄴ	탑승교운전	13,270	2시간	2시간	44,233
5	ㄷㄷ	탑승교운전	13,270	1시간	1시간	26,540
6	AA	탑승교운전	13,270	1시간	1시간	26,540
7	BB	조류충돌예방	13,270	1시간	1시간	26,540
8	CC	탑승교운전	13,270	1시간	1시간	26,540
9	DD	미화	12,177	1시간	1시간	24,354
10	EE	카트	12,177	1시간	1시간	24,354
계				21시간	17시간	484,308

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

전수조사는 특별근무수당 청구내역과 결과보고서 상의 특별근무내역, 직원별 개인차량 입출차기록을 대조하는 방식으로 시행하였다¹⁴¹⁾. 그 결과 16명의 직원이 결과보고서 상의 특별근무 종료시간보다 더 일찍 출차하거나 특별근무 시간에 전혀 기록이 없는 것을 확인하였고, 감독부서는 기성검사 단계에서 실제 근무여부를 확인하지 못하고 특별근무수당을 지급하였다.

141) 공항 주차장에 차량을 등록하고 출퇴근시 차량을 이용하는 직원에 대해서만 조회가 가능하다는 한계점이 있음

이와 관련하여 특별근무시간 미준수 내역에 대한 변동비 정당 지급액을 계산한 결과 【표3】 과 같이 61,430,768원이 공사에서 ○○(주)로 초과지급되었다.

【표3】 특별근무수당 초과 지급 내역

(단위: 원)

연번	특별근무자	통상시급	분야	근무시간	산정금액	정당 산정금액	초과 지급액
1	ㄱㄱ	16,779	기계	304시간	10,201,632	2,695,826	7,505,806
2	ㄴㄴ	15,336	기계	304시간	9,314,064	2,233,944	7,080,120
3	ㄷㄷ	14,416	기계	304시간	8,764,920	2,220,062	6,544,858
4	ㄹㄹ	14,416	기계	304시간	8,764,920	3,378,146	5,386,774
계			기계	1,216시간	37,045,536	10,527,978	26,517,558
5	ㅍㅍ	14,416	전기	252시간	7,265,664	2,234,480	5,031,184
6	ㅊㅊ	15,514	전기	252시간	7,819,056	1,784,110	6,034,946
7	ㅇㅇ	16,563	전기	252시간	8,347,752	2,699,769	5,647,983
8	ㅊㅊ	11,868	전기	221시간	5,245,656	3,346,776	1,898,880
계			전기	977	28,678,128	10,065,135	18,612,993
6	ㅋㅋ	14,471	통신	40시간	1,157,680	115,768	1,041,912
7	ㅎㅎ	14,293	통신	240시간	6,860,640	3,773,352	3,087,288
8	ㅠㅠ	11,595	통신	200시간	4,638,000	1,576,920	3,061,080
계			통신	480	12,656,320	5,466,040	7,190,280
9	ㅌㅌ	13,596	건축	235시간	6,390,120	1,985,016	4,405,104
10	ㅍㅍ	13,501	장비	239시간	6,453,478	1,917,142	4,536,336
11	ㅊㅊ	13,455	주차	7시간	154,732	144,641	10,091
12	ㅠㅠ	15,458	주차	51시간	1,422,136	1,283,014	139,122
13	ㄴㄴ	12,856	주차	7시간	147,844	128,560	19,284
계			주차	65시간	1,724,712	1,556,215	168,497
총계				3,212시간	92,948,294	31,517,526	61,430,768

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

[관계부서 의견 및 검토결과] [별표] 참조

조치할 사항

① ㄴㄴ실장은 변동비 감독업무를 소홀하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시고,

[관련자] ㄱㄱ공항 ああ부 ✱급 かか

(현 ✕✕공항)

ㄱㄱ공항 ああ부 ●급 きき

(현 ✓✓본부 うう부)

ㄱㄱ공항 ああ부 ☎급갑 くく

ㄱㄱ공항 ああ부 ¶급을 けけ

② ㄱㄱ공항장은 ○○(주)에 과다지급한 특별근무수당 61,430,768원을 환수하시기 바랍니다. (시정)

[별표] 관계부서 의견 및 검토결과

1. 실제 특별근무 이행여부 확인 어려움

첫째, 특별근무수당(일근자에 대한 연장·야간근무수당)은 2021년 이전까지는 고정비로 계약되어 왔으나 2022년 계약 시 변동비로 변경되었고(2023년은 다시 고정비로 계약됨) ☒공항에는 명확한 고지가 없음에 따라¹⁴²⁾, 2022년 6월경 부산지역본부에서 1분기 변동비 청구서 확인요청 시¹⁴³⁾에 비로소 변동비 집행내역을 최초 확인할 수 있었다고 답변하였다.

둘째, 기성검사는 매분기 정기검사를 실시하여야 하나, 2022년 연말(2022. 12. 27. 이후)에서야 2회에 걸쳐 한꺼번에¹⁴⁴⁾ 청구됨에 따라, 실질적인 기성검사를 진행하기 어려운 점이 있었다고 답변하였다.

셋째, ☒공항에서는 변동비 청구내용에 대해 표준과업내용서 제35조에 따라 자회사에서 제출한 증빙서류(감독지시서 및 결과보고서 등)로만 특별근무 이행여부를 확인하였다고 답변하였다.

넷째, 감독자의 자회사 근로자에 대한 직접적인 근태 확인은 ‘파견근로자보호 등에 관한 법률’에 따라 불법파견에 해당될 수 있는 행위라고 보아, 감독자는 과업의 이행여부를 현장대리인을 통한 지시와 업무결과로 보고받고 있어, 특별근무에 대한 사실확인을 위해서는 제도적 기준수립이 필요할 것으로 보인다고 답변하였다.

142) ☒공항은 특별근무수당 고정비로 설계(2021. 12.) → 자회사 계약시 변동비로 변경(2022. 1.) → 사내 게시판에 계약서와 총괄표만 게시(세부 산출내역서 미통보, 2022. 2. 7.)

143) 1분기 변동비 청구내용 부산지역본부 계약담당자와 사내메일로만 확인 통보(2022. 6.)

144) 기성검사 요청일시 : 2022년 1분기~3분기(2022. 12. 27.) → 2022년 4분기(2023. 1. 6.)

부에 확인결과, 특별근무수당 중 일근자에 대한 연장·야간근무수당은 2021년까지는 고정비로 계약되어 왔고 2022년만 변동비로 변경되었고 2023년에는 다시 고정비로 계약되었다는 답변을 받았다. 2022년 6월경 변동비로 집행된다는 것을 최초로 확인했다고 하면, 변동비는 발생주의가 원칙인 만큼 과업의 이행여부는 물론 실제 해당시간에 근무가 발생했는지 확인했어야 하나 결과보고서에만 의존했을 뿐 실제 근무 시행여부에 대해 확인하려는 노력은 없었다고 판단되어 위의 의견은 받아들일 수 없다.

또한 기성검사시에 검사가 가능한 기간이 촉박하고 자회사에서 결과보고서를 허위로 올린것에 대해 확인하기 어려웠던 점은 인정하나 특별근무를 시행한 직원이 일근자 임에도(근무시간 09:00~18:00) 특별근무한 시간대가 모두 야간시간(22:00~06:00)인 점 등을 봤을 때 실제 근무여부에 대한 합리적인 의심이나 확인하려는 노력을 할 수 있었을 것이라고 판단된다.

2022년에 발생한 특별근무는 변동비로서 발생주의가 원칙이기 때문에 과업이행 감독 측면에서 실제 발생여부에 대한 확인이 필수적이며 불법파견이라고 볼 수 없다. 직접확인이 어렵다면 결과보고서 촬영시간을 증빙할 수 있는 작업사진을 제출하는 방법 등을 고려할 수 있다. 근무여부 확인을 위한 제도 관련해서는 근태시스템을 구축하는 것이 전제되어야 할 것이나 작년 감사결과로 근태기록시스템 도입을 권고 했음에도 자회사 노조 합의 불일치로 진행이 되지 않고 있어 이번 감사로 시스템 구축을 재차 촉구하며 자회사 규정에 수당 부당 수령과 관련한 세부 징계양정기준 또한 수립하게 하여 유사사례가 재발하지 않도록 조치할 예정이다.

2. 2023년 대비 2022년도 특별근무수당 청구금액이 큰 사유

특별근무수당(일근자에 대한 연장·야간근무수당)은 2022년도에는 변동비로 계약했고 2023년에는 고정비로 계약했기 때문에 변동비로만 비교한다면 적용대상이 다르게 되고, 실제 지급된 특별근무수당을 산정해 보면(1~2분기), 지급금액 차이는 2022년에는 2023년의 0.93배로 다소 적게 지급되었다고 답변하였다.

【표】 2021~2023년 계약 통상시급 평균 및 기성(1, 2분기) 비교

구분	2022년	2023년	2023년 대비 2022년 비율
	금액(변동비)	금액(고정비)	
기성(원)	69,037,160	74,000,796	0.93배

자료: □□ 제출자료 재구성

☞☞부에 확인결과 2021년까지 일근자의 연장·야간근무수당은 고정비로 지급해왔으나 2022년 계약 시 ○○(주)에서 고정비가 너무 비대해져 일근자의 연장·야간근무수당을 변동비로 변경하여 계약하였고¹⁴⁵⁾, 2023년에는 다시 고정비로 계약하였다는 답변을 받았다. 즉 2022년과 2023년의 변동비 적용대상이 다르기 때문에 2022년 변동비와 2023년 변동비를 직접 비교해서 2022년에만 특별히 문제가 발생했다고 보기는 어렵다는 ☒☒공항의 의견을 인정한다.

3. 타공항 대비 야간근무수당 청구 비율이 높은 이유

☒☒공항은 커피타임(1일 5시간)이 타 공항 대비 가장 짧아 2017년부터 공항운영상 문제가 없도록 연장근무 작업시 공항 미운영시간 중(야간 22시 이후)에 실시하도록 설계되었고, 자회사에서 이번 감사시 이를 제대로 이행하지 않은 것으로 나타나 2024년에는 협의조정할 계획이라고 답변하였다.

145) 계약상대자의 자율성을 최대한 고려하여야 한다는 2022년 임금산정 용역결과를 토대로 ○○(주)만 2022년에 한시적으로 일근자의 연장·야간근무수당을 변동비로 계약하였고, 2023년 계약시에는 ☞☞부에서 통일된 기준을 수립하여 일근자의 연장·야간근무수당을 고정비의 제수당 항목으로 설계하였다고 답변하였다.

커피타임이 타 공항 대비 짧은 것은 인정하나 커피타임을 제외한 모든시간에 운항을 하고 있는 것은 아니고 본 감사에서 2022년에는 대부분의 일근자들이 연장·야간근무를 시행하지 않은 것으로 확인되었으므로 위의 의견은 받아들일 수 없다. 향후에도 일근자들의 연장·야간근무수당을 고정비로 편성한다면 실제 근무여부 등을 고려해 설계내역을 전면 재검토할 필요가 있다고 판단된다.

4. ☒☒공항 자회사 일근자 특별근무 산정 배경

☒☒공항은 2017년 공사 “현장 운영 개선계획”에 따라 직영현장을 위탁전환(급유, 탑승교, 수하물, 항공등화 현장)하고, 2018년 통신시설 증가에 따른 용역사 직원을 증원하였으나, 인력증원을 최소화함에 따라 이에 따른 일근자 근무강도 증가 등을 고려하여 협력사*와 협의하여 현재수준의 특별근무시간을 책정한 것으로 파악하였다고 하였다. 이후 2019년 정규직 전환 시 ★★와(2020년 ○○로 고용승계)의 계약에 특별근무시간이 동일하게 적용되었다고 답변하였다.(2017년~2021년, 2023년은 특별근무수당을 고정비로 편성)

*2017년 당시 위탁용역사 : すす, せせ(2014~2018 계약 수행)

2017년 기준으로 책정한 특별근무시간(일근자의 연장·야간근무시간)을 환경변화를 반영하지 않고 현재까지 동일하게 적용하는 것은 문제가 있다고 보여지며 이행실태 점검을 통해 이행가능한 적정수준의 특별근무시간으로 조정이 필요하다고 판단된다.

5. 기타 개선 건의사항

첫째, ☒☒공항 자회사는 별도 출퇴근 기록시스템이 없으며, 자회사에서는 일부 변동비 청구 없이 특별근무를(ex. 탑승교 및 컨베이어 고장, 순간정전, X-RAY 비

상복구 등)하는 경우도 빈번하다고 주장한다고 하였다. 또한 개인차량 미이용(대중 교통, 자전거 및 도보 출퇴근) 및 주차시스템 기록 오류(입출차 데이터 일부 소실(누락))도 있어, 차량 입·출차 기록 등으로 근태확인을 하기는 어려운 실정이라는 의견을 제시하였다.

둘째, 자회사 직원 일부는 자회사 전환 시 노사전협의결과('18.06.)에 따라 전환 근로자의 임금 수준은 기존 용역업체보다 저하되지 않아야 하며 임금 보전을 조건으로 자회사 전환이 되었다고 주장하며 용역사 시절부터 책정된 임금수준에 대해 조정하는 것을 거부할 우려가 있다는 의견을 제시하였다.

☒☒공항 조사 결과 대부분의 일근자들이 실제 연장·야간근무를 수행하지 않는 것으로 나타나 전국공항 자회사 현장에 대한 전수조사를 시행할 예정이다. 현재 ○○(주) 현장에서는 출퇴근 기록시스템이 노동조합의 반대로 도입되지 않고 있으나 감사결과를 토대로 전국공항에 문제점이 발견되면 출퇴근 기록시스템을 도입하도록 처분요구할 예정이며 실제 이행여부를 바탕으로 ○○(주) 산출내역서상 과다설계된 일근자의 연장·야간근무수당을 합리적 수준으로 조정할 수 있을 것이라고 판단된다.

6. ☒☒공항 개선계획

금회 특별근무수당 과다 청구건은, 2017년 항공수요가 늘어난 시점에 책정한 특별근무시간 수준이었으나 향후 이행가능한 적정수준의 특별근무시간으로 조정이 필요함에 따라, 2024년도 설계 시 시설분야 특별근무시간을 자회사와 협의하여 다음과 같이 조정(야간 △40%, 연장 △28%)할 계획이라는 의견을 제시하였다.

【표】 2023년 계약 및 2024년 설계 비교(일근자 특별근무)

구분	2023년		2024년	
인원	야간(h)	연장(h)	야간(h)	연장(h)
19명	5,199.84	5,199.84	3,134.40	3,706.56
금액 ¹⁾	148,001,592원		101,232,476원	
차액			△46,769,116원	

주1. 2023년 통상시급 평균(14,204원)을 2024년 적용
자료: □□ 제출자료 재구성

감사결과를 토대로 실제로 근무하지 않는 연장·야간근무수당에 대하여 협의를 통해 합리적 수준으로 조정이 가능할 것이라고 판단된다. 다만, 2017~2021년 동안 고정비로 지급해왔다는 이유로 실제 과업이행여부를 확인하지 않고 과다하게 설계·지급한 점, 2022년 변동비로 전환되었을 때 발생주의임에도 실제근무 발생여부를 확인하지 못한 점, 2023년 고정비로 재설계시 연장·야간수당 설계의 적정성에 대해 검토하지 않은 점 등 위탁관리 과업 감독을 소홀하게 하여 공사에 재정적 손실을 입혔기 때문에 위탁관리 감독자들에게 주의를 통해 자회사 위탁관리업무의 중요성을 환기시키고자 한다.

그러나 ▲▲의 경우 특별근무수당 위탁관리 감독업무 소홀의 건으로 이미 주의처분을 받은 이력이 있어¹⁴⁶⁾ 별도의 처분은 하지 않는다.

146) 국토교통부 공직자부조리센터 이첩 신고사항 감사결과(2023. 9.) ★★(주) 직원 6인 국내선 수하물처리장 조명설비 개선작업 결과보고서에 작성된 작업시간(2023. 3. 6. 22:00~2023. 3. 7. 06:00)에 실제로 야간작업을 시행하지 않았음에도 기성검사이시 특별근무수당 지급하여 감독자 주의 처분

주 의 요 구

36

제 목 자회사 변동비 기성검사 소홀
관 계 부 서 네네공항
구 분 위탁관리
내 용

□□는 자회사인 ◆◆(주)과 위탁계약을 체결하여 전국공항의 >> 및 << 업무를 수행하고 있으며 2022년에는 【표1】 과 같이 위탁계약을 체결하였다.

【표1】 2022년 >> 및 << 위탁관리 계약현황

용역명	용역기간	용역금액(천원)	계약상대자

자료: □□ 계약자료 재구성

◆◆(주)과의 계약서 중 「일반과업내용서」 제35조에 따르면 ◆◆(주)는 우리공사에 변동비 청구 시 실제 지출한 비용에 대한 증빙을 제출하여야 하고 기성검사 시 제반 사용내역을 확인 후 정산받도록 하고 있다. 또한 우리공사 「자회사 위탁관리 감독지침」 (2020.3.24. 개정 이후의 것) 제7조에 따르면 감독자는 위탁관리 업무가 계약문서의 내용대로 이행되는지를 확인하여야 하고, 같은 지침 제16조에서는 변동비 관련 서류를 포함한 기성부분 검사원을 검토하도록 하고 있다. 대체근무수당의 경우 ◆◆(주)에서 교육·휴가·병가 등에 따른 대체근무 실적과 수당 산정금액을 포함한 기성계를 제출하면 우리공사 감독부서에서 기성검사 후에 변동비를 지급하고 있다.

가. 대체근무수당 산정오류에 관한 사항

그런데 2022. 1. 1.~2022. 12. 31. 기간 중 ◆◆(주) ㄴㄴ공항지사 <<파트의 대체근무수당 산정내역을 확인한 결과, ◆◆(주) <<파트 행정업무 담당자가 12월 대체근무실적에 대체근무자를 원근무자와 동일하게 입력하는 오류를 범하였고, 감독부서인 ㄴㄴ공항 ㄷㄷ부는 기성검사 단계에서 오류를 발견하지 못하고 대체근무수당을 지급하였다.

이와 관련하여 정정 및 재확인 결과, 【표2】와 같이 당초에는 827명 원근무에 827명이 대체근무를 한 것으로 계산되었고 105,871,116원을 대체근무수당으로 지급했지만, 실제로는 760명만 대체근무를 하였고 대체근무수당이 80,056,652원으로 재계산되어 25,814,464원이 공사에서 ◆◆(주)으로 초과 지급되었다.

【표2】 ㄴㄴ공항 12월 대체근무수당 산정내역

구분	대체 근무자	원 근무자	통상시급 (A)	총 대체근무시간 (B)	총 야간근무시간 (C)	산정금액 (A)×(1.5(B)+0.5(C))
당초	827명	827명	11,362원	5,888시간	972시간	105,871,116원
정정	760명	827명	11,362원	4,440시간	772시간	80,056,652원
차이	△67명	-	-	△1,448시간	△200시간	△25,814,464원

자료: ◆◆(주) 제출자료 재구성

나. 장기 병가자 대체근무수당 지급기준에 관한 사항

ㄱㄱ부는 “자회사 위탁계약 결원 정산기준 변경 알림”(ⓧⓧ실-1995, 2021. 6. 29.)을 통해 7일 이상의 장기 병가자는 결원으로 보고 병가에 의한 대체근무수당 지급기준을 6일 이내로 한정하는 사항을 전국공항에 시달하였다.

그런데 2022. 1. 1.~2022. 12. 31. 기간 중 ◆◆(주) ㄴㄴ공항지사 <<파트의

대체근무수당 산정내역을 확인한 결과 7일 이상의 장기 병가자 12명의 대체근무자는 대체근무수당 지급 대상이 아님에도 감독부서인 ㄴ ㄴ 공항 ㄷ ㄷ 부는 기성검사 단계에서 오류를 발견하지 못하여 【표3】과 같이 대체근무수당 14,997,840원이 공사에서 ◆◆(주)으로 초과 지급되었다.

【표3】 ◆◆(주) ㄴ ㄴ 공항지사 장기 병가자 대체근무수당 초과 지급 내역

연번	대체 근무자	장기 병가자	통상시급 (A)	총 대체근무시간 (B)	총 야간근무시간 (C)	산정금액 (A)×(1.5(B)+0.5(C))
1	4명		11,362원	32시간	-	545,376원
2	7명		11,362원	56시간	8시간	999,856원
3	52명		11,362원	416시간	-	7,089,868원
4	5명		11,362원	40시간	-	681,720원
5	2명		11,362원	16시간	8시간	318,136원
6	3명		11,362원	24시간	8시간	454,480원
7	6명		11,362원	48시간	8시간	863,512원
8	6명		11,362원	48시간	-	818,064원
9	1명		11,362원	8시간	-	136,344원
10	7명		11,362원	56시간	-	954,408원
11	7명		11,362원	56시간	-	954,408원
12	8명		11,362원	64시간	16시간	1,181,648원
합계				864시간	48시간	14,997,840원

자료: ◆◆(주) 제출자료 재구성

[관계부서 의견 및 검토결과] ㄴ ㄴ 공항장은 ‘나’와 관련하여 기성검사를 하려면 자회사로부터 일일 출근부를 제출받아 일일이 수기로 확인해야 하므로 오류를 발견하기가 곤란하다고 주장하였다.

그러나 “자회사 위탁계약 결원 정산기준 변경 알림”상의 결원 정산기준을 담당자가 사전에 인지하고 있었다면 ◆◆(주) 담당자에게 장기병가자 현황 등에 대한 요청을 통해 충분히 확인했을 수 있을 것이라고 판단되어 감독부서 담당자로서의 일반적인 주의 의무를 다하였다고 보기 어렵다.

매년 ◆◆(주)이 공사와 수십억원 대의 변동비 정산을 진행하면서 (2022년 정산액 약 32.5억원) 오류로 발생할 수 있는 오차 금액 규모의 중요성을 고려하여 공사 🖐🖐실에서는 ◆◆(주)에 변동비 산정과 정산에 대한 검증절차를 마련하도록 이미 권고하였으며, 공사는 변동비 감독업무를 철저히하여 이러한 오차 금액 발생 리스크를 줄일 필요가 있다.

조치할 사항 🏢실장은 변동비 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

[관련자] ✎공항 📄단 へへ부 📞급을 ひひ
(현 ✎본부 🖐실 📞부)

통 보

37

제 목 자회사 위탁관리 업무에 관한 사항
관 계 부 서 ㄴㄴ공항
구 분 위탁관리
내 용

□□는 자회사인 ★★(주)와 위탁계약을 체결하여 ㄹㄹ 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하도록 하고 있다.

★★(주)와의 계약서 중 「일반과업내용서」 제10조, 「특수과업내용서」 정기보고 체계에 따르면 월간 업무계획 및 실적을 월 1회 공사 감독부서에 보고하도록 하고 있으며, 「자회사 위탁관리 감독지침」 제7조에 따르면 감독자는 위탁관리 업무가 계약문서의 내용대로 이행되는지를 확인하여야 한다.

그런데 SGBAC ㉢㉢분야 감독부서인 ㄴㄴ공항 ㄹㄹ부는 ★★(주) SGBAC ㉢㉢분야에서 【표】와 같이 공사에 제출한 월간 업무계획 및 실적과 변동비 발생내역 보고문서에 대하여 2023년 4월 이후 감사일까지 공사 전자문서시스템에 등록하지 않는 등 감독업무를 소홀히 하였다.

【표】 ★★(주) SGBAC ㉠㉡분야에서 공사에 제출한 문서 등록여부

연번	문서번호	등록 연월	문서명	등록여부 (O, X)
1		2023.01.~2023.03.	1~3월 업무계획(SGBAC ㉠㉡분야)	O
2		2023.01.~2023.04.	1~3월 SGBAC㉠㉡ 변동비 발생보고	O
3		2023.02.~2023.03.	1~2월 업무실적(SGBAC ㉠㉡분야)	O
4		2023.04.~2023.10.	4~10월 업무계획(SGBAC ㉠㉡분야)	X
5		2023.05.~2023.10.	4~9월 SGBAC㉠㉡ 변동비 발생보고	X
6		2023.04.~2023.10.	3~9월 업무실적(SGBAC ㉠㉡분야)	X

자료: ★★(주) 자료 재구성

[관계부서 의견] ㄱ ㄱ공항장은 감사 결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ㄱ ㄱ공항장은 자회사의 월간 업무계획 및 실적, 변동비 발생내역 등이 정기적으로 보고될 수 있도록 자회사 관리·감독업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)